課程名稱：行政法08

00:00:09 - 00:00:13
好，這個禮拜喔或上個禮拜喔，很多大學都開學了喔，所以大家辛苦了喔。

00:00:13 - 00:00:16
然後自己也是開學了。

00:00:17 - 00:00:20
一方面是要去兼課喔，二方面是博士班也開學了。

00:00:20 - 00:00:23
但是呢博士班開學一個好處喔，就是可以上課聽老師講話。

00:00:23 - 00:00:26
上課聽老師講話的點，就是我今天聽到一個考試的八卦。

00:00:27 - 00:00:29
很大喔，你馬上講就知道了

00:00:29 - 00:00:33
不知道大家對去年的考試有沒有略有耳聞喔

00:00:33 - 00:00:36
比方說那個什麼，地球自遊的那個題目

00:00:37 - 00:00:39
今天聽到的卦是這樣子的

00:00:41 - 00:00:46
這是一個斷帶喔，113跟112之前

00:00:47 - 00:00:50
那這個聽聽就好，但是已經被錄下來了，算了

00:00:50 - 00:00:53
那個命題的方式喔

00:00:53 - 00:00:56
就是以倒回去一年前來算

00:00:56 - 00:01:00
所以如果是112年出的題目

00:01:00 - 00:01:03
大概在111年的時候就會出好

00:01:04 - 00:01:05
而且這個題目不是隻出一份

00:01:06 - 00:01:09
所以比方說大家如果今年要去考假設

00:01:09 - 00:01:12
那今年的題目不會是隻有在去年就出好一份

00:01:13 - 00:01:14
喔

00:01:14 - 00:01:15
這個老師的比喻是

00:01:15 - 00:01:19
那個主廚會先做好很多套餐，比方說牛排套餐

00:01:19 - 00:01:22
漢堡套餐、滷肉飯套餐，然後這三個套餐就是題目

00:01:22 - 00:01:24
然後他會在

00:01:25 - 00:01:27
這個前一年的時候

00:01:27 - 00:01:28
A套餐

00:01:28 - 00:01:29
B套餐

00:01:30 - 00:01:31
C套餐

00:01:31 - 00:01:32
就把它冰凍起來

00:01:32 - 00:01:35
然後呢到了112年的時候，主廚說上菜啦

00:01:35 - 00:01:36
然後他就開始解凍

00:01:36 - 00:01:40
所以他會從這個冰箱裡面拿出ABC套餐，不知道

00:01:40 - 00:01:45
但是呢，這A跟B套餐呢，也許就被留起來，放到這個其他年的那個解凍去了

00:01:46 - 00:01:49
那112年之前是這樣子來運作的話

00:01:49 - 00:01:53
那113年為什麼會如此的這個題目變得很有趣呢

00:01:53 - 00:01:54
原因是因為

00:01:54 - 00:01:59
之所以要先把題目出好，然後把它放到冰箱裡面去冰凍起來，是因為它是一個流程。

00:02:00 - 00:02:00
好，如果我們用行政法的話來講，它是一個多階段行政程序。

00:02:04 - 00:02:06
也就是說它會經過出題者的這個命題。

00:02:07 - 00:02:08
然後審題者的審題。

00:02:08 - 00:02:11
然後呢，審題者把它丟回去，就跟改paper一樣就丟回去。

00:02:12 - 00:02:16
然後呢,這樣子,這個經過多階段行政程序之後呢,才會出現這些ABC套餐。

00:02:17 - 00:02:19
所以113年發生什麼事?

00:02:20 - 00:02:23
113年發生就是一個直接命題的動作。

00:02:23 - 00:02:28
所以直接命題的動作的話,就就是那個題目變成是很有個人色彩。

00:02:28 - 00:02:35
然後呢,這個寫作的時候,據聞啊,就是說寫作者就是不太知道他在寫什麼東西。

00:02:35 - 00:02:37
所以就造就了113年的一個光景。

00:02:38 - 00:02:38
蠻有趣的啦。

00:02:38 - 00:02:40
下次再聽到有什麼東西再跟大家分享。

00:02:41 - 00:02:43
主要就是說這個命題結構，它是一年前。

00:02:45 - 00:02:48
所以呢，這也讓我覺得說二種，我們還是要注意一下。

00:02:49 - 00:02:51
經典的熱題喔。

00:02:51 - 00:02:51
因為你看嘛。

00:02:52 - 00:02:55
假設111年到112年之間發生什麼時事。

00:02:56 - 00:02:58
照過往的命題模式，它不會被包在裡面了。

00:02:59 - 00:03:00
你想嘛。

00:03:00 - 00:03:00
怎麼可能有人預知？

00:03:01 - 00:03:04
我預知下個明年那個臺積電大漲趕快，這有點太難了。

00:03:05 - 00:03:08
所以前一年的東西，也許會變成是很熱門。

00:03:09 - 00:03:11
而且呢，我們要瞄準的東西就是經典的試題。

00:03:11 - 00:03:15
就不會是指只瞄準你要考前的那一年的東西，這樣的話依照過往的命題模式就太冒險了。

00:03:15 - 00:03:21
你根本就是人家往左，你就往右，這個365家不要隨便玩，好。

00:03:24 - 00:03:27
以上是今天聽到的一個個命題模式，總結就是

00:03:29 - 00:03:33
以今年為準的話，就是會以前一年出好的題目。

00:03:33 - 00:03:36
然後這個東西，各位就要把前一年在之前的

00:03:36 - 00:03:39
就是這個東西之前的熱門的東西把它準備起來。

00:03:39 - 00:03:42
然後呢,不管是時事還是經典的東西。

00:03:43 - 00:03:46
然後到了隔年呢,才會有一個收割的機會。

00:03:46 - 00:03:48
好,以上是命題的節奏。

00:03:49 - 00:03:51
趕緊把它擦掉,趕緊把它擦掉。

00:03:51 - 00:03:52
沒聽到人就算了。

00:03:52 - 00:03:52
好。

00:03:53 - 00:03:53
來。

00:03:55 - 00:03:57
我們看一下315頁。

00:04:02 - 00:04:05
315頁的部分呢,我們要複習一下就是前後的東西,讓大家能夠好好地來接軌一下。

00:04:08 - 00:04:14
好,這個接軌的點呢,我們學的東西啊,叫做處分的定義。

00:04:15 - 00:04:18
那定義在92條，92條有六個元素。

00:04:19 - 00:04:21
那為什麼我們要花心思去學這個啊？

00:04:21 - 00:04:28
原因是因為，我們的行政救濟，它是採這個分科模式，就好像如果我們頭痛會去看腦科，不會去看骨科一樣。

00:04:29 - 00:04:38
所以，如果我們今天碰到的是行政處分，符合92條六個元素的行政處分，我們在掛號去行政救濟的時候，就會去掛專門給行政處分。

00:04:38 - 00:04:47
所以呢，確定你是什麼行政行為，然後呢，確定它是不是處分，對於我們去救濟有莫大的一個，算是關鍵的作用，它是起點。

00:04:47 - 00:04:50
所以呢,當假碰到什麼東西,它會是處分,來,我們快速複習一下。

00:04:51 - 00:04:54
第一個,它的主體必須是什麼,必須是行政機關。

00:04:54 - 00:04:58
好,那行政機關規定在程序法第幾條,二條六,它的元素。

00:04:59 - 00:05:03
再來,我們說,這個行政機關還要行使它的公權力。

00:05:03 - 00:05:05
所以它是應用在公法類的事件。

00:05:06 - 00:05:11
這個公務員肚子餓，跑去買沙拉便當，就是買1000個，他也不會變成公法事件。

00:05:11 - 00:05:14
所以這邊你掏錢出來，也不會變成行政處分。

00:05:14 - 00:05:18
第三個呢，他要罰你罰單嘛，他是一個片面的動作。

00:05:18 - 00:05:20
所以它是單方行政行為。

00:05:20 - 00:05:24
好，第四個呢，我們說行政處分跟行政命令最大的差別就是。

00:05:24 - 00:05:27
他所處理的事情是比較具體的。

00:05:27 - 00:05:29
那一個特徵就是，它是特定的對象。

00:05:30 - 00:05:33
亦或者是，可得特定的對象。

00:05:33 - 00:05:37
那人之外呢，我們也對物做一些特定的動作。

00:05:37 - 00:05:39
所以對公務，會做四個動詞的動作。

00:05:39 - 00:05:41
那這個都是具體事件。

00:05:41 - 00:05:44
好，那這邊呢，就會拉到我們的講義。

00:05:44 - 00:05:45
來，你看一下315頁。

00:05:47 - 00:05:50
315頁呢，請你看一下食物大聲說的這個地方。

00:05:50 - 00:05:51
請看一下標題。

00:05:51 - 00:05:55
以上針對一般處分的理解，亦可拿來對應下列重要食物常考爭議。

00:05:56 - 00:05:58
也就是說請回到黑板。

00:05:58 - 00:05:59
什麼叫一般處分？

00:05:59 - 00:06:00
一般處分有兩個嘛。

00:06:00 - 00:06:00
對不對？

00:06:00 - 00:06:03
對人,就是說你的人是可得特定的。

00:06:03 - 00:06:07
然後如果你對公務去做這四個動作,它也是一般處分,

00:06:07 - 00:06:07
那請注意,

00:06:08 - 00:06:13
當我們在辨別性質的時候,你要注意它的對象是不是可得特定,

00:06:13 - 00:06:16
因為它一旦落入到可得特定的範圍,又有其他元素,

00:06:16 - 00:06:19
那這個元素所構成的東西當然是行政處分囉

00:06:20 - 00:06:21
所以你拉回來看講義

00:06:21 - 00:06:22
我們就順著看囉

00:06:22 - 00:06:23
請看第二，括號一，

00:06:24 - 00:06:27
都市計畫個案變更的性質與救濟

00:06:27 - 00:06:30
為什麼要在這個章節講到這個東西？

00:06:30 - 00:06:31
因為它是一組的。

00:06:31 - 00:06:31
請看第一行，

00:06:32 - 00:06:36
是至156就提到都市計畫的個案變更，

00:06:36 - 00:06:37
然後呢，請看第二行，

00:06:37 - 00:06:40
這樣的變更計畫是公法上單方行政行為,

00:06:41 - 00:06:43
如直接限制一定區域內的人民,

00:06:43 - 00:06:43
停,

00:06:43 - 00:06:46
請注意看他所描述的約束的對象是誰？

00:06:46 - 00:06:48
是一定區域內的人民,

00:06:48 - 00:06:52
然後呢去改變他的利益或增加其負擔，有法律效果，即有行政處分，

00:06:53 - 00:06:58
則因而致使特定人或可得確定之多數人之權益遭受不法侵害，自應許其提起訴願。

00:06:59 - 00:07:04
好，那這個第四行，他為什麼要強調他的對象是特定跟可得特定？

00:07:05 - 00:07:10
因為這樣的個案變更可能會影響到這樣的兩種對象，這是可能性。

00:07:10 - 00:07:13
好，那我跟你講一下為什麼會有這樣的可能性。

00:07:14 - 00:07:16
首先，我們就先定義一下，

00:07:16 - 00:07:17
什麼是都市計畫？

00:07:18 - 00:07:20
你們有讀書計畫，啊就有都市計畫，

00:07:20 - 00:07:28
這個都市計畫法規定呢，我們的都市計畫是大概20幾年內，某一個都市一個興衰變更的一個設計，

00:07:28 - 00:07:30
它是規定在長期的。

00:07:30 - 00:07:35
所以呢,這個讀書計畫都變的話,那20幾年的都市計畫當然會跟著變了,

00:07:35 - 00:07:37
所以為了要讓這個都市計畫與時俱進,

00:07:38 - 00:07:40
所以假設這個大圈圈是都市計畫,

00:07:40 - 00:07:45
個案變更呢,就是在都計法不知道哪一條下,忘記了,這不是考試重點,

00:07:46 - 00:07:48
總之都計法的某一條就規定,

00:07:48 - 00:07:52
如果發生一些什麼天災啊，或是臨時想要去改變的話，

00:07:52 - 00:07:55
那你就可以在莫大的都市計畫裡面去做零星的微調，

00:07:56 - 00:07:58
但是都市計畫是影響到各區的嘛，

00:07:58 - 00:07:58
對不對？

00:07:58 - 00:08:00
所以這樣的一個個

00:08:00 - 00:08:01
個案變更

00:08:01 - 00:08:05
勢必就會在他個案變更的範圍之內影響到誰

00:08:05 - 00:08:10
影響到剛才156所描述的，會影響到特定人跟可得特定之人

00:08:10 - 00:08:11
那我們放慢動作

00:08:12 - 00:08:14
請問這個個案變更是誰做的

00:08:14 - 00:08:15
行政機關

00:08:15 - 00:08:17
請問這個個案變更是跟人民約好的嗎

00:08:17 - 00:08:18
不是，是片面的

00:08:18 - 00:08:19
這個個案變更是不是公權力

00:08:19 - 00:08:20
是

00:08:20 - 00:08:20
所以呢

00:08:21 - 00:08:30
當這些動作具有剛才幾個元素，然後又針對特定的人或可得特定的人，那這樣的一個個案變更就會是什麼行為

00:08:30 - 00:08:31
就會是行政處分

00:08:32 - 00:08:35
尤其是它是典型的處分，或者是對人一般處分都有可能

00:08:35 - 00:08:37
好，所以這邊呢，我們就要記起來了

00:08:38 - 00:08:40
什麼是字，說什麼東西是什麼行為？

00:08:40 - 00:08:41
事實156

00:08:42 - 00:08:44
說個案變更是一個行政處分

00:08:45 - 00:08:48
是狀況為典型的個案狀況，為對人一般處分

00:08:49 - 00:08:49
這要記起來

00:08:49 - 00:08:53
因為這個是意識很常見的一個辨別的對象

00:08:53 - 00:08:59
所以選擇題選項裡面就考你，個案變更是什麼行為，是156，他可能是處分典型的

00:08:59 - 00:09:01
也可能是對人一般處分

00:09:02 - 00:09:02
好

00:09:02 - 00:09:04
這個是非常常考的一個選項

00:09:05 - 00:09:06
那4156啊

00:09:07 - 00:09:08
它是一個非常古老的事物

00:09:08 - 00:09:10
比我們全班都老,我保證

00:09:10 - 00:09:11
比我還老

00:09:11 - 00:09:12
所以這個156很久以後呢

00:09:13 - 00:09:14
這個都市計畫呢

00:09:14 - 00:09:17
它有很多種變更的需求嘛

00:09:17 - 00:09:19
這個個案變更是改小小的

00:09:20 - 00:09:24
就好像讀書計畫，你可能就做了一季三個月，一定要做一個通盤檢討嘛

00:09:24 - 00:09:28
所以呢，我們紅色呢，就是都市計畫的通盤檢討

00:09:28 - 00:09:32
它是一個大範圍的，然後把一個都市計畫做一個完整的掃視

00:09:32 - 00:09:34
然後呢看看下一步會怎麼做

00:09:34 - 00:09:39
所以在這個大範圍的掃視裡面呢，我們的通盤檢討呢，就會變得影響範圍更大了

00:09:40 - 00:09:45
所以這個通盤檢討呢，既然影響範圍更大，然後讓很多人都覺得說受不了

00:09:45 - 00:09:47
可是大法官就一直卡著什麼

00:09:47 - 00:09:47
好

00:09:47 - 00:09:49
應該說食物界啦

00:09:49 - 00:09:50
食物界

00:09:50 - 00:09:51
就一直卡著什麼

00:09:51 - 00:09:56
這個通盤檢討，這個大法官以前並沒有提過這個東西呢

00:09:56 - 00:09:57
你只有156在這裡講呢

00:09:57 - 00:09:59
所以就發揮了什麼

00:09:59 - 00:10:00
每次你

00:10:00 - 00:10:01
大法官說一動,

00:10:01 - 00:10:04
行政法院就動一動的這樣的一個很保守的精神。

00:10:04 - 00:10:05
最高法院

00:10:05 - 00:10:06
最高行政法院就一直抓著

00:10:06 - 00:10:10
啊你看這個156只說個案變更是處分

00:10:10 - 00:10:11
所以反面解釋

00:10:11 - 00:10:13
我們通盤檢討就不是處分

00:10:13 - 00:10:14
你去對比一下,

00:10:14 - 00:10:17
如果影響到少數的特定人或少數的可得特定之人,

00:10:17 - 00:10:18
都可以救濟了,

00:10:18 - 00:10:20
啊那廣泛被影響的通盤檢討卻不能救濟,

00:10:20 - 00:10:20
很衰嘛,

00:10:20 - 00:10:21
對不對？

00:10:21 - 00:10:21
好，

00:10:22 - 00:10:23
所以基於不告不理，

00:10:23 - 00:10:24
這樣很衰的狀況過很久，

00:10:24 - 00:10:25
好不容易有一個人，

00:10:26 - 00:10:27
在民國90幾年碰到一個case,

00:10:28 - 00:10:29
好不容易有機會了,

00:10:29 - 00:10:31
所以就造就了四之742。

00:10:32 - 00:10:32
好,

00:10:32 - 00:10:34
這個四之742的限值呢,

00:10:34 - 00:10:36
我是說引發這個案件的一個被害人,

00:10:36 - 00:10:37
他是在士林,

00:10:37 - 00:10:38
臺北市的士林。

00:10:38 - 00:10:41
那我們都知道士林過去外雙溪有那個故宮,

00:10:42 - 00:10:43
那那個故宮旁邊,

00:10:43 - 00:10:44
現在有一個加油站嘛,

00:10:45 - 00:10:46
就是它出口出來有個加油站。

00:10:46 - 00:10:48
那個加油站曾經被劃歸為，

00:10:48 - 00:10:50
就是它可以去蓋加油站，

00:10:50 - 00:10:53
但是呢後來因為鄰近故宮，

00:10:53 - 00:10:56
他就又被劃掉，也不能做這個加油站了。

00:10:56 - 00:10:58
所以他是因為被通盤檢討更改之後，

00:10:58 - 00:11:19
他原本可以

00:11:19 - 00:11:40
蓋加油站。

00:11:40 - 00:11:42
畢生功力存了一筆錢買了這個東西，

00:11:42 - 00:11:44
想說退休弄個加油站之類的。

00:11:44 - 00:11:46
結果沒想到這個不能蓋加油站了。

00:11:46 - 00:11:47
那他就被影響了。

00:11:48 - 00:11:49
被影響的通盤檢討，

00:11:49 - 00:11:49
講反了，

00:11:49 - 00:11:51
被通盤檢討影響之後卻不能救濟。

00:11:51 - 00:11:52
他就很怒。

00:11:52 - 00:11:54
一路從這個下面的下級審,

00:11:54 - 00:11:55
一路打到上面。

00:11:56 - 00:11:56
還他清白,

00:11:57 - 00:11:58
所以故事講太多了,

00:11:58 - 00:11:59
我們把它縮短一點。

00:12:00 - 00:12:00
是個案而定

00:12:00 - 00:12:03
有可能是部特定對象，而他是法規，也有可能是這個特定或可得特定對象是處分

00:12:03 - 00:12:07
那在看講義之前也必須要做最後強調

00:12:10 - 00:12:13
我們這邊的法規等於法規命令嗎

00:12:13 - 00:12:16
不是喔，這邊的法規就是抽象的法規而已

00:12:16 - 00:12:21
他可能是法律，他可能是命令，他也可能是自治條例

00:12:21 - 00:12:24
所以這邊大法官只講說他是法規，所以你不要想太多

00:12:24 - 00:12:24
好

00:12:24 - 00:12:26
那我們來看一下講義

00:12:29 - 00:12:32
前幾年那塊是零地還是空地喔

00:12:32 - 00:12:34
這這一兩年經過它果然蓋起來了

00:12:34 - 00:12:38
大家可以去見證一下742的一個發展的一個現況

00:12:38 - 00:12:39
好

00:12:39 - 00:12:40
那你來看一下316頁

00:12:41 - 00:12:43
316頁請看一下上面的括號二

00:12:44 - 00:12:47
都市計畫通盤檢討的這個性質,請看第一行

00:12:48 - 00:12:55
陳前世至一指都市計畫通盤檢討過往及未任限制一定區內的人民增加其負擔,就不是處分

00:12:55 - 00:13:00
這是因為我們食物有個趨勢,而後你當律師的時候就可以抓那個趨勢

00:13:00 - 00:13:04
這個趨勢就是大法官說什麼,然後最高行政反面解釋

00:13:04 - 00:13:07
因為他喜歡把大法官帶來的影響弄到最小

00:13:07 - 00:13:09
這是一個他很常見的心理反應

00:13:09 - 00:13:09
好

00:13:10 - 00:13:11
這時候下一段

00:13:11 - 00:13:19
不過後來，陳有臺北市民A所有的使用分區原市加油站用地，透過呈報內政部核定後，發布這個B區都市計畫通盤檢討案

00:13:20 - 00:13:21
變更為交通用地

00:13:21 - 00:13:23
A不服細部通盤檢討案提起訴願不受理

00:13:23 - 00:13:24
停

00:13:24 - 00:13:25
為什麼不受理

00:13:26 - 00:13:28
因為在那個當下他被當作不是處分，所以不受理啊，看懂了嗎

00:13:30 - 00:13:30
所以他就很怒啊

00:13:30 - 00:13:33
啊，我的這個畢生加油站的夢想怎麼辦，誰來還我這個站長夢

00:13:34 - 00:13:35
所以下一段

00:13:35 - 00:13:37
是至742及做了補充解釋

00:13:38 - 00:13:41
那我們放慢一點，各位同學值得聽更細的東西

00:13:41 - 00:13:43
為什麼這邊是補充解釋

00:13:44 - 00:13:45
為什麼不是別的名字的解釋

00:13:46 - 00:13:47
補充解釋是專有名詞

00:13:48 - 00:13:53
補充解釋的意思就是說，當前面有系列字詞沒有講清楚的時候

00:13:53 - 00:13:56
大法官把它追加講得更清楚，這種專有名詞就叫補充解釋

00:13:57 - 00:13:58
那我就問他補充誰

00:13:59 - 00:14:00
他補充156

00:14:00 - 00:14:00
我們講新的，所以大家就補充156嘛，好，我們往下念。

00:14:04 - 00:14:05
指出雙重定性，

00:14:05 - 00:14:07
其表示按通盤檢討對原都市計畫的主要計畫、

00:14:07 - 00:14:10
細部計畫所做的必要變更屬法規性質並非處分，

00:14:10 - 00:14:13
請你把<u>法規性質</u>畫一下底線寫上一，

00:14:13 - 00:14:14
這是第一種。

00:14:19 - 00:14:19
好。

00:14:21 - 00:14:22
然後往下念哦,

00:14:22 - 00:14:27
然由於定期通盤檢討可能納入都市計劃內的範圍並無明確限制,

00:14:27 - 00:14:32
其個別項目之內容有無直接限制一定區域內特定人或可得對應之人

00:14:32 - 00:14:33
的

00:14:33 - 00:14:39
權益或增加需負擔不能一概而論,什麼叫不能一概而論,就區分了嘛,就是一半是有法規,一半可能不是法規啊,那怎麼辦?

00:14:39 - 00:14:47
往下念,訴願機關或行政法院自應就個案審查定期通盤檢討個別項目之具體內容,判斷其有無個案變更之性質。

00:14:47 - 00:14:48
所以呢,往下出體字。

00:14:49 - 00:14:56
如今認定有個案變更為新增處分之性質者，基於有權力及有救濟之意旨，應許其該部分提起訴願，請把該部分圈起來。

00:14:57 - 00:14:58
這個該部分會是什麼性質？

00:14:59 - 00:15:01
那個該部分為什麼後面可以去提訴願？

00:15:02 - 00:15:03
難道是賄賂法官嗎？

00:15:03 - 00:15:04
不是啊，它是處分嘛，怎麼可能賄賂法官，想那麼多。

00:15:06 - 00:15:07
好。

00:15:08 - 00:15:10
講到法官，今天有很大的時事喔。

00:15:11 - 00:15:13
我在過陽街上課，我都忘記了。

00:15:13 - 00:15:15
下課再想起來，今天柯文哲被放出來了，普天同慶。

00:15:16 - 00:15:17
好。

00:15:17 - 00:15:19
這個我們看一下這個個案變更這邊。

00:15:20 - 00:15:26
個案變更是否有處分之性質，基於有權力及有救濟之意旨，應許其該部分提起訴願或訴訟。

00:15:26 - 00:15:27
所以該部分

00:15:28 - 00:15:30
是另外一種可能的意思，它不是每一次都會有喔。

00:15:30 - 00:15:32
好，我們總結一下。

00:15:33 - 00:15:35
在考試上來講，你必須知道一件事情。

00:15:35 - 00:15:36
好，我走過頭了。

00:15:36 - 00:15:37
來，請看黑板這邊。

00:15:39 - 00:15:42
處分的定性必須要扣緊在92條的元素，然後其中一個是特定對象或可得特定對象或對公務的四個動作。

00:15:46 - 00:15:50
所以為什麼個案變更在156會被解釋為處分？

00:15:50 - 00:15:53
因為個案變更是改變小區域。

00:15:53 - 00:15:57
所以它可能達到特定的某甲，或者是將來可得特定的這些人，所以它會是這個行政處分。

00:15:59 - 00:15:59
那另外一方面

00:16:00 - 00:16:00
請開黑板。

00:16:00 - 00:16:03
我們的通盤檢討，因為它範圍影響更大，所以742就特別明定就是說，哎呀，你們不要再保守啦，我就寫字給你看啊，白紙黑字啊，因為範圍很大，所以可能會影響到不特定人。

00:16:11 - 00:16:15
因為都市計畫它像一本書，所以這一頁可能影響到不特定人。

00:16:15 - 00:16:19
那翻翻翻翻翻下幾頁，可能會影響到特定人或可得特定人。

00:16:19 - 00:16:21
所以它可能是兩個以上的性質喔，這並不矛盾喔，OK。

00:16:23 - 00:16:23
好。

00:16:23 - 00:16:29
所以我們抓準它的項目跟字之後，請記得這個是意識很容易出現在選項裡面的。

00:16:32 - 00:16:36
那我們來看一個考古題，我相信你現在就能夠瞭解了，請看一下318頁。

00:16:41 - 00:16:45
318頁，請看經典試題的第一題，第一行。

00:16:45 - 00:16:51
假人民宅坐落在嘉義縣仁義潭風景特定區，被劃定為公園區。

00:16:51 - 00:16:54
嘉義縣政府第一次通盤檢討時改變為保安保護區。

00:16:55 - 00:16:55
我就問。

00:16:56 - 00:17:00
先不要想太多，請問這樣變動，如果你在那個區域內，你有沒有被影響？

00:17:00 - 00:17:03
你當然被影響啊，因為你是從公園區變成是保安區。

00:17:03 - 00:17:08
那你這個東西，你的房子處分說不定就增加困難。

00:17:08 - 00:17:10
所以你先跳過中間，請看下面的括號一。

00:17:12 - 00:17:17
試問都市計畫的通盤檢討跟個別變更性質是否有差異？

00:17:17 - 00:17:20
請問這個性質的差異，你要怎麼去切入？

00:17:21 - 00:17:22
在排版上你要怎麼排？

00:17:23 - 00:17:24
先把兩個分開寫啊。

00:17:24 - 00:17:27
請問個案變更依照什麼是什麼東西？

00:17:27 - 00:17:31
個案變更156是處分或者是對人一般處分，對不對？

00:17:31 - 00:17:33
那請問通盤檢討是什麼？

00:17:33 - 00:17:35
通盤檢討就是剛剛講的，一就是可能是法規性質。

00:17:37 - 00:17:40
二、或許該部分可能提起訴願或行政訴訟，那是二嘛，對不對？

00:17:40 - 00:17:43
剛才忘記叫你標二了，你自己標一下。

00:17:44 - 00:17:45
第一部分是法規性質，第二部分是或許部分的或。

00:17:47 - 00:17:49
那就是二，它第二種可能是處罰嘛。

00:17:50 - 00:17:50
哦。

00:17:51 - 00:17:53
在我們的316頁，你有緣的話，你聽到就標記一下。

00:17:55 - 00:17:57
你這個你懶的話，你至少要記起來。

00:17:58 - 00:17:59
好，該部分。

00:17:59 - 00:17:59
好，大家標好了嗎？

00:18:00 - 00:18:01
好，我們翻回來。

00:18:01 - 00:18:09
好，所以呢，你看一下那個得分關鍵字，請問你看到通盤檢討跟個別變更，是否就能夠想到右邊的這個框框？

00:18:09 - 00:18:16
那這個框框寫給你喔，不是寫這個身體健康的，也不是抄心經抄給你喔，那個不是迴向給你用的，這個東西是請你要記得，看到那兩組字。

00:18:19 - 00:18:23
通盤檢討跟個案變更，你一定要秒想到這兩號四字。

00:18:24 - 00:18:27
這個是怎麼樣,學到一個程度會有的膝反射。

00:18:28 - 00:18:29
請你把它建立起來。

00:18:29 - 00:18:29
哦。

00:18:30 - 00:18:33
好,那我們就學完這號四字了。

00:18:33 - 00:18:34
那我們也學完這個元素了,所以我們來看一下黑板。

00:18:36 - 00:18:40
認定一個行為，它是不是92條的處分，它會影響到救濟的路徑，所以它區別是超級大。

00:18:42 - 00:18:44
因此這六個元素你都要學完啊。

00:18:44 - 00:18:46
接下來我們直接看黑板，我們來看第五個元素。

00:18:47 - 00:18:48
第五個元素是對外。

00:18:50 - 00:18:52
好，這個講一個很直白的例子。

00:18:52 - 00:18:56
假設你是行政機關，請問你底下是不是宰相肚裡能撐船，有好多人？

00:18:57 - 00:19:02
所以如果你對你底下的公務員說：「來，你們這些公務員，死公務員，明天給我交5000字的報告。」

00:19:02 - 00:19:05
請問你們叫他交5000字的報告，來我們看黑板。

00:19:05 - 00:19:06
你是不是機關？啊，你是。

00:19:06 - 00:19:09
請問你是不是行使公權力交報告？是，你是不是片面？

00:19:09 - 00:19:12
沒有啦，沒得商量的，你就是5000字報告給我交過來，那你是不是針對特定公務員？

00:19:14 - 00:19:16
問題來了，這個元素為什麼沒有發動？

00:19:17 - 00:19:23
你對你宰相肚裡的5000個公務員說，你給我交報告的話，這個是對你組織內部裡面的人。

00:19:23 - 00:19:26
所以這個東西再有法律效果，他都不會是行政處分。

00:19:27 - 00:19:30
他是把這些組織內的人去做一些。

00:19:30 - 00:19:32
這些這個組織內的調動。

00:19:32 - 00:19:34
所以這是一個內部的法律效果。

00:19:34 - 00:19:38
所以相對於此，我們的行政處分是強調機關對外部的人。

00:19:38 - 00:19:40
所以呢，比方說罰單。

00:19:40 - 00:19:41
比方說財務處分。

00:19:41 - 00:19:43
比方說補助的準許。

00:19:43 - 00:19:46
這個都是對機關外部的人去做的一些指示。

00:19:46 - 00:19:48
好，所以這邊先講一個考試的點。

00:19:50 - 00:19:50
哦。

00:19:54 - 00:19:55
以對外性來講。

00:19:55 - 00:19:55
呃。

00:19:55 - 00:19:55
呃。

00:19:55 - 00:19:55
呃。

00:19:55 - 00:19:56
呃。

00:19:56 - 00:19:56
呃。

00:19:56 - 00:19:56
呃。

00:19:56 - 00:19:57
呃。

00:19:57 - 00:19:57
呃。

00:19:57 - 00:19:57
呃。

00:19:57 - 00:19:58
呃。

00:19:58 - 00:19:58
呃。

00:19:58 - 00:19:58
呃。

00:19:58 - 00:19:58
呃。

00:19:58 - 00:19:59
呃。

00:19:59 - 00:19:59
呃。

00:19:59 - 00:19:59
呃。

00:19:59 - 00:20:00
呃。

00:20:00 - 00:20:00
羅斯丁，下班之後他就變老百姓，或者是在這個跟公務員互動的時候，他也有人民的那一面。

00:20:06 - 00:20:08
比方說你們就是公務員某甲，

00:20:08 - 00:20:10
結果呢你們要被核定退休了。

00:20:11 - 00:20:16
在核定退休的時候,你們在核定退休的那一面,其實就是展現了人民要退休的那一面嘛

00:20:16 - 00:20:20
所以你在那裡面,我核定你的部分,就好像把你當外人一樣,所以那個就是一個外部效果

00:20:22 - 00:20:29
對外性一般來講不會是最主要的考點,可是如果這個對外性表現在公務員上面,他就變得極扯了

00:20:29 - 00:20:29
好

00:20:29 - 00:20:30
所以我們先試

00:20:30 - 00:20:30
容一下

00:20:31 - 00:20:36
外部性就是指說對機關外部所發揮的一則特徵

00:20:36 - 00:20:41
那表現在爭議點上，最常見的機車點就是公務員這個角色

00:20:41 - 00:20:41
所以我們看一下講義

00:20:43 - 00:20:46
319頁，319頁呢，請看一下小寫五

00:20:46 - 00:20:53
什麼是外部性，這裡是指法律效果向外部具人格，括號自然人或法人發揮作用的狀態

00:20:53 - 00:20:59
我們對外部的其他人，包含有人格的這個法人，這個都是外部性

00:21:00 - 00:21:00
好

00:21:00 - 00:21:01
順著念好，這個要素是用來區別

00:21:01 - 00:21:06
機關一職權向內部構成員造成法律效果的狀態

00:21:06 - 00:21:08
這個要強調第三行這句話，什麼叫內部構成員？

00:21:09 - 00:21:15
如果你對他做法律效果，是把他當成內部螺絲釘來發揮作用的話

00:21:15 - 00:21:18
這個東西這樣的效果就會是內部法律效果

00:21:18 - 00:21:24
可是如果你瞄準的對象是外部人民的權利或者是義務，那這個時候就會把他當成是外部性

00:21:24 - 00:21:26
所以你先知道這樣的簡單區分

00:21:27 - 00:21:30
因為標準再講下去就會變成是循環論證

00:21:30 - 00:21:31
的，所以

00:21:31 - 00:21:31
你知道這樣就很夠了，再講一次

00:21:32 - 00:21:33
什麼是外部性？

00:21:34 - 00:21:36
機關對外部的人格所產生的影響

00:21:36 - 00:21:37
這個叫外部性

00:21:37 - 00:21:44
反之,如果我們是對內部的構成員,把它當成是內部螺絲釘來叫的話,這個就是內部法律效果

00:21:44 - 00:21:44
所以舉例

00:21:44 - 00:21:49
我們對公務員某甲叫他交5000字報告,這個就是把它當成是內部螺絲釘

00:21:49 - 00:21:52
為前提所叫他做的動作,所以這個是內部的法律效果

00:21:52 - 00:21:52
OK

00:21:52 - 00:21:52
好

00:21:55 - 00:21:56
那我們繼續看黑板

00:21:57 - 00:21:59
你已經熟知對外的一個定義了

00:22:00 - 00:22:02
是對外部的人格所產生的影響。

00:22:03 - 00:22:04
那麼接下來呢,我要教你一個,

00:22:05 - 00:22:08
從外部性衍生的考試的老爭議。

00:22:09 - 00:22:12
因為這個東西會突破我們的學習,

00:22:12 - 00:22:13
所以才會變成特別講。

00:22:13 - 00:22:14
再講一次,

00:22:14 - 00:22:15
什麼叫突破學習？

00:22:15 - 00:22:20
明明外部性是聚焦在對外部人格產生影響才會有外部性，

00:22:21 - 00:22:21
但是呢，

00:22:21 - 00:22:22
在這個case裡面呢，

00:22:23 - 00:22:26
我們就硬生生地把沒有外部效果的動作。

00:22:26 - 00:22:27
把它強行解為有外部性,

00:22:28 - 00:22:29
而當成是處分。

00:22:29 - 00:22:30
那為什麼要這麼繞呢？

00:22:31 - 00:22:32
主要是起因於某甲。

00:22:33 - 00:22:34
某甲這個該死的某甲,

00:22:34 - 00:22:35
他又欠錢了。

00:22:35 - 00:22:37
所以欠錢的這個時候呢，

00:22:37 - 00:22:39
我們的這個財政部就盯上他了。

00:22:40 - 00:22:41
那財政部盯上他之後呢，

00:22:42 - 00:22:43
這個地方我們就寫發現。

00:22:44 - 00:22:45
發現他欠稅啦,

00:22:45 - 00:22:46
所以這個時候呢,

00:22:46 - 00:22:47
財政部呢,

00:22:47 - 00:22:49
他只有這個課稅的一個權限,

00:22:49 - 00:22:51
他並沒有把人家凍結在國內的權限,

00:22:51 - 00:22:52
所以這個時候他就緊急通知

00:22:53 - 00:22:54
我們的警政機關。

00:22:55 - 00:22:55
好,

00:22:55 - 00:22:57
這邊是一個通知的東西。

00:22:58 - 00:22:59
那麼我們的警政機關呢,

00:23:40 - 00:23:41
在接獲財政部通知之後，

00:23:41 - 00:23:42
就做出第三個，

00:23:42 - 00:23:44
就是進管處分。

00:23:44 - 00:23:46
所以某甲有一天拉了他的這個行李箱，

00:23:47 - 00:23:48
跑到這個桃園機場。

00:23:48 - 00:23:51
想要去看他在美國的兒子、孫女之類的,

00:23:51 - 00:23:51
哇靠,

00:23:51 - 00:23:52
結果沒有想到,

00:23:52 - 00:23:55
在這個海關門口就被擋下來了,

00:23:55 - 00:23:57
因為他被下了一個境管處分。

00:23:57 - 00:23:58
所以這個時候呢,

00:23:58 - 00:24:00
某甲想要對這個金管處分

00:24:00 - 00:24:02
好,他真的把這個處分給幹掉了,可是呢財政部這邊才是真正的兇手啊

00:24:04 - 00:24:06
有源源不絕這樣的通知,那他這個將來被金管處分的可能性就會是一直保持在那邊

00:24:10 - 00:24:14
所以如果你是某甲,你殺掉一個金管處分,你背後的這個財政部千千萬萬個這樣的未來的這樣的蠢蠢欲動,你是無法防止的

00:24:19 - 00:24:22
所以這個時候行政法院83年的時候想到一個很好的方法，83年嘛

00:24:24 - 00:24:25
程序法都沒上路嘛

00:24:25 - 00:24:27
所以那時候對行政處分的定義還不是很穩定

00:24:28 - 00:24:29
於是她想了一個方法

00:24:29 - 00:24:30
哎呀

00:24:30 - 00:24:36
財政部啊，既然啊，通知啊，會對人民啊，做出一個二分之一的副本啊

00:24:37 - 00:24:39
而且啊，財政部才是真正的兇手啊

00:24:39 - 00:24:41
那這個副本就當處分好了啦

00:24:41 - 00:24:41
你看嘛

00:24:42 - 00:24:46
財政部是對儘管機關做一個內部的通知

00:24:46 - 00:24:49
既然財政部是兇手，而且通知是起點，那我們就把這個財政部內部的通知強行解為行政處分。

00:24:54 - 00:24:54
好，問題來了。

00:24:55 - 00:24:58
財政部的通知，把它強行解為行政處分。

00:24:58 - 00:25:00
這個時候是動到哪個要素？

00:25:01 - 00:25:01
他

00:25:02 - 00:25:03
他是機關

00:25:03 - 00:25:03
他是片面的

00:25:03 - 00:25:05
然後他有某種法律效果,那這個時候動到哪個要素

00:25:07 - 00:25:10
他強行動到對外法律效果的部分,因此呢

00:25:12 - 00:25:12
好

00:25:12 - 00:25:14
雖然83年的決議

00:25:15 - 00:25:15
他

00:25:15 - 00:25:17
把它當成是行政處分

00:25:17 - 00:25:20
但是他變更了我們對外部性的認知

00:25:20 - 00:25:21
不過那是83年的事，好，我們收攏一下

00:25:22 - 00:25:24
講這個不是給你考古喔

00:25:24 - 00:25:27
因為83年這個決議到現在還是很好用

00:25:27 - 00:25:29
所以我們先用一個簡潔的模式來記憶這件事情

00:25:30 - 00:25:32
請問我們在講處分的哪個元素

00:25:33 - 00:25:33
對外

00:25:34 - 00:25:38
所以呢這邊呢,有一個會發生外部的一個常見爭議

00:25:38 - 00:25:42
那這個外部性的常見爭議,它是建立在什麼樣的一個行為上

00:25:43 - 00:25:43
待會講義有

00:25:43 - 00:25:44
所以先一口氣聽喔

00:25:45 - 00:25:48
請問這個處分是經過幾個機關以上協力完成的

00:25:49 - 00:25:49
來

00:25:50 - 00:25:50
他

00:25:50 - 00:25:50
一個機關

00:25:51 - 00:25:52
兩個機關

00:25:52 - 00:25:55
所以這個處分是經過兩個以上機關協力完成的

00:25:55 - 00:25:59
所以這種處分有個專有名詞，請你一定要記起來，叫多階段行政處分。

00:26:00 - 00:26:00
處分。

00:26:00 - 00:26:02
多階段行政處分。

00:26:02 - 00:26:03
好。

00:26:03 - 00:26:04
所以這邊請你短暫記一下。

00:26:04 - 00:26:04
來，第一個喔。

00:26:07 - 00:26:12
對外性常見爭議的第一個點就是多階段行政處分。

00:26:13 - 00:26:17
在多階段行政處分這邊呢，我們很容易產生對外的認定。

00:26:18 - 00:26:19
好，那請你繼續看黑板。

00:26:20 - 00:26:25
多階段行政處分下，我們常見的爭議，不是停留在誰有外部性而已。

00:26:25 - 00:26:27
我們通常會這個比較回的問。

00:26:27 - 00:26:32
在多階段行政處分下，你要以誰為被告比較好救濟？

00:26:32 - 00:26:33
所以你注意看。

00:26:34 - 00:26:35
我們以儘管機構為被告嗎？

00:26:35 - 00:26:37
這個時候我們就是幹掉這個處分。

00:26:38 - 00:26:40
可是這個財政部沒辦法叫過來。

00:26:40 - 00:26:40
好，那怎麼辦？

00:26:40 - 00:26:43
所以呢，83年才會說，來，我們做另外一種方法。

00:26:44 - 00:26:51
我們呢，就把這個財政部的副本，強行解為是行政處分，然後叫他針對副本去把它撤掉。

00:26:51 - 00:26:53
這樣看是就天下太平了。

00:26:53 - 00:26:54
所以請回到黑板這邊。

00:26:56 - 00:27:00
在認定一個行為有沒有外部性的時候。

00:27:00 - 00:27:08
在多階段行政處分之下，這時候他就會把問題變成是，請問這個多階段行政處分哪邊有處分發生。

00:27:09 - 00:27:10
然後你要以誰為被告。

00:27:10 - 00:27:11
這這邊要分成兩說。

00:27:12 - 00:27:15
一個是以這個前階段機關為被告。

00:27:16 - 00:27:18
前階段機關就是指財政部。

00:27:18 - 00:27:20
然後你就要這邊引83年決議。

00:27:21 - 00:27:21
可以嗎？

00:27:21 - 00:27:22
會不會太快？

00:27:22 - 00:27:23
這邊講義都有喔。

00:27:23 - 00:27:25
那另外一種說法就是後階段機關。

00:27:26 - 00:27:30
那後階段機關的話就是以儘管處分這邊當作是最後。

00:27:30 - 00:27:31
你要去打的處分。

00:27:31 - 00:27:32
然後以他為被告。

00:27:32 - 00:27:35
那只是說財政部這邊要怎麼叫他閉嘴呢。

00:27:35 - 00:27:36
這邊我們待會看講義再講。

00:27:37 - 00:27:37
所以。

00:27:38 - 00:27:39
我這邊收攏最後一次兩句話。

00:27:40 - 00:27:45
在外部性這個因素下，他第一個常見的爭議是多階段行政處分。

00:27:46 - 00:27:46
因為。

00:27:47 - 00:27:50
這個時候副本明明沒有法律效果。

00:27:50 - 00:27:57
為了讓前階段機關可以去被救濟，對不起，被制裁，這個時候我們就要把副本強行解為是行政處分。

00:27:57 - 00:27:59
83年的決議。

00:27:59 - 00:28:00
那另外一說就是。

00:28:00 - 00:28:01
我們不要扭曲程序法了,

00:28:01 - 00:28:02
程序法好可憐,

00:28:02 - 00:28:06
所以我們就以後階段的稽徵機關為處分機關，然後以它為被告,

00:28:06 - 00:28:08
可是財政部要怎麼拉進來？

00:28:09 - 00:28:10
這邊我們先保留一下。

00:28:11 - 00:28:11
好,

00:28:11 - 00:28:12
有沒有聽不懂問題的？

00:28:13 - 00:28:14
好，都聽懂的話，

00:28:14 - 00:28:17
我們針對這個從對外性要怎麼拉到多階段這邊，

00:28:17 - 00:28:18
我們來順一下。

00:28:19 - 00:28:19
要看得懂喔,

00:28:19 - 00:28:21
上課聽的東西講義都在上面喔。

00:28:22 - 00:28:22
好,

00:28:22 - 00:28:24
來你看一下319頁,

00:28:24 - 00:28:26
319頁的最下面兩行

00:28:26 - 00:28:26
你看第一行,

00:28:27 - 00:28:30
前述外部性的判斷衍生兩個常考的爭議,

00:28:30 - 00:28:31
來，你看括號一,

00:28:31 - 00:28:32
處分作成前,

00:28:32 - 00:28:35
如果經過同個主體下其他機關同意或表示意見,

00:28:36 - 00:28:37
好，這個使得為之，

00:28:38 - 00:28:39
前開處分則稱為什麼？

00:28:40 - 00:28:42
多階段行政處分，

00:28:42 - 00:28:42
有沒有看到？

00:28:43 - 00:28:43
所以呢，

00:28:43 - 00:28:47
我們在外部性的部分常常表現在多階段行政處分,

00:28:48 - 00:28:48
所以順著念,

00:28:49 - 00:28:52
前開處分若經其他機關同意,

00:28:52 - 00:28:53
同時製作副本與人民,

00:28:54 - 00:28:55
是否即具外部性?

00:28:55 - 00:28:58
若發生爭議應向哪個機關來提起救濟為宜？

00:28:58 - 00:29:02
這個就是在外部性下最常考爭議的地方。

00:29:02 - 00:29:05
就是多階段行政處分的三腳關係。

00:29:05 - 00:29:07
這樣子有聽懂它的這個坐落之處了嗎？

00:29:07 - 00:29:08
好。

00:29:08 - 00:29:09
那這個時候呢,

00:29:09 - 00:29:11
我們已經幫你整理為兩說了,

00:29:11 - 00:29:13
所以你過來你看一下321頁。

00:29:14 - 00:29:15
321頁這邊,

00:29:16 - 00:29:19
多階段行政處分既經兩個以上機關做成,

00:29:19 - 00:29:21
應如何提起徵訟為宜？

00:29:21 - 00:29:22
這時候請看：

00:29:22 - 00:29:23
等一下再看閃電命中。

00:29:23 - 00:29:24
你先看下面的括號，

00:29:25 - 00:29:26
以整理兩說如下：

00:29:26 - 00:29:27
考試可直接書寫,

00:29:28 - 00:29:29
所以呢你看括號一,

00:29:29 - 00:29:31
就前階段行為徵訟,

00:29:32 - 00:29:34
前階段行為若可視為行政處分,

00:29:34 - 00:29:35
括號,

00:29:35 - 00:29:39
前階段機關的決定為後階段處分機關依法應予尊重,

00:29:39 - 00:29:41
且具備外部性以外的處分要素,

00:29:41 - 00:29:43
並以其他方式使當事人知悉者,

00:29:43 - 00:29:46
自應向實際影響處分做成的上級機關提起訴願,

00:29:46 - 00:29:48
若不服再以提起訴訟。

00:29:48 - 00:29:49
好，請把這個

00:29:50 - 00:29:51
請幫我一個忙喔

00:29:51 - 00:29:53
請把第一行視為

00:29:54 - 00:29:55
好，把它圈起來

00:29:55 - 00:29:56
寫上三個字

00:29:56 - 00:29:57
八三決

00:29:58 - 00:29:59
八三年的決議。

00:30:03 - 00:30:07
好，當我們在引八三決的時候，不能夠憑直覺引嘛，對不對？

00:30:07 - 00:30:11
你光引八三決覺得好像太太直覺了，有點心虛，我現在帶你看一下它的原文。

00:30:13 - 00:30:15
來看320頁，請過來。

00:30:16 - 00:30:18
320頁的第二段，有沒有看到「常見之力」？

00:30:19 - 00:30:20
就讓我們一起來念，開始了。

00:30:21 - 00:30:25
常見之力，如財政部函請入出，

00:30:25 - 00:30:28
內政部入出境管理局，

00:30:28 - 00:30:32
對申請出境的人做成拒絕出境處分時，且

00:30:32 - 00:30:37
同時將本函副本送達於境管之人，對此，行政法院83年，這邊給你考古一下，為什麼前面沒有最高？

00:30:37 - 00:30:42
因為民國83年全國只有一個行政法院，他沒有最高跟普通的了，他就是一個。

00:30:44 - 00:30:46
以前的人要打訴訟不簡單，再往下。

00:30:47 - 00:30:51
83年3月份聽章平事聯繫會議指出，好，營利事業欠稅其負責人，是否有限制出境之必要，悉由財政部決定。

00:30:58 - 00:31:01
內政部入出境管理局無從審查，財政部決定是否妥當，是。

00:31:01 - 00:31:07
財政部函請該侷限製出境，同時將副本送達於原告時，即以發生法律效果及為行政處分。

00:31:07 - 00:31:10
所以這個決議他扭曲了哪個元素？

00:31:11 - 00:31:12
他扭曲了外部性，然後我們就把副本當處分了。

00:31:14 - 00:31:16
好，那我請問你，如果學弟妹跑來問你，學長姐，為什麼這個副本會是行政處分，有什麼必要？

00:31:20 - 00:31:25
因為我們要這個副本的主人拿去當被告，再講一次。

00:31:26 - 00:31:31
因為這個財政部才是始作俑者，所以我們就為了要讓這個始作俑者進到訴訟，我們才強行把這邊的副本解為處分，讓他可以當被告，這是83年的做法。

00:31:37 - 00:31:39
但是我們已經講到爛掉了。

00:31:40 - 00:31:44
請問這個財政部的決定，我是說副本強行解為處分，我們會破壞哪個元素？

00:31:45 - 00:31:46
外部性啊。

00:31:46 - 00:31:47
對，所以另外一說。

00:31:48 - 00:31:49
另外一說你也要記，另外一說認為我們不要找前階段的財政部了，我們要找後階段的。

00:31:54 - 00:31:57
這時候再想辦法把財政部拉進來就好，所以我要解謎了，請問。

00:32:00 - 00:32:02
以後階段的處分為準

00:32:02 - 00:32:03
然後把財政部拉進來

00:32:04 - 00:32:04
要怎麼拉？

00:32:05 - 00:32:07
請你用一個法理，不要用死背的

00:32:07 - 00:32:08
來，你看黑板。

00:32:09 - 00:32:11
如果我們以金管機關為被告，

00:32:12 - 00:32:17
在它被告的過程中，然後把財政部拉到這個被告裡面的訴訟，

00:32:17 - 00:32:17
那我們要怎麼拉？

00:32:18 - 00:32:20
這在訴訟上有專有的方法，

00:32:20 - 00:32:21
這個叫訴訟參加。

00:32:22 - 00:32:25
那在訴訟參加裡面呢，因為呢，這個，

00:32:26 - 00:32:27
被告是金管機關，

00:32:27 - 00:32:28
然後財政部是來幫忙的，

00:32:28 - 00:32:31
所以在這麼多的參加裡面，其實沒有很多啦，

00:32:31 - 00:32:31
三種。

00:32:32 - 00:32:34
在三種來叫他參加的這個訴訟的機制裡面，

00:32:34 - 00:32:36
因為是來幫他的，所以叫輔助參加。

00:32:37 - 00:32:39
這個在行政訴訟法第44條，

00:32:39 - 00:32:41
就讓我們來一起拜讀一下，

00:32:41 - 00:32:42
請看一下你的講義。

00:32:43 - 00:32:43
好,

00:32:44 - 00:32:46
請看一下你的322頁。

00:32:49 - 00:32:51
322頁，請看一下括號2，

00:32:51 - 00:32:52
看到了嗎？

00:32:52 - 00:32:56
來，你看第一行，可參考最高行91年判字2319號判例。

00:32:57 - 00:33:01
處分的作成需兩個以上機關本於職權先後為多階段行政處分，

00:33:01 - 00:33:04
此具具有處分性質者，原則上為後階段之行為，

00:33:05 - 00:33:06
即直接對外發生效果之部分。

00:33:07 - 00:33:12
人民若對多階段處分若有不服，故不妨對最後作成之處分機關提起訴訟。

00:33:12 - 00:33:15
為審查之範圍則包含各階段處分是否適法。

00:33:15 - 00:33:16
來，你看下一段。

00:33:16 - 00:33:17
因此，

00:33:18 - 00:33:25
最高行政法院94號判決指出，協力因在行政內部的行為，未對外發生效力，並非行政處分。

00:33:25 - 00:33:26
喔，你看他講誰？

00:33:27 - 00:33:29
這個協力是內部的。

00:33:30 - 00:33:31
那你覺得他在講誰？

00:33:31 - 00:33:33
他在講內政部的副本啊，你有沒有看到？

00:33:33 - 00:33:34
再往下，

00:33:35 - 00:33:38
為對方效力並非處分，人民無從單獨對協力提起爭訟。

00:33:39 - 00:33:41
因而對最後作成處分提起訴訟時，

00:33:42 - 00:33:49
行政法院就協力機關的協力行為應一併審查合法性，並得依訴訟法44條第一項命協力機關參加訴訟。

00:33:49 - 00:33:52
這個參加是44條的輔助參加。

00:33:53 - 00:33:56
那為什麼叫輔助，就跟灌籃高手的名言一樣，左手只是輔助。

00:33:56 - 00:34:00
所以這個地方，他是來幫他的這個

00:34:00 - 00:34:01
投手，儘管機關來投球的。

00:34:01 - 00:34:04
所以這個是輔助參加。

00:34:04 - 00:34:06
好,bytheway,閒聊一下。

00:34:06 - 00:34:12
這個前兩三年呢,針對訴訟參加,我們考了這個叫獨立參加的部分,

00:34:12 - 00:34:14
不過那個是行政訴訟的章節,

00:34:14 - 00:34:18
我們下個冊,這到時候緣分成熟了,我們再來講。

00:34:18 - 00:34:19
現在講就太多了。

00:34:19 - 00:34:21
好，所以請看一下黑板。

00:34:23 - 00:34:28
外部性的爭議，它常出現在第一個是多階段行政處分下的結構。

00:34:28 - 00:34:32
因為呢，我們在多階段行政處分下，為了讓使用人進到訴訟，

00:34:33 - 00:34:36
我們就強行地把前階段的複本會解為這個處分。

00:34:36 - 00:34:38
它破壞了外部的一個定型。

00:34:39 - 00:34:40
但相對而言,那是83年的作品,

00:34:40 - 00:34:43
我們沒道理都已經2025年了,還在那邊83年,

00:34:43 - 00:34:45
所以呢,以後處分為主,

00:34:46 - 00:34:50
那我們再借用訴訟法上的什麼東西,在訴訟上把它拉進來,

00:34:50 - 00:34:51
這是一個程序面的動作啊,

00:34:52 - 00:34:53
所以是輔助參與,

00:34:53 - 00:34:57
等於是後階段處分機關為主，再做一個輔助參與。

00:34:58 - 00:35:01
那各位，我們好不容易鋪陳完之後呢，我就要告訴你，

00:35:02 - 00:35:05
這樣的一個東西，它是會被考出來的。

00:35:05 - 00:35:08
比方說他考上輔大的公法組法，這個入學題。

00:35:08 - 00:35:10
請你看一下323頁。

00:35:11 - 00:35:15
好，我念完之後，請你告訴我，它的結構是不是跟黑板上一模一樣？

00:35:15 - 00:35:16
啊對。

00:35:16 - 00:35:18
所以你們先看一下，我直接畫給你看好了。

00:35:18 - 00:35:19
你們先看一下。

00:35:19 - 00:35:20
好，這題要看了。

00:35:32 - 00:35:33
好，我要畫完了，就是這麼簡單。

00:35:34 - 00:35:36
你們看完了嗎？看不完也沒關係，很正常。

00:35:36 - 00:35:38
來，我跟你們講一下，為什麼我畫這麼快？

00:35:39 - 00:35:41
因為這個就是認識結構的好處,

00:35:41 - 00:35:44
我們剛剛是不是財政部，然後警政機關？

00:35:45 - 00:35:47
今天因為結構一模一樣，我只要把兩個東西替換掉就好了。

00:35:47 - 00:35:49
來，我說明一下。

00:35:49 - 00:35:51
什麼是多階段行政處分？

00:35:52 - 00:35:54
兩個以上機關協力完成,來對比一下,

00:35:54 - 00:35:57
財政部剛剛儘管機關,對不對?

00:35:57 - 00:35:58
好,所以這邊一樣啊。

00:35:59 - 00:36:00
金

00:36:00 - 00:36:00
經濟部貿調會,如果發現這邊有不正當的貿易,也就是賺到錢沒有給他課的話,那這個經濟部貿調會就會通知什麼,你看通知嘛,通知誰,財政部做他一個這個課稅處分嘛。

00:36:13 - 00:36:15
請問這個課稅處分是不是多階段行政處分？

00:36:16 - 00:36:17
是啊，對不對？

00:36:17 - 00:36:18
你看他問什麼？

00:36:19 - 00:36:20
你看他問一個問題。

00:36:21 - 00:36:22
請看一下括號一。

00:36:23 - 00:36:28
後續課稅處分是機關根據權限委託的處分，還是多階段行政處分？

00:36:29 - 00:36:30
幹我們就藐視你們智商。

00:36:30 - 00:36:33
前面不是講了嗎，這是兩個上級機關協議完成，對不對？

00:36:33 - 00:36:35
所以是什麼，權限委託嘛。

00:36:35 - 00:36:36
寫這個我幫你打死喔，這邊是多階段處分嘛，對不對？

00:36:39 - 00:36:40
前面剛剛已經講到爛了嘛。

00:36:40 - 00:36:42
好，這個是第一步而已喔。

00:36:42 - 00:36:43
你看一下括號二。

00:36:44 - 00:36:47
若假提出救濟，應以誰為被告？

00:36:47 - 00:36:48
所以這是什麼問題？

00:36:48 - 00:36:53
用被告為首，然後包裝哪邊有處分的一個問題，對不對？

00:36:54 - 00:36:56
用被告為外在的包裝，那實則在問處分在哪裡嘛，對不對？

00:36:59 - 00:36:59
好。

00:36:59 - 00:37:00
所以

00:37:00 - 00:37:00
你看黑板。

00:37:01 - 00:37:03
那處分在哪裡，有兩個情況喔。

00:37:03 - 00:37:04
一個是最典型的，來。

00:37:04 - 00:37:11
我們經濟部貿調會的這樣的一個副本的通知，根據83年決議的精神就把它解為這個行政處分，所以就要以誰為被告？

00:37:13 - 00:37:16
如果這個副本被解為處分的話，要以誰為被告？

00:37:18 - 00:37:19
經濟部貿調會嘛，對不對？

00:37:19 - 00:37:20
好。

00:37:20 - 00:37:24
那另外一方面，如果我們以財政部的課稅處分為處分的話，那請問誰是被告？

00:37:25 - 00:37:26
當然是財政部嘛，可是同一時間

00:37:27 - 00:37:30
財政部他只不過是聽經濟部貿調會的話，所以如果以財政部為被告的話，

00:37:32 - 00:37:34
要用什麼方式把經濟部拉進來？

00:37:35 - 00:37:36
44條的輔助參加。

00:37:37 - 00:37:37
所以

00:37:37 - 00:37:38
我再講一次。

00:37:38 - 00:37:39
這都是一個結構。

00:37:41 - 00:37:41
再看最後一次啊，不要一直囉嗦，不好意思喔。

00:37:44 - 00:37:51
多階段行政處分下,我們在針對哪個行為是最不爽的時候,也就是要以誰為被告的時候,會有以前階段機關為被告,跟後階段機關為被告兩個選擇。

00:37:55 - 00:37:56
那這個時候分別你要去寫對應的字跟這個

00:37:59 - 00:38:00
行

00:38:00 - 00:38:01
訴訟法上的做法，可以嗎？

00:38:01 - 00:38:02
這個結構就記起來了，我們就看過走過路過不要錯過了哈。

00:38:06 - 00:38:07
好，那這邊就結束了。

00:38:08 - 00:38:10
好，那我們來唸一下這個判決。

00:38:10 - 00:38:11
當做一個收工的動作，請看一下最下面的323頁來。

00:38:14 - 00:38:17
依最高行90年判字1603號判決指出，

00:38:17 - 00:38:21
經濟部貿調會之調查有無危害中華民國產業，

00:38:21 - 00:38:22
須三位都要發生，

00:38:22 - 00:38:24
否則課反傾銷稅的申請，

00:38:24 - 00:38:27
或者是課徵反傾銷稅的效果。

00:38:27 - 00:38:29
該等效果必是財政部決定後始發生。

00:38:30 - 00:38:30
為什麼？

00:38:31 - 00:38:33
因為他就是一個多階段處分啊，對吧？

00:38:33 - 00:38:34
好。

00:38:34 - 00:38:35
那順著念，

00:38:35 - 00:38:38
經濟部貿調會僅系財政部否準，

00:38:38 - 00:38:41
課徵反傾銷稅申請課徵反傾銷稅的過程，

00:38:41 - 00:38:43
系多階段處分中，

00:38:43 - 00:38:45
作成多不生效果之行為者。

00:38:46 - 00:38:47
所以這是一個多階段處分。

00:38:48 - 00:38:48
再來看第二段。

00:38:49 - 00:38:54
另外本件雖請財政部課徵為處分，經濟部貿調會僅參與作成過程的機關。

00:38:55 - 00:38:58
是以經濟部貿調會輔助財政部參加本件訴訟。

00:38:58 - 00:38:59
請你把參加圈起來。

00:39:00 - 00:39:02
你告訴我你剛剛背的條號是幾條？

00:39:02 - 00:39:02
啊，44條。

00:39:03 - 00:39:04
有備有保佑嘛，對不對？

00:39:04 - 00:39:05
就順順背起來了嘛，以後你只要再多背兩條就好了嘛。

00:39:05 - 00:39:08
因為它是三種參加嘛，好，好。

00:39:10 - 00:39:11
所以恭喜你哦，你已經學完。

00:39:12 - 00:39:15
這邊的這個外部性的第一個大爭議。

00:39:16 - 00:39:16
好。

00:39:17 - 00:39:20
那過來看黑板，我們就是要跟你講另外一個爭議。

00:39:20 - 00:39:21
好，我們回到黑板這邊。

00:39:22 - 00:39:24
第五個元素是外部的法律效果。

00:39:25 - 00:39:27
所以呢，我們在做外部的法律效果，主要是針對外部的人格。

00:39:28 - 00:39:32
好，所以長話短說，我們對外外部的人格會針對什麼人做？

00:39:32 - 00:39:33
人。

00:39:33 - 00:39:35
就分成這個自然人。

00:39:36 - 00:39:37
跟這個法人。

00:39:38 - 00:39:41
那法人裡面又分成私法人跟公法人。

00:39:42 - 00:39:47
那公法人裡面呢，他可能會對他做出兩種有法律效果的部分。

00:39:47 - 00:39:48
所以請問。

00:39:49 - 00:39:51
對公務員，對不起講錯。

00:39:51 - 00:39:53
對公法人做出法律效果。

00:39:53 - 00:39:54
一定就有外部性嗎？

00:39:55 - 00:39:55
不一定。

00:39:55 - 00:39:57
我們要看我們怎麼影響這個公法人。

00:39:57 - 00:40:00
如果是影響公法人的自治事項。

00:40:00 - 00:40:00
這邊就有外部性。

00:40:02 - 00:40:08
可是這個公法人如果處理的是上級的公法人所交辦的委辦事項

00:40:08 - 00:40:15
那這個時候我們雖然影響了委辦事項的操作

00:40:16 - 00:40:16
你是一個公法人

00:40:16 - 00:40:20
我把事情所謂的委辦給你，這是專有名詞

00:40:20 - 00:40:20
在委辦事項範圍內

00:40:20 - 00:40:23
他會被解讀為是內部事項

00:40:23 - 00:40:23
那為什麼我等下再講

00:40:23 - 00:40:25
好，我們先看左邊

00:40:25 - 00:40:28
如果你是一個公法人，比方說臺北市

00:40:28 - 00:40:34
那你做了一個自治事項，那這個時候這是你作為臺北市這個公法人一個很重要的一個基本要做的事情啊

00:40:34 - 00:40:39
所以我作為中華民國，我是我有的，我有我自己中華民國的法人格

00:40:39 - 00:40:44
所以如果我越界伸手伸到你臺北市這個法人格

00:40:44 - 00:40:48
那這樣跨法人格的這樣的影響，就會有外部的效果

00:40:48 - 00:40:48
好

00:40:48 - 00:40:51
好，所以這邊請你把一個字背起來

00:40:51 - 00:40:57
在臺灣，因影響自治而被認作這個行政處分最有名的例子就是這個了，我們來看一下講義，請你看322頁

00:41:00 - 00:41:00
322頁

00:41:00 - 00:41:03
請看一下中間內文的括號二

00:41:04 - 00:41:08
此際，成前機關若分屬不同行政主體，比方說不同公法人

00:41:10 - 00:41:15
則上級機關對於地方自治團體所謂的監督指示是否一定具外部性

00:41:16 - 00:41:17
不一定

00:41:17 - 00:41:17
因為第一個

00:41:18 - 00:41:21
答案不可一概而論，也就是說

00:41:21 - 00:41:26
上級機關若就委辦事項所做的指示，因為該事項仍屬上級機關事務

00:41:26 - 00:41:26
好，我這邊

00:41:27 - 00:41:28
順便給你解釋一下

00:41:29 - 00:41:29
什麼叫委辦

00:41:30 - 00:41:31
各位看一下黑板這邊

00:41:32 - 00:41:33
委辦是一個專有名詞

00:41:34 - 00:41:37
未來我們會學委外、委託、自辦、備標，大概會有四種委外、委託、自辦、備標的東西

00:41:39 - 00:41:43
那今天是您第一次看到四個裡面的一個

00:41:43 - 00:41:45
那你就先當作個案先特別來記好了

00:41:45 - 00:41:46
什麼叫委辦

00:41:46 - 00:41:48
委辦是發生在兩種情況

00:41:49 - 00:41:51
中央撥給地方

00:41:51 - 00:41:52
這是第一種

00:41:53 - 00:41:55
第二種上級地方撥給下級地方

00:41:56 - 00:41:57
好，那什麼是上級地方？

00:41:57 - 00:41:59
比方說各位有沒有去花東玩

00:42:00 - 00:42:02
那花蓮市跟花蓮縣是什麼關係？

00:42:02 - 00:42:03
花蓮縣比較大嘛,對不對?

00:42:03 - 00:42:05
花蓮市比較小嘛,所以呢,花蓮縣把事情撥給花蓮市,那這個東西,或者是中央把事情撥給花蓮縣,這個都叫什麼?

00:42:12 - 00:42:13
委辦。

00:42:13 - 00:42:15
就是別人的事會撥給其他人來做。

00:42:16 - 00:42:16
那請注意喔。

00:42:17 - 00:42:19
在撥事情的範圍之內,比方說你是花蓮縣,我是中央,我請你幫我做什麼事,在請你拜託的事情內,你會被視為下級機關,因此呢,如果你是公法人花蓮縣,你被委辦事情,我在委辦事情的範圍之內跟你講話,這邊就不具外部性了,因為你會被視為我的內部機關,OK?

00:42:38 - 00:42:39
好,所以回到講義。

00:42:42 - 00:42:45
請看一下你的第括號二的第一行後中間,也就是說,上級機關若就委辦事項所為的指示,應該是向任屬上級機關事務,則該指示將認定不具外部性,停,為什麼不具外部性?

00:42:56 - 00:42:59
因為在委辦事項範圍內,你會被視為誰喊哦,你就會被視為內部的機關哦,所以當然不會有外部的這樣的一個作用哦。

00:43:04 - 00:43:05
好,往下念。

00:43:06 - 00:43:09
反之，若就自治事項所為的指示，這是對自治團體的自治權產生影響，就跨人格嘛，對不對？

00:43:13 - 00:43:14
跨法人格嘛。

00:43:14 - 00:43:15
這時候就具有外部性了。

00:43:16 - 00:43:21
那這時候全中華民國憲政史上最有名的對自治所產生的一個行政處分就是釋字，來我們念一下標題。

00:43:24 - 00:43:25
行政院就是中央，他撤銷了北市府延選裡長的一個行為是否屬行政處分？

00:43:30 - 00:43:30
是。

00:43:30 - 00:43:37
因為當年馬政府，就是馬英九當市長的時候，他想要把裡長的選舉當成是自治事務，然後延後，雖然我那時候自己也很小，也不太清楚為什麼他要延選裡長。

00:43:41 - 00:43:43
但是這個東西被撤銷了，因此你看你的下面字號553，第一行，行政院撤銷臺北市政府延期辦理裡長選舉的行為，係中央主管機關認有違法情事，而幹預地方自治的自治權行使。

00:43:55 - 00:44:00
所以這個時候，請看一下第三行後面，屬於有法律效性之意思表示。

00:44:00 - 00:44:01
是行政處分。

00:44:01 - 00:44:04
各位有志的青年們，為什麼它是行政處分？

00:44:04 - 00:44:05
倒[redacted]　去想啊！

00:44:06 - 00:44:08
處分要滿足92條全部要素啊！

00:44:08 - 00:44:09
啊！為什麼它滿足了？

00:44:09 - 00:44:11
你們就這樣被唬弄都不會想一下嗎？

00:44:11 - 00:44:13
好，所以你倒回去看一下。

00:44:13 - 00:44:14
來，你看322頁。

00:44:14 - 00:44:16
322頁第一行誰做的？

00:44:17 - 00:44:17
啊，行政院嘛。

00:44:17 - 00:44:20
是不是有這個機關片面公權力？

00:44:20 - 00:44:22
所以卡在哪個地方有外部？

00:44:23 - 00:44:24
第二行啊，

00:44:24 - 00:44:27
任有違法情事而幹預自治權嘛，

00:44:27 - 00:44:28
所以他就跨法人格影響了嘛，

00:44:29 - 00:44:29
你有沒有閱讀到？

00:44:30 - 00:44:31
所以這邊放慢一點。

00:44:31 - 00:44:34
雖然它影響到字面上寫的是自治權,

00:44:34 - 00:44:37
可是這邊有沒有產生跨法人格的影響?

00:44:37 - 00:44:38
有,

00:44:38 - 00:44:40
所以這邊就隱含著外部的描述。

00:44:40 - 00:44:43
這邊你要自己懂得讀字裡行間。

00:44:43 - 00:44:49
因為有時候，大人們，我是說這些長老們在含沙射影的時候，有時候就是當成繼承，

00:44:49 - 00:44:52
就是既定之理，他就不會對素人解釋這麼友善了。

00:44:52 - 00:44:55
所以你一定要懂得閱讀字裡行間，

00:44:55 - 00:44:57
就是英文說的嘛，讀那個字後面的東西嘛。

00:44:58 - 00:44:58
好,

00:44:59 - 00:45:00
所以這邊就是行政處分了,

00:45:00 - 00:45:04
這是在選擇題當中非常有名的一個選項。

00:45:04 - 00:45:07
請問這樣撤銷裡長，他是不是處分？

00:45:07 - 00:45:09
如果你把它當行政命令，我真的把你脖子掐斷。

00:45:09 - 00:45:11
因為這個超常考的,

00:45:11 - 00:45:14
上課都會講到說請你把它記起來的那種程度,

00:45:14 - 00:45:17
所以這邊超常考的東西就把它記起來,

00:45:17 - 00:45:18
基於公益的考量,

00:45:19 - 00:45:21
就算聽不懂也把它吞下去,

00:45:21 - 00:45:23
這當然是半開玩笑，但是一定要記起來。

00:45:23 - 00:45:25
好，所以我們回到黑板。

00:45:27 - 00:45:28
行政處分的學習，

00:45:29 - 00:45:33
會碰到很多一些微薄的法條跟食物見解。

00:45:33 - 00:45:35
那我的讀書技巧跟你分享一下。

00:45:35 - 00:45:40
請你按照不同的元素，然後把那些食物見解放在不同元素下去記。

00:45:40 - 00:45:42
舉例，我們剛剛一直講外部性。

00:45:42 - 00:45:46
所以呢，83年的決議，為什麼，應該說為什麼要在這邊教？

00:45:46 - 00:45:49
因為它跟外部性的認定息息相關。

00:45:49 - 00:45:52
所以呢，你在學92條的時候，

00:45:53 - 00:45:54
你會有六個元素,

00:45:54 - 00:45:59
然後每個元素都會有一些描述跟食物見解,所以

00:46:00 - 00:46:01
請你啊,

00:46:01 - 00:46:02
這些東西看似很雜,

00:46:02 - 00:46:04
但是你要用一個結構,

00:46:04 - 00:46:07
把不同的東西貼在不同的元素下面,

00:46:07 - 00:46:09
然後這樣子整體觀來看,

00:46:09 - 00:46:11
不然你就會覺得東一塊西一塊,

00:46:11 - 00:46:14
但是我們上課就盡量按照不同元素把它貼在一起,

00:46:14 - 00:46:17
所以這個請你一起來體悟看看。

00:46:18 - 00:46:18
好,

00:46:18 - 00:46:21
那我們就把對外性的兩個爭議講完了,

00:46:21 - 00:46:22
快速兩句話來複習一下。

00:46:23 - 00:46:25
外部的人格的影響,

00:46:25 - 00:46:30
所以多階段行政處分哪個行為才會真正產生外部的人格影響?

00:46:30 - 00:46:31
這邊就有兩種說法。

00:46:32 - 00:46:35
然後另外一個就是說我們對外部的這個公法人的影響，

00:46:35 - 00:46:37
要看他所處理的事務，

00:46:37 - 00:46:38
如果是自治事務，

00:46:38 - 00:46:40
4至553是很經典的案例。

00:46:40 - 00:46:41
另一方面如果處理的是委辦事務,

00:46:41 - 00:46:42
那抱歉了,

00:46:42 - 00:46:45
我在委辦事務對其他公法人的影響,

00:46:45 - 00:46:47
這邊行政主體的動作就不具外部性,

00:46:47 - 00:46:49
因為在委辦事項範圍內,

00:46:49 - 00:46:51
他會被視為內部機關的動作，

00:46:51 - 00:46:51
OK?

00:46:51 - 00:46:52
好，

00:46:52 - 00:46:54
所以我們這邊就這個戛然而止了，

00:46:54 - 00:46:55
我們來

00:46:57 - 00:46:58
好,

00:46:58 - 00:46:59
我們冷靜一下。

00:46:59 - 00:47:02
我忽然想起來還有一個考古題。

00:47:02 - 00:47:03
但是很簡單,

00:47:03 - 00:47:04
不用擔心。

00:47:04 - 00:47:05
來，你看一下323頁。

00:47:06 - 00:47:08
你看一下右下角內文不是寫輔大第四題嗎？

00:47:08 - 00:47:09
對不對？

00:47:09 - 00:47:10
來，你看一下註腳。

00:47:10 - 00:47:11
365。

00:47:11 - 00:47:13
365你看一下這邊有個類似題目。

00:47:14 - 00:47:15
那這因為是類似,

00:47:15 - 00:47:18
所以請各位看一下它這邊哪邊有多階段處分的結構,

00:47:18 - 00:47:21
我念完你告訴我哪邊有多階段處分的結構。

00:47:22 - 00:47:23
來我們看一下第一行喔。

00:47:23 - 00:47:25
依照關稅法規定，

00:47:25 - 00:47:29
進口貨物以低於同類貨物之正常價格輸入自我國，

00:47:29 - 00:47:31
並致損害我國產業者的，

00:47:32 - 00:47:34
財政部得課徵反傾銷稅。

00:47:35 - 00:47:36
所以這個時候呢，

00:47:36 - 00:47:38
請看一下你的這個第三、

00:47:38 - 00:47:40
第四行中間逗號那邊。

00:47:40 - 00:47:44
則依法應由財政部移送財政部貿易調查委員會進行調查，

00:47:44 - 00:47:46
委員會在調查後，

00:47:46 - 00:47:48
依法應將調查結果通知財政部。

00:47:48 - 00:47:48
停。

00:47:48 - 00:47:51
所以你有沒有發現到這個題目跟什麼題目幾乎一模一樣？

00:47:52 - 00:47:53
你樓上的輔大四嘛。

00:47:54 - 00:47:55
所以你注意一下，

00:47:56 - 00:47:58
為什麼我們會去講一些？

00:47:58 - 00:47:59
偶爾會講一些法研所的題目。

00:48:00 - 00:48:02
因為法研所的出題者是誰？

00:48:02 - 00:48:03
公法老師，請問誰出公法題目？公法老師，所以有時候我們還是要對法研所的題目去略懂略懂。

00:48:09 - 00:48:11
不然的話你就是很可惜了，所以這個是跨十年的約定啊，開玩笑的，我怎麼知道他們有沒有約定，但這就是一個表面上跨十年的約定嘛，好浪漫哦，十年後你又出一樣的題目了，在這邊你看右下角是算哪裡？

00:48:22 - 00:48:24
住365算哪裡？

00:48:24 - 00:48:25
移民三等。

00:48:25 - 00:48:27
所以呢，考古題有莫大的好處，有些題目你以前做了，你覺得說

00:48:30 - 00:48:32
我在這邊是當書呆子啊，不是，十年後就考出來了，懂嗎？

00:48:34 - 00:48:39
我們放在講義裡面的只有會考，所以不會再矇你，浪費你時間，來你翻到324，我們要教新的進度。

00:48:43 - 00:48:44
再次強調一次喔。

00:48:45 - 00:48:48
我不想浪費你時間，我也不想浪費我的口舌。

00:48:49 - 00:48:52
所以呢，我們教的東西就是有考像的，所以

00:48:53 - 00:48:55
可能講的不一定讓你聽懂，這是我的問題。

00:48:55 - 00:48:59
但是那個放進去的東西是一定會考的，所以請大家一起有共識。

00:49:00 - 00:49:02
好，我們來看324頁第六個元素。

00:49:03 - 00:49:04
第六個元素叫法律效果。

00:49:05 - 00:49:07
好，那我們快速地先做一個反面。

00:49:07 - 00:49:11
假設萬事具備，就是一到五的元素都有，但欠缺法律效果，它會是什麼？

00:49:12 - 00:49:15
它就會是一場空，但是一場空只是玩笑，它會叫事實行為。

00:49:16 - 00:49:20
就是我什麼都有了，啊處分片面公權力，但是這個時候什麼事情都沒有。

00:49:21 - 00:49:22
這個叫做事實行為。

00:49:23 - 00:49:23
好，那我就問。

00:49:24 - 00:49:27
你是行政機關，你什麼時候會片面做出公權力的事實行為？

00:49:29 - 00:49:31
請問你館前路的柏油是誰鋪的？

00:49:32 - 00:49:33
你說故宮來鋪的，對，故宮之前的話是誰片面做決定？

00:49:36 - 00:49:37
臺北市公務局嘛。

00:49:37 - 00:49:40
所以造橋鋪路啊，這些東西都是事實行為啊，對不對？

00:49:42 - 00:49:44
好，又或者是說我開警車，那有一天那個這個執行太晚了。

00:49:46 - 00:49:48
啊不小心油門踩到底啊，你要來補習，我給你撞上去了。

00:49:49 - 00:49:51
所以請問我撞你的時候是行政處分嗎？

00:49:51 - 00:49:52
當然不是，可是這個時候會叫什麼？

00:49:53 - 00:49:55
沒有法律效果的事實行為嘛，好，好。

00:49:57 - 00:49:59
那我們來看一下，這個實務見解，我是說萬年

00:50:00 - 00:50:02
庭導跟法律效果有什麼關係？

00:50:02 - 00:50:02
請看第一行。

00:50:03 - 00:50:05
處分的構成要件為何？

00:50:05 - 00:50:05
很棒。

00:50:05 - 00:50:06
第九十二條，

00:50:06 - 00:50:06
順著念。

00:50:07 - 00:50:09
按入出國移民法第三十八條第一項規定，

00:50:09 - 00:50:12
外國人受驅逐出國之處分，

00:50:12 - 00:50:12
非與收容，

00:50:12 - 00:50:15
顯難強制驅逐出國者，

00:50:16 - 00:50:17
入出國移民署得暫予收容。

00:50:18 - 00:50:19
若依此規定為收容之決定，

00:50:19 - 00:50:21
其法律性質是否為行政處分。

00:50:22 - 00:50:22
所以，

00:50:22 - 00:50:23
請問，

00:50:24 - 00:50:25
收容這個動作，

00:50:26 - 00:50:28
有沒有滿足全部的法律效果？

00:50:28 - 00:50:29
或是說要件，

00:50:29 - 00:50:29
有啊，

00:50:29 - 00:50:30
你看一下黑板。

00:50:31 - 00:50:33
把你關在這個地方叫收容嘛，

00:50:33 - 00:50:34
所以機關。

00:50:35 - 00:50:37
人生自由的公權力

00:50:37 - 00:50:37
片面

00:50:37 - 00:50:38
沒有在管你的

00:50:38 - 00:50:39
而且特定對象

00:50:39 - 00:50:41
然後呢是外部的人民

00:50:41 - 00:50:42
所以它卡在哪個元素？

00:50:42 - 00:50:43
收容，

00:50:43 - 00:50:44
就是有一個義務。

00:50:45 - 00:50:47
所以這邊就延伸出我們現在要教的東西，

00:50:47 - 00:50:48
請接著來看一下黑板。

00:50:49 - 00:50:49
來,

00:50:49 - 00:50:51
我們黑板上是第一遍的東西喔。

00:50:52 - 00:50:54
第六個元素叫做法律效果,

00:50:55 - 00:50:57
那法律效果有什麼你一定要切入的點呢?

00:50:57 - 00:50:58
來,

00:50:58 - 00:50:58
六

00:50:58 - 00:50:59
法效。

00:51:00 - 00:51:01
法效的話，

00:51:01 - 00:51:02
在概念上，

00:51:03 - 00:51:04
你要注意三個面向。

00:51:05 - 00:51:06
它會有三種法律效果，

00:51:06 - 00:51:08
所以在題目中看到這三件事，

00:51:08 - 00:51:10
你就要知道等於法律效果。

00:51:10 - 00:51:12
哪三個特徵它有法律效果呢？

00:51:12 - 00:51:13
第一個，

00:51:14 - 00:51:15
如果它被下了一個命令呢,

00:51:15 - 00:51:17
比方說來你來收容,

00:51:17 - 00:51:18
這個叫下命。

00:51:19 - 00:51:20
第二個叫形成。

00:51:22 - 00:51:25
這個形成就是你在民法上學的形成權。

00:51:25 - 00:51:26
等一下講義有

00:51:26 - 00:51:27
什麼叫形成權？

00:51:28 - 00:51:30
比方說你來申請商標

00:51:30 - 00:51:30
恭喜你

00:51:31 - 00:51:33
你申請的這個阿里不達商標成立了

00:51:33 - 00:51:34
那我就給你一個商標權。

00:51:34 - 00:51:37
可是這個商標權在你來之前有沒有存在？

00:51:37 - 00:51:37
沒有,

00:51:38 - 00:51:39
所以這個叫做形成權,

00:51:39 - 00:51:41
因為它是從無到有。

00:51:41 - 00:51:41
好,

00:51:41 - 00:51:44
那你申請這個阿里不達商標權之後,

00:51:44 - 00:51:44
發現有一個某語說,

00:51:44 - 00:51:46
啊這個阿里不達是我的阿里不達,

00:51:46 - 00:51:49
所以這邊就來把你的這個地方提出異議,

00:51:49 - 00:51:50
所以你的這個阿里不達就被撤銷了。

00:51:51 - 00:51:51
所以呢，

00:51:51 - 00:51:53
你的商標權就從有到無。

00:51:53 - 00:51:54
所以呢，

00:51:54 - 00:51:55
什麼是形成？

00:51:55 - 00:51:55
就八個字,

00:51:56 - 00:51:57
把一段法律關係,

00:51:57 - 00:51:58
從無到有,

00:51:58 - 00:51:59
或從有到無,

00:51:59 - 00:52:00
這個叫

00:52:00 - 00:52:00
形成。

00:52:01 - 00:52:04
法律關係的得喪變更，這樣子叫形成，這也是一種法律效果。

00:52:05 - 00:52:07
最後一種的法律效果叫確認。

00:52:08 - 00:52:13
確認它比較虛無飄渺一點，所以建議背實際的例子。

00:52:13 - 00:52:19
這個虛無飄渺的意思就是說他要去確認在法律關係上重要的一些人或物的特徵。

00:52:20 - 00:52:21
來，人的特徵是什麼？

00:52:21 - 00:52:26
比方說你是個公務員，那你要退休，退休金的高低就要看你在法律上的年資。

00:52:26 - 00:52:32
所以我確認你在法律上重要的這個條件，如年資就會是一個確認處分。

00:52:32 - 00:52:38
那正如我所說的，確認某一個人的重要狀態，這個什麼東西的狀態很重要，值得確認。

00:52:39 - 00:52:43
這邊太虛無飄渺了，所以建議有例子盡量把它背起來，比較好在題目中辨認。

00:52:44 - 00:52:45
前面兩個很簡單。

00:52:45 - 00:52:47
下命的話就是讓人民有一個義務。

00:52:48 - 00:52:52
形成的話就是形成從無到有的法律關係或從有到無的法律關係。

00:52:53 - 00:52:54
這個是形成。

00:52:54 - 00:52:56
好，就讓我們來看一下講義。

00:52:56 - 00:52:59
請看一下你的第、第六，對不起喔。

00:53:00 - 00:53:01
324頁內文。

00:53:01 - 00:53:03
為了回答上述的問題，就是收容。

00:53:04 - 00:53:07
應該、應該從法律效果是否發生去討論。

00:53:07 - 00:53:11
而所謂發生法律效果是指發生變更、消滅一定權利或義務或確認法律關係。

00:53:12 - 00:53:13
因此我們要住意三件事情。

00:53:14 - 00:53:15
請幫我看一下325頁。

00:53:17 - 00:53:19
325頁，請看一下最下面的深度學習。

00:53:20 - 00:53:22
承前對於法律效果的描述。

00:53:23 - 00:53:26
依照它的內容可區分為（一）命處分。

00:53:27 - 00:53:27
這時候第一行。

00:53:28 - 00:53:33
這時候我們會用命令或禁止的方式，請相對人做特定行為、不作為或者是容忍。

00:53:34 - 00:53:35
但不要死背喔。

00:53:35 - 00:53:38
我常常呼籲就是我們要化繁為簡。

00:53:38 - 00:53:42
所以雖然下命處分有這麼一長句的定義，對不對？

00:53:42 - 00:53:43
但是不用記啊，為什麼？

00:53:44 - 00:53:46
因為這個句子的精華就在命令處分的命嘛。

00:53:47 - 00:53:51
你只要看到機關在題目裡面命，那當然後面會接某種內容的義務，那你還要死背嗎？

00:53:51 - 00:53:53
不用了嘛，因為你只要看到命。

00:53:53 - 00:53:55
勢必後面就是接義務嘛，那你至於說什麼內容就是個案判斷嘛。

00:53:55 - 00:53:58
好，再來你

00:54:00 - 00:54:01
你看一下括號二，

00:54:01 - 00:54:02
形成處分，

00:54:02 - 00:54:03
請看第一行，

00:54:03 - 00:54:06
這是指機關用單方的方式設定、變更

00:54:06 - 00:54:07
停,

00:54:07 - 00:54:08
這是不是得變,

00:54:09 - 00:54:09
對不對?

00:54:09 - 00:54:14
好,那後面的廢棄就是喪,所以就是得喪變更一段法律關係,

00:54:14 - 00:54:17
白話就是從無到有跟從有到無嘛,

00:54:17 - 00:54:17
對不對？

00:54:18 - 00:54:23
用單方的動作，從無到有，給你商標權，或者是把商標權變不見，

00:54:24 - 00:54:24
叫從有到無，

00:54:24 - 00:54:25
懂嗎？

00:54:25 - 00:54:26
這個就是形成。

00:54:26 - 00:54:31
這樣形成變出來變不見，magic，這個就是一種法律效果。

00:54:31 - 00:54:33
好，再來你看326頁。

00:54:34 - 00:54:35
326頁請看括號三。

00:54:35 - 00:54:42
確認，這是指就法律關係的權利義務，其中具有重要的人或物的性質做成確認的動作。

00:54:42 - 00:54:46
所以例子出現了，請看一下這些選擇題都很喜歡表現出來。

00:54:46 - 00:54:48
什麼異男體位的判定？

00:54:48 - 00:54:50
我就問異男體位的判定為什麼是重要的？

00:54:51 - 00:54:55
因為異男的體位會決定他將來這四個月、一個月還是12天還是不用當兵，

00:54:55 - 00:54:57
這會決定他將來的命運。

00:54:57 - 00:54:58
好。

00:54:58 - 00:55:00
再來請看第二行後面,

00:55:00 - 00:55:01
公務員的服務年資,

00:55:02 - 00:55:03
這位這個涉及到什麼?

00:55:03 - 00:55:05
涉及到他領的退休金的高低嘛,

00:55:06 - 00:55:06
對不對?

00:55:06 - 00:55:07
這也是會argue的嘛,

00:55:07 - 00:55:11
你沒看到很多公務員這些叔叔伯伯阿姨都上街頭了,

00:55:11 - 00:55:14
對不對？就是因為他們的年金被砍嘛,

00:55:14 - 00:55:14
好,

00:55:15 - 00:55:17
那麼這個時候呢，請注意,

00:55:17 - 00:55:20
確認的這樣的一個狀態,

00:55:20 - 00:55:22
它不是一個很明顯的東西,

00:55:22 - 00:55:27
所以有時候在題目中它會比較隱晦，我們到時候看題目再個案判斷跟你講。

00:55:27 - 00:55:29
好，所以我們回到黑板這邊。

00:55:30 - 00:55:35
在學法律效果的時候，第一個就是它到底有什麼具體的法律效果的表現。

00:55:35 - 00:55:37
有這三個表現，記得了嗎？

00:55:37 - 00:55:38
好，

00:55:38 - 00:55:40
再來呢，我們要學的是辨別。

00:55:41 - 00:55:44
在學會辨別的時候呢，這邊會學到一些考題，

00:55:44 - 00:55:45
來，第一個，

00:55:46 - 00:55:48
在辨別的時候，來，我們做一個二選一喔。

00:55:48 - 00:55:50
是主觀判斷還是客觀判斷？

00:55:51 - 00:55:52
欸，我到底在說什麼呢？

00:55:52 - 00:55:54
也就是說，今天我是行政機關，

00:55:55 - 00:55:57
如果我給你一個5000塊的罰單。

00:55:58 - 00:56:00
然後呢,我給你一張5000塊的罰單,

00:56:00 - 00:56:00
他跟你說

00:56:01 - 00:56:03
這個罰單請你明天去把它繳掉

00:56:03 - 00:56:05
但是呢這個不是處分喔

00:56:05 - 00:56:06
請你不要去訴願

00:56:06 - 00:56:06
嚇傻了

00:56:06 - 00:56:09
怎麼會有這種包牌式的一個行政動作

00:56:09 - 00:56:13
一方面我主觀上告訴你這個是一個罰單，請你把它繳掉

00:56:13 - 00:56:17
二方面我主觀上自己認為說這個不是處分，請你不要去訴願

00:56:17 - 00:56:19
所以這邊有一個很經典的問題

00:56:19 - 00:56:28
請問在辨別法律效果的時候，如，有沒有5000塊的下命處分效果的時候，到底是客觀上判斷，還是由機關主觀上說了算？

00:56:29 - 00:56:30
這是真的發生過的問題喔。

00:56:31 - 00:56:33
好，我們來看一下考古題。

00:56:33 - 00:56:35
這個講義都是順著寫的。

00:56:35 - 00:56:37
只是我現在想要先要你看一下考古題。

00:56:38 - 00:56:39
講義會順著寫

00:56:39 - 00:56:40
不用緊張，等下再帶回去看

00:56:41 - 00:56:42
我們現在看一下這樣的考古題

00:56:44 - 00:56:47
這麼機車絕對不是一個縮小的個案

00:56:47 - 00:56:49
它是真的在食物上發生，而且變考題了

00:56:50 - 00:56:51
好，我們來看一下

00:56:53 - 00:56:55
請看一下你的332頁

00:56:55 - 00:56:56
332頁的第一行

00:56:58 - 00:57:00
有沒有翻到哪邊去了呢？好像很後面

00:57:00 - 00:57:00
後面的樣子

00:57:01 - 00:57:06
來，將與其所有的土地設置圍籬，經A市機關函文告知

00:57:07 - 00:57:13
然後呢，經調閱79年航照圖之後，於該年可通行且該路段為計畫路段並養護多年

00:57:14 - 00:57:16
假因一併辦理路障清除

00:57:16 - 00:57:17
好，請看下一頁

00:57:18 - 00:57:21
總之你有一塊地被說人家是既成道路對不對

00:57:21 - 00:57:22
所以呢,這個時候

00:57:24 - 00:57:27
請看一下你的這個333頁的倒數第四行

00:57:28 - 00:57:29
請看限期這兩個字

00:57:30 - 00:57:33
那你就會被要求限期在一個月內拆除完畢

00:57:33 - 00:57:36
如逾期未拆除將依法開罰

00:57:36 - 00:57:38
假若不服上開函文提起訴願

00:57:39 - 00:57:41
A政府認該函僅屬行政指導

00:57:41 - 00:57:42
請把行政指導畫一下底線

00:57:44 - 00:57:46
然後寫上法效兩個字，然後打叉

00:57:47 - 00:57:48
那為什麼這麼講呢

00:57:48 - 00:57:50
大家不要覺得天外飛來一筆

00:57:52 - 00:57:54
行政指導也是我們考試的範圍

00:57:54 - 00:57:58
雖然它不是什麼了不起的熱門區，但是它也是考試的範圍

00:57:58 - 00:58:00
請幫老師放到陳

00:58:00 - 00:58:01
句法第163條。

00:58:02 - 00:58:03
這是個暗示,

00:58:03 - 00:58:05
有點像國家保障,

00:58:05 - 00:58:07
你不看的話就不知道我在講什麼了，你來看一下165條。

00:58:07 - 00:58:08
左右。

00:58:17 - 00:58:18
好，果然講錯了，是165條。

00:58:18 - 00:58:20
因為這邊我都沒有在背的。

00:58:21 - 00:58:22
來，你來看一下165條。

00:58:23 - 00:58:23
看到了嗎？

00:58:23 - 00:58:27
好，165條說，來我念完之後它有法律效果嗎？

00:58:27 - 00:58:28
本法所稱指導，

00:58:28 - 00:58:30
是在機關依職權或所長範圍內，

00:58:30 - 00:58:32
為實現一定行政目的，

00:58:32 - 00:58:34
以輔導、協助、勸告、建議

00:58:34 - 00:58:36
或其他不具法律強制力的方法，

00:58:36 - 00:58:38
促請他人為一定作為或不作為的行為。

00:58:39 - 00:58:40
所以再問一次，

00:58:40 - 00:58:41
行政指導有法律效果嗎？

00:58:42 - 00:58:42
沒有，

00:58:42 - 00:58:43
他就促請了，

00:58:43 - 00:58:43
怎麼會有法律效果呢？

00:58:44 - 00:58:45
所以你回到你的講義。

00:58:46 - 00:58:48
所以這邊請看到數第三行最後面，

00:58:49 - 00:58:51
他認為這個函它是一個行政指導，

00:58:52 - 00:58:53
所以為什麼要寫法效叉叉？

00:58:54 - 00:58:55
他就自認沒有法律效果。

00:58:55 - 00:58:56
你懂嗎？

00:58:56 - 00:58:59
那為什麼老師要強調自認沒有法律效果呢？

00:59:00 - 00:59:05
因為你看一下倒數的第三行最前面，罰

00:59:05 - 00:59:06
什麼意思？

00:59:06 - 00:59:09
他一邊說你不做我要罰你。

00:59:09 - 00:59:11
另外一邊又說這是一個指導

00:59:11 - 00:59:12
你不要來訴願

00:59:12 - 00:59:14
啊不就包牌式這樣開單嗎?

00:59:15 - 00:59:16
所以包牌式開單的話

00:59:16 - 00:59:17
請你看一下倒數第二行

00:59:18 - 00:59:20
非處分行為由決定不受理。

00:59:21 - 00:59:24
請分析該函文之性質並說明假如何救濟,

00:59:24 - 00:59:25
如何救濟就算了,

00:59:25 - 00:59:26
請問函文的性質,

00:59:26 - 00:59:28
它到底有沒有法律效果?

00:59:28 - 00:59:30
而得被認作是處分。

00:59:30 - 00:59:31
所以你回到黑板。

00:59:31 - 00:59:32
今天的命題是什麼？

00:59:33 - 00:59:34
我們冷靜點講喔,

00:59:34 - 00:59:35
有沒有機關？

00:59:35 - 00:59:36
有沒有公權力？

00:59:36 - 00:59:37
有沒有偏頗？

00:59:37 - 00:59:38
有沒有外部的這個特定對象？

00:59:38 - 00:59:39
有，

00:59:39 - 00:59:40
就差在哪裡？

00:59:40 - 00:59:41
請問這個不做就罰你，

00:59:41 - 00:59:44
有沒有下命處分的效果？

00:59:44 - 00:59:47
那這個下命處分的效果是主觀說的算還是客觀說的算？

00:59:47 - 00:59:48
懂嗎？

00:59:48 - 00:59:51
所以你知道這邊有個下命。

00:59:51 - 00:59:53
但是這邊進一步考的是，

00:59:53 - 00:59:57
請問這個下命令的效果是主觀說的算還是客觀說的算？

00:59:57 - 00:59:58
這邊有四字，

00:59:58 - 00:59:59
我一口氣講完，

00:59:59 - 01:00:00
這邊要

01:00:00 - 01:00:01
看的是4至423。

01:00:02 - 01:00:03
明確性的是432。

01:00:04 - 01:00:06
這邊主客觀判斷是423。

01:00:07 - 01:00:08
所以不要搞錯。

01:00:08 - 01:00:10
那我們來看一下講義，這邊是給你看題目。

01:00:10 - 01:00:12
我們後面還會再講一次。

01:00:12 - 01:00:14
好，所以請幫老師翻到最前面去。

01:00:18 - 01:00:19
題目還會再講一次。

01:00:19 - 01:00:21
我們只是辨別一下有出現了。

01:00:21 - 01:00:23
請你看一下324頁。

01:00:25 - 01:00:27
324頁請看下面的食物大聲說。

01:00:28 - 01:00:29
好，這邊先停頓一下。

01:00:29 - 01:00:32
這邊的食物大聲說是接著法律效果講的，

01:00:32 - 01:00:34
所以你看一下另外一邊的食物大聲說，

01:00:34 - 01:00:35
請看括號二。

01:00:36 - 01:00:37
是否產生法效？

01:00:37 - 01:00:39
以客觀角度為準。

01:00:39 - 01:00:40
不以機關主觀認定。

01:00:40 - 01:00:41
所以你看第一行，

01:00:42 - 01:00:45
大法官曾指出不應因機關才否定用語而定。

01:00:45 - 01:00:47
及四至四二三表表示,

01:00:48 - 01:00:49
好，請看反白。

01:00:49 - 01:00:52
就特定具體的公法事件對外發生法律效果之單方行為，

01:00:53 - 01:00:57
不因其用語形式或者是後續記載不得聲明不服而有異。

01:00:58 - 01:00:58
好。

01:00:58 - 01:01:40
若機關以通知書名義製作，

01:01:40 - 01:01:41
直接影響人民權利義務關係，

01:01:41 - 01:01:43
實際上具有法律效力者，

01:01:44 - 01:01:44
這時候，

01:01:45 - 01:01:46
請看到數第四行。

01:01:46 - 01:01:49
我們針對這個處分或載有不得提起訴願,

01:01:49 - 01:01:50
而視為其非處分,

01:01:50 - 01:01:53
至於人民憲法保障人民訴願的權利，與意旨不符。

01:01:54 - 01:01:55
反過來講什麼意思?

01:01:55 - 01:01:58
意思就是說，這個東西明明影響到別人了,

01:01:58 - 01:01:59
那我們就應該讓他去訴願。

01:02:00 - 01:02:00
主管機關以通知書名義製作直接影響人民權利關係

01:02:03 - 01:02:05
實際上也都在犯效率者

01:02:05 - 01:02:06
所以你把實際兩個字圈起來

01:02:07 - 01:02:09
然後找找一個可以的地方

01:02:09 - 01:02:10
你寫上客觀說

01:02:10 - 01:02:14
所以4223是捨主觀採客觀

01:02:14 - 01:02:16
有沒有看到這樣的一個掌握

01:02:16 - 01:02:17
所以在講最後一次

01:02:18 - 01:02:23
我們4223是捨主觀採客觀來認定法律效果是否確實存在

01:02:24 - 01:02:24
所以你回到黑板

01:02:26 - 01:02:29
剛才那個叫你不做就要罰錢的動作

01:02:30 - 01:02:32
那這樣的下命有沒有存在呢

01:02:32 - 01:02:37
是主管機關嘴巴說這是指導說的算,還是要客觀判斷這個罰款說的算

01:02:38 - 01:02:40
答案是423以客觀說為主

01:02:40 - 01:02:45
所以這一題既然要以423以客觀說為主的話，那他就法律效果

01:02:45 - 01:02:47
那最後剛才那個函文就是主文

01:02:47 - 01:02:47
懂嗎

01:02:48 - 01:02:49
所以這個423是這樣用的

01:02:50 - 01:02:51
待會我會詳細講

01:02:51 - 01:02:52
好，我們先停頓一下

01:02:53 - 01:02:54
我們在學什麼

01:02:55 - 01:02:55
行政法廢話

01:02:55 - 01:02:58
我說的是在法學院這邊我們學了什麼

01:02:59 - 01:03:01
法學院要有這三個狀態

01:03:01 - 01:03:03
而這三個狀態是否存在

01:03:03 - 01:03:06
第一個區辨的點就是我們根據423是客觀判斷

01:03:07 - 01:03:07
這樣懂了嗎

01:03:08 - 01:03:08
好

01:03:08 - 01:03:10
再來第二個要區辨的點是因果關係

01:03:13 - 01:03:14
這也是一個考題喔

01:03:14 - 01:03:15
沒有在唬小你喔

01:03:16 - 01:03:17
什麼叫因果關係

01:03:17 - 01:03:19
我們來看黑板這個經典的案例喔

01:03:20 - 01:03:22
這是某一年的那個行政法院的座談會

01:03:23 - 01:03:25
不是真的學者來開會的那個座談會

01:03:25 - 01:03:28
是他們那個很喜歡開的那個食物界的討論

01:03:29 - 01:03:32
那這個座談會裡面呢,有一個某甲呢

01:03:33 - 01:03:34
他因為拒絕酒測

01:03:35 - 01:03:35
好

01:03:36 - 01:03:38
然後他就被機關吊銷駕照

01:03:40 - 01:03:41
這是一回事

01:03:41 - 01:03:44
然後吊銷駕照之後呢,依照這個相關的法令呢

01:03:45 - 01:03:47
他是三年不得考照

01:03:48 - 01:03:49
就是你吊銷完之後,這是一回事

01:03:49 - 01:03:52
三年二，三年不得考照

01:03:53 - 01:03:55
好，那他三年不得考照，這是一個狀態嘛

01:03:55 - 01:04:00
所以主管機關為了讓某甲確實知道他所製造的

01:04:00 - 01:04:00
惡果，所以他就

01:04:01 - 01:04:05
發了一張通知書，某甲某甲，你這個時候123，對不對？

01:04:06 - 01:04:07
我就通知你。

01:04:07 - 01:04:09
恭喜你喔，三年內不得考照。

01:04:10 - 01:04:13
所以請問，這個通知到底有沒有法律效果？

01:04:14 - 01:04:20
也就是說這個三年內不得考照，到底是通知害的，還是吊銷之後自動發生的？

01:04:21 - 01:04:23
好，所以我們分兩種說法喔。

01:04:23 - 01:04:28
第一種說法認為，吊銷之後，這是構成要件。

01:04:29 - 01:04:31
那法律效果就會自動發生。

01:04:31 - 01:04:38
所以法律效果自動發生的話，這個法律效果是法律，這個因為條件成就而自動發生。

01:04:39 - 01:04:42
跟通知與否，跟行政機關的通知與否沒有因果關係。

01:04:43 - 01:04:45
所以呢，這說法認為它不是處分。

01:04:46 - 01:04:47
好，不是處分。

01:04:47 - 01:04:49
好，那另外說認為呢，這個構成要件寫吊銷。

01:04:51 - 01:04:54
然後構成要件的法律效果寫三年不得考照。

01:04:54 - 01:04:56
雖然有這樣寫沒錯。

01:04:56 - 01:04:59
可是呢，還是要經過通知才能確認嘛。

01:04:59 - 01:05:04
所以呢，這說認為，我們還是要透過，透過通知才能確認嘛。

01:05:05 - 01:05:07
所以他認為說這個通知是一個行政處分。

01:05:08 - 01:05:09
所以我請問一下各位。

01:05:10 - 01:05:11
這個通知是不是處分？

01:05:12 - 01:05:13
卡在什麼關鍵？

01:05:13 - 01:05:19
卡在這個法律效果到底是機關直接造成的，還是已經先發生了，我們再通知？

01:05:19 - 01:05:20
這是一個細微的認定。

01:05:21 - 01:05:22
所以這個東西，你看黑板。

01:05:24 - 01:05:27
在辨別上，我就把它歸類為因果關係的判斷。

01:05:27 - 01:05:33
請問那個法律效果到底是不是歸因於機關這樣的片面的一個魔棒的這樣的一個動作？

01:05:33 - 01:05:35
來，蹦就有法律效果嗎？

01:05:35 - 01:05:36
你看一下324頁。

01:05:37 - 01:05:38
324頁。

01:05:38 - 01:05:39
請看最下面括號一。

01:05:39 - 01:05:43
是否產生法效是行政措施的因果關係。

01:05:43 - 01:05:48
好，所以你看第一行最後面，如最高行95年才字2278號就指出。

01:05:48 - 01:05:49
所以你看下一頁。

01:05:50 - 01:05:55
下一頁的第二行，處分的概念在具體個案中的涵攝，自然必須考量到特定措施。

01:05:55 - 01:05:57
是否權利義務變動有因果關係。

01:05:58 - 01:06:00
若權利義務不是因為特定措施。

01:06:00 - 01:06:00
的做成而發生變動，這樣的措施自然評價為行政處分，什麼意思？

01:06:04 - 01:06:08
如果那個三年不得考照，跟那個通知沒有直接觸發的關係。

01:06:08 - 01:06:09
我們用人話講。

01:06:10 - 01:06:13
如果那個通知沒有直接觸發三年不得考照，他是先發生再通知的話，那那個通知就不會是行政處分。

01:06:18 - 01:06:20
但是這是一種解釋而已。

01:06:20 - 01:06:22
喔,因為這個是

01:06:22 - 01:06:22
えっと

01:06:24 - 01:06:25
好,希望我有放進來。

01:06:25 - 01:06:27
我們來看一下這個經典考題。

01:06:27 - 01:06:28
好,太棒了,有放,你看335頁。

01:06:33 - 01:06:34
好，請幫個忙喔。

01:06:34 - 01:06:37
335頁這邊，我們是為了要說明喔。

01:06:37 - 01:06:38
就直接翻過來，不是跳著教。

01:06:38 - 01:06:39
我們題目都放後面，很怕有些同學會誤會。

01:06:42 - 01:06:46
來我們不是說現場的各位，我們幕上有人會覺得說，怎麼在跳，這樣子。

01:06:47 - 01:06:48
好，我們來看335頁哦。

01:06:49 - 01:06:51
335頁呢，我們看一下經典試題。

01:06:51 - 01:06:55
經典試題的部分，請注意，就是在講剛才那個case。

01:06:55 - 01:06:56
所以我們輕鬆地來唸一下。

01:06:57 - 01:07:00
汽車駕駛人甲駕駛汽車行經

01:07:00 - 01:07:05
設有告示執行道路交通管理處罰條例第35條第1項規定之測試處所，拒絕接受酒測。

01:07:06 - 01:07:10
主管機關遂依同條例第4項作成裁罰九萬的罰鍰，吊銷執照。

01:07:10 - 01:07:12
並施以安全講習四小時。

01:07:12 - 01:07:16
並在裁決書記載同條例第67條第2項三年內不得考照。

01:07:16 - 01:07:19
請問上開裁決書關於三年內不得考照是否為處分？

01:07:20 - 01:07:21
請把是否為處分畫下底線。

01:07:22 - 01:07:23
這個問法還算佛心的了。

01:07:24 - 01:07:26
但是終究留下一個盲點。

01:07:26 - 01:07:29
請問這個東西是否為處分，在考哪一條？

01:07:30 - 01:07:31
92條。

01:07:31 - 01:07:33
但是你一定要有吸收和反射。

01:07:33 - 01:07:37
他這邊在問你92條的時候，一定不會是每個元素都是問題嘛。

01:07:37 - 01:07:39
一定是92條裡面的某個元素嘛。

01:07:40 - 01:07:44
所以我要問的是這個92條的元素，這一題為什麼考的是法律效力？

01:07:45 - 01:07:46
為什麼？

01:07:47 - 01:07:47
因為你看黑板。

01:07:48 - 01:07:50
因為這邊考的東西就是

01:07:50 - 01:07:54
這樣的法律效果到底是不是直接來自於通知所造成的，這才是真正的考點。

01:07:55 - 01:07:58
也就是說通知是否直接產生法律效果。

01:07:59 - 01:07:59
知道考點了嗎？

01:08:00 - 01:08:01
好，再講一次，

01:08:01 - 01:08:03
通知是否為處分，

01:08:03 - 01:08:04
所以它有很多元素，

01:08:05 - 01:08:08
而這邊的通知是否為處分，我研判是考在法效性的部分，

01:08:09 - 01:08:13
因為他要去考說通知是否直接產生法效這樣的一個判斷。

01:08:14 - 01:08:16
而通知是否直接產生法效,

01:08:16 - 01:08:17
我剛剛也說了,

01:08:17 - 01:08:22
它是一個精密的觀察而發表現在食物見解,

01:08:22 - 01:08:22
你看一下。

01:08:23 - 01:08:24
你看一下你答。

01:08:26 - 01:08:31
103年高等行政法院及地方行政法院行政訴訟庭的座談會。

01:08:31 - 01:08:32
好，不要急，

01:08:32 - 01:08:34
請看一下上面的參考法條。

01:08:35 - 01:08:36
這是一個國家考試考題喔。

01:08:37 - 01:08:38
好，你看一下67條第二項。

01:08:39 - 01:08:39
來，你看第一行。

01:08:40 - 01:08:49
汽車駕駛人曾依35條三項三、三項前段、四項前段規定吊銷執照者，三年內不得考照。

01:08:49 - 01:08:51
所以這邊就是那個盲點的起源。

01:08:52 - 01:08:57
這個三年不得考照到底是自動發生，還是要經通知發生，就因為這個結構所導致嘛。

01:08:58 - 01:09:14
有沒有看到

01:09:14 - 01:09:40
這個問題的起點。

01:09:40 - 01:09:40
好,

01:09:41 - 01:09:41
所以這邊有兩說,

01:09:42 - 01:09:42
這邊有兩說,

01:09:43 - 01:09:43
沒有定論喔。

01:09:44 - 01:09:44
所以你看下面的括號一,

01:09:45 - 01:09:45
否定說,

01:09:46 - 01:09:47
否定它是處分,

01:09:48 - 01:09:49
所以你看第一行,

01:09:49 - 01:09:58
關於吊銷經三年不得考照的效力，係在被告機關依同條35條四項為吊銷執照後，基於同條67條規定所直接發生，

01:09:59 - 01:10:00
不因被告機關裁決書有無記載而有不同。

01:10:00 - 01:10:02
出現於因果關係的判斷。

01:10:03 - 01:10:04
法律效果是一回事，

01:10:04 - 01:10:08
但這樣的法律效果是不是直接肇因於機關所直接造成的？

01:10:09 - 01:10:10
他在考這件事情，

01:10:10 - 01:10:10
懂嗎？

01:10:10 - 01:10:11
好,

01:10:11 - 01:10:12
所以你看一下我們的標題。

01:10:13 - 01:10:15
為什麼我要這樣順順的教你？

01:10:15 - 01:10:15
為什麼？

01:10:16 - 01:10:19
因為法律效果有這三組,

01:10:19 - 01:10:24
而它的考點分別表現在這樣的法律效果是主觀認定還是客觀認定。

01:10:24 - 01:10:27
第二個，這樣的法律效果到底是不是機關直接所造就的，

01:10:27 - 01:10:29
而考的是因果關係。

01:10:29 - 01:10:30
OK？

01:10:30 - 01:10:33
好，所以剛才就有這兩大考點。

01:10:33 - 01:10:34
好,

01:10:34 - 01:10:36
那教完這兩大考點之後呢,

01:10:36 - 01:10:38
好，我們往前翻一下。

01:10:40 - 01:10:41
我要來教一些細節。

01:10:45 - 01:10:46
好，請翻到326頁。

01:10:49 - 01:10:51
好，這邊開始教一些細節，

01:10:51 - 01:10:53
因為大方向都講完了，

01:10:53 - 01:10:54
所以你看一下326頁的標題，

01:10:54 - 01:10:55
實務大聲說：

01:10:56 - 01:10:58
如何描述細增措施具法效性。

01:10:59 - 01:11:00
那這一頁不會教,

01:11:00 - 01:11:02
因為這頁是一個零體的概念,

01:11:02 - 01:11:05
這頁就是一個實務去描寫法效性的一個作品,

01:11:05 - 01:11:09
就很像小時候我們學美術課看人家素描,

01:11:09 - 01:11:10
喔，這個素描不錯,

01:11:10 - 01:11:10
你就看一下就好了。

01:11:11 - 01:11:11
好，

01:11:11 - 01:11:13
再來我們看一下右邊。

01:11:14 - 01:11:16
右邊有幾個細節，我們就逐一來教。

01:11:16 - 01:11:18
第一個，327頁第一行內文，

01:11:19 - 01:11:20
對比法效性的描述,

01:11:20 - 01:11:22
如果具備其他要件,

01:11:22 - 01:11:24
但偏偏不發生法律效果,

01:11:24 - 01:11:25
我們叫它事實行為,

01:11:26 - 01:11:27
所以這邊你學到了

01:11:27 - 01:11:28
所以譬如修築道路,

01:11:28 - 01:11:29
新建公園,

01:11:29 - 01:11:33
或者是對外發生的勸導等等的行政指導,

01:11:33 - 01:11:34
這個都是事實行為。

01:11:34 - 01:11:35
好,

01:11:36 - 01:11:37
那麼再來請看下一段，

01:11:37 - 01:11:42
而機關依其業務對外表示是否發生法律效果，

01:11:42 - 01:11:44
實務上往往產生歧見，

01:11:44 - 01:11:46
最常見被歸類為事實行為的觀念通知。

01:11:47 - 01:11:48
所以呢，我們就順著來跟你講。

01:11:49 - 01:11:50
請看一下黑板

01:11:50 - 01:11:52
我們盡量把你變成一個有系統的東西

01:11:53 - 01:11:54
方便你好記。

01:11:54 - 01:11:58
就是它散見在各個教科書或參考書

01:11:58 - 01:11:59
但是我們把它

01:12:00 - 01:12:02
盡量用一個邏輯，把它併在一起。

01:12:02 - 01:12:03
所以你看一下黑板這邊。

01:12:07 - 01:12:10
當我們在判斷有沒有法律效果的時候會有這三組。

01:12:11 - 01:12:14
但反之，如果什麼都沒有的話，叫事實行為。

01:12:15 - 01:12:19
而在事實行為裡面呢，它有一種叫做觀念通知。

01:12:21 - 01:12:21
好。

01:12:22 - 01:12:25
那食物上的考點呢，很常去考說，

01:12:25 - 01:12:25
請問，

01:12:26 - 01:12:28
因為沒有這樣的法律效果，

01:12:28 - 01:12:31
他又在通知一定的東西叫觀念通知，

01:12:31 - 01:12:33
請問我給你一張公文書，

01:12:33 - 01:12:34
上面有資訊，

01:12:34 - 01:12:36
請問他是單純的觀念通知，

01:12:36 - 01:12:38
還是帶有這邊的行政處分。

01:12:38 - 01:12:40
就會是這邊的考點了。

01:12:40 - 01:12:40
再講一次。

01:12:41 - 01:12:45
有法律效果就會是處分，沒有的話叫事實行為。

01:12:45 - 01:12:45
其中一種叫觀念通知。

01:12:46 - 01:12:53
所以考題的話就有一種就是我給你資訊，請問它到底是純粹的觀念通知，還是帶有其他的法律效果的處分。

01:12:53 - 01:12:53
好。

01:12:54 - 01:12:55
那這個時候呢，我們就來看講義。

01:12:56 - 01:12:58
這樣的題目表現在這邊。

01:12:59 - 01:13:00
請你看到數第二段。

01:13:00 - 01:13:01
陳前。

01:13:02 - 01:13:04
陳前是否存有觀念通知。

01:13:04 - 01:13:06
有一個案例很容易生混淆。

01:13:06 - 01:13:06
先講結論。

01:13:07 - 01:13:09
以下的案例很容易出現在二世。

01:13:09 - 01:13:10
對不起講反，一世。

01:13:11 - 01:13:12
好，那這個同理。

01:13:12 - 01:13:14
既然醫師都會出了，這是一個舉重明輕。

01:13:15 - 01:13:19
那麼我們的其他公務員考試也會出現在選擇題裡面。

01:13:19 - 01:13:20
至少，

01:13:20 - 01:13:20
好。

01:13:20 - 01:13:22
好，我們先來看一下黑板這邊。

01:13:24 - 01:13:28
給你一個資訊到底有沒有產生法律效果，還是單純的觀念通知。

01:13:29 - 01:13:32
好，我們有一個很常見的一個專有名詞。

01:13:32 - 01:13:34
先表現在這個時間軸上面。

01:13:34 - 01:13:35
假設，

01:13:35 - 01:13:37
你來跟我申請某個東西，我是機關。

01:13:38 - 01:13:39
然後呢，我跟你說no。

01:13:40 - 01:13:42
結果呢，我才跟你講完no的隔天呢，

01:13:42 - 01:13:43
你又跑過來跟我這邊問，

01:13:43 - 01:13:45
然後說哎呀，拗一下拗一下，這樣可不可以拗一下拗一下。

01:13:46 - 01:13:49
那這個時候我想說你已經來問過了，對不對？

01:13:49 - 01:13:51
我前面才跟你說不要嘛，對不對？

01:13:51 - 01:13:52
你馬上來問我凹一下凹一下，我就不理你了。

01:13:52 - 01:13:54
這邊我又秒達No，這是第二次。

01:13:55 - 01:13:58
那請問這個秒達No到底有沒有產生法律效果。

01:13:59 - 01:13:59
好。

01:13:59 - 01:14:00
這邊端你。

01:14:00 - 01:14:01
是一個很簡單的道理。

01:14:01 - 01:14:03
如果你跑過來說拗一下拗一下吼，那如果這邊

01:14:06 - 01:14:07
我有審查過。

01:14:08 - 01:14:10
就是你跑過來跟我拗一下的時候，我有審查過。

01:14:11 - 01:14:12
那這邊就有法律效果。

01:14:13 - 01:14:14
Even我說no。

01:14:14 - 01:14:18
可是呢，如果我在審查的時候沒有想，想都不想，我就直接sayno。

01:14:19 - 01:14:20
那這邊就沒有法律效果。

01:14:22 - 01:14:22
OK。

01:14:22 - 01:14:27
所以呢，當你來跟我申請某個東西，然後我這個對你說no，你跑過來馬上問拗一下的時候，如果我在你

01:14:30 - 01:14:31
拗一下之後，

01:14:31 - 01:14:33
雖然講的是一樣的東西，

01:14:34 - 01:14:38
可是這個一樣的東西，如果經過審理，它是第二次審理又說的no，這個叫第二次裁決。

01:14:40 - 01:14:41
第二次裁決，

01:14:41 - 01:14:43
字太長，先不寫。

01:14:43 - 01:14:47
那這個因為是跟前面講的東西是一樣的，然後又沒有法律效果，這個叫重複處置。

01:14:48 - 01:14:48
吼，

01:14:48 - 01:14:57
所以在醫師有一個經典考點就是，我對你做訊息的表達，然後是對你這個重複問的問題的一個訊息的表達，請問這個訊息的表達有沒有額外具法律效果。

01:15:00 - 01:15:00
效果。

01:15:00 - 01:15:02
跟審理與否有關係，

01:15:02 - 01:15:02
所以你看講義。

01:15:05 - 01:15:05
好，

01:15:05 - 01:15:08
所以你看到數第二段，第一行後面及重複處置。

01:15:09 - 01:15:16
是指機關對人民請求事項決定後，對其重複提出的請求，單純所為相同決定的答覆跟處置。

01:15:16 - 01:15:18
這時候會被歸類為觀念通知。

01:15:19 - 01:15:24
重點在於機關做成重複組織時，只是重新說明，並未重新實質審理。

01:15:25 - 01:15:27
請你把重新實質審理畫底線，這是關鍵。

01:15:28 - 01:15:30
他丟出一樣的通知，

01:15:30 - 01:15:35
如果是想都不想的話，那這個自然就會是一種訊息表達。

01:15:35 - 01:15:35
懂嗎？

01:15:36 - 01:15:37
好，

01:15:37 - 01:15:37
再看最後一段。

01:15:38 - 01:15:42
弄懂重複處置就可以進一步觀察極為相仿的第二次裁決。

01:15:43 - 01:15:44
請各位幫我一個忙。

01:15:44 - 01:15:45
這是專有名詞。

01:15:45 - 01:15:46
所以不要跟我講說這是什麼東西。

01:15:47 - 01:15:49
欸，我已經盡量解釋給你聽了。

01:15:49 - 01:15:50
所以這個詞你就要把它記起來。

01:15:50 - 01:15:50
好。

01:15:50 - 01:15:51
我解釋給你聽，

01:15:51 - 01:15:52
為什麼他叫第二次裁決？

01:15:53 - 01:15:55
他雖然講的是一樣的東西，

01:15:55 - 01:15:56
但是他要想過，

01:15:56 - 01:15:57
所以他叫第二次裁決。

01:15:57 - 01:15:58
他想了第二次嘛，

01:15:58 - 01:15:58
吼，

01:15:58 - 01:15:59
往下念。

01:15:59 - 01:16:00
嗯。

01:16:00 - 01:16:00
主管機關就人民請求事項決定後，對其重複提出了相同請求。

01:16:04 - 01:16:08
經重新實體審查，所為相同的答覆處置，與重複處置不同在於

01:16:09 - 01:16:15
前述審查決定具有規製作用，是一個新的處分，就其期間什麼的也要獨自計算

01:16:16 - 01:16:19
好，所以這是一個超級大的區別實意

01:16:20 - 01:16:23
我同樣都在表達我對你說no的動作

01:16:23 - 01:16:28
可是這個no如果是想都不想，這個叫做觀念通知，這個叫做重複處置

01:16:28 - 01:16:33
那另外一邊如果是我，想過了，我在說no，這個是新的行政處分，又叫做第二次裁決

01:16:33 - 01:16:38
OK，這個在24，對不起，一直講錯，一式選擇題很常出現

01:16:38 - 01:16:39
在選項裡面

01:16:40 - 01:16:42
它就會測驗你說這樣子有法律效果的是

01:16:43 - 01:16:44
重複組織，錯，你們沒有在聽

01:16:45 - 01:16:48
這個有法律效果的怎麼可能是重複組織呢

01:16:49 - 01:16:53
反過來講,如果是有法律效果的,才會是這個行政處分,那叫第二次裁決

01:16:53 - 01:16:54
好了,收尾

01:16:55 - 01:16:57
總之呢,你看一下下面的食物大聲說

01:16:58 - 01:17:00
是觀念通知還是

01:17:00 - 01:17:01
處分

01:17:01 - 01:17:02
食物見解的串燒

01:17:02 - 01:17:04
所以這邊我不會細講，為什麼

01:17:04 - 01:17:07
因為這個邊就是同理可證的東西

01:17:08 - 01:17:17
這邊的爭點全部都是環繞在，我給你一大堆資訊，可是這個資訊至於到底有沒有額外的法律效果，那這邊就是食物見解

01:17:17 - 01:17:19
那請問這個食物要幹嘛

01:17:19 - 01:17:21
貼平安的嗎,不是

01:17:21 - 01:17:22
這些食物

01:17:22 - 01:17:22
這些食物見解

01:17:22 - 01:17:25
就是你的素材庫,因為我們醫師最喜歡考食物見解

01:17:25 - 01:17:27
所以這邊就當作素材庫，你看看有印象就好

01:17:27 - 01:17:29
那為什麼看一看不講

01:17:29 - 01:17:32
主要是因為這邊的字都很短，而且我都有幫你標重點，所以你看重點就好

01:17:33 - 01:17:41
也就是從有沒有法律效果切入，去理解，稍微記一下結論，以備醫師之用，這樣就很夠了，這樣懂嗎

01:17:41 - 01:17:43
我們以這個角度去看就好，他不會直接考24

01:17:43 - 01:17:46
因為這邊都是很無聊的，只有一個有被考過

01:17:48 - 01:17:50
這個申論題在公務人員考試

01:17:50 - 01:17:50
只有一個

01:17:51 - 01:17:52
在329頁

01:17:52 - 01:17:52
我們念一下

01:17:52 - 01:17:53
你看329頁

01:17:54 - 01:17:57
329頁，你看到倒數第二個違建通知案

01:17:57 - 01:17:59
好，那我們先來看一下黑板喔

01:18:00 - 01:18:01
這邊的違建通知案

01:18:02 - 01:18:04
你要看一下黑板才知道我在講什麼東西。

01:18:05 - 01:18:06
那違建嘛,

01:18:06 - 01:18:06
所以呢,

01:18:07 - 01:18:09
你就要被這個通知拆除嘛。

01:18:09 - 01:18:11
所以在黑板這邊呢,

01:18:11 - 01:18:13
有一個違建跑出來了。

01:18:13 - 01:18:16
那這個三角形違建跑出來之後呢,

01:18:16 - 01:18:17
你作為這個所有人呢,

01:18:17 - 01:18:18
我就通知你。

01:18:19 - 01:18:19
結果呢,

01:18:19 - 01:18:20
通知你之後呢,

01:18:20 - 01:18:21
你沒有在理我嗎？

01:18:21 - 01:18:23
所以我通知你一次之後呢,

01:18:23 - 01:18:24
又通知第二次。

01:18:26 - 01:18:26
所以請問,

01:18:27 - 01:18:31
這兩個通知分別有沒有這個法律效果？

01:18:31 - 01:18:32
可不可以被當成是處分？

01:18:33 - 01:18:33
就是這一個，

01:18:34 - 01:18:35
告知資訊之餘，

01:18:35 - 01:18:37
能不能被認為是處分的一個爭議了。

01:18:37 - 01:18:39
所以你看一下我們的這個決議。

01:18:40 - 01:18:41
它有兩個通知喔。

01:18:42 - 01:18:42
那先講結論，

01:18:43 - 01:18:44
第一個通知，

01:18:44 - 01:18:45
它是不清楚的，

01:18:45 - 01:18:47
也就是不知道有沒有法律效果的。

01:18:48 - 01:18:48
好,

01:18:48 - 01:18:49
我們來看一下,

01:18:50 - 01:18:51
329頁最下面,

01:18:51 - 01:18:53
那個字號叫做107年第一次決議,

01:18:54 - 01:18:55
這個決議超有名,

01:18:55 - 01:18:56
他有名的點有兩個,

01:18:57 - 01:18:58
第一個他很常入選選擇題。

01:18:59 - 01:19:14
第二個他有被

01:19:14 - 01:19:34
直接考過公務員的

01:19:34 - 01:19:42
申論題

01:19:42 - 01:19:42
所以他很有名。

01:19:43 - 01:19:43
好,

01:19:44 - 01:19:46
那我們來看一下330頁

01:19:46 - 01:19:47
來，你看330頁。

01:19:49 - 01:19:51
330頁你看粗體字。

01:19:52 - 01:19:54
本件違章建築補辦拆除

01:19:54 - 01:19:55
補辦手續通知單

01:19:56 - 01:19:57
下稱補辦通知單,

01:19:57 - 01:19:58
請你把補辦通知單畫一下底線,

01:19:59 - 01:19:59
寫上1。

01:20:00 - 01:20:00
接續,補辦通知單的行為

01:20:00 - 01:20:00
但其內容是認定B預期未補辦相關手續

01:20:00 - 01:20:01
然後構成拆除要件並表示依照相關辦法第五條應執行拆除

01:20:01 - 01:20:01
細數違章建築的房屋

01:20:01 - 01:20:01
及還有命

01:20:01 - 01:20:01
請把命一個字圈起來

01:20:01 - 01:20:02
自行拆除,否則逕為強制之意

01:20:02 - 01:20:02
自拆任拆除通知單是屬於確認及下命性質的處分

01:20:02 - 01:20:02
請你把確認跟下命畫一下底線

01:20:02 - 01:20:02
所以請問一下,為什麼這邊有下命

01:20:02 - 01:20:03
你前一號不是圈了命嗎,對不對

01:20:03 - 01:20:03
那為什麼有確認

01:20:03 - 01:20:03
因為確認它的重要的性質

01:20:03 - 01:20:03
好,我們來玩一下威力在哪裡

01:20:03 - 01:20:04
請問哪邊有這個確認的法律效果,在倒數第二行

01:20:04 - 01:20:04
來,最後倒數第二行而已

01:20:04 - 01:20:04
看得到嗎,哪邊有確認重要法律性質的地方

01:20:04 - 01:20:04
最前面啊，確認他是違建，不是嗎？

01:20:04 - 01:20:04
對吧？

01:20:04 - 01:20:05
所以這邊就含有兩種法律效果

01:20:05 - 01:20:05
但考試的點不是在於說一定要知道他到底有多少法效

01:20:05 - 01:20:05
你只要記得一個簡單的點

01:20:05 - 01:20:05
他有犯效，他就有可能是處分，這樣就夠了

01:20:06 - 01:20:06
夠了

01:20:06 - 01:20:06
好，所以你回到黑板

01:20:06 - 01:20:06
我們

01:20:06 - 01:20:06
1

01:20:06 - 01:20:06
是

01:20:06 - 01:20:06
或者是選擇題，公務員考試

01:20:06 - 01:20:06
就喜歡考你這個違建

01:20:06 - 01:20:07
補辦通知單跟拆除通知單

01:20:07 - 01:20:07
尤其是拆除通知單，他是不是行政處分

01:20:07 - 01:20:07
這個拆除第二張的通知單

01:20:07 - 01:20:07
它是行政處分

01:20:07 - 01:20:07
因為它有命拆除

01:20:08 - 01:20:08
確認它的違章建築性質並命各位拆除的動作

01:20:08 - 01:20:08
所以它一定是處分

01:20:08 - 01:20:08
好,那你接著看黑板

01:20:08 - 01:20:08
那前面只是確認說這是違建,然後通知你要補辦

01:20:09 - 01:20:09
那這邊到底有沒有法律效果

01:20:09 - 01:20:09
我只能說這號決議沒有把話講死

01:20:09 - 01:20:09
但他有提到一個字叫確認

01:20:09 - 01:20:09
所以我們再回頭看一下

01:20:10 - 01:20:10
你

01:20:10 - 01:20:10
看

01:20:10 - 01:20:10
一

01:20:10 - 01:20:10
下

01:20:10 - 01:20:10
一下我們的那個阿拉伯數字一

01:20:10 - 01:20:10
叫你寫的部分

01:20:10 - 01:20:10
我們順著念

01:20:10 - 01:20:10
緊

01:20:10 - 01:20:10
細確認柄所有假房屋為程序違建

01:20:11 - 01:20:11
所以呢

01:20:11 - 01:20:11
這邊

01:20:11 - 01:20:11
有

01:20:11 - 01:20:11
沒

01:20:11 - 01:20:11
有

01:20:11 - 01:20:11
這邊

01:20:11 - 01:20:11
沒有下命處分

01:20:11 - 01:20:11
但是有沒有確認處分，不知道，懂嗎？

01:20:11 - 01:20:11
決議沒有講死，但是確實有可能

01:22:00 - 01:22:01
有確認處分的存在

01:22:02 - 01:22:03
但是他沒有把話講死，

01:22:03 - 01:22:06
所以這邊在考試上就會變成是你要填空。

01:22:06 - 01:22:07
喔，

01:22:07 - 01:22:07
所以再講一次。

01:22:08 - 01:22:13
這個地方到底有沒有法律效果，而得被認為是處分？

01:22:13 - 01:22:13
決議沒有把他講死，

01:22:13 - 01:22:15
你也可以說它是確認處分，

01:22:15 - 01:22:15
懂嗎？

01:22:15 - 01:22:17
因為他沒有把話講死。

01:22:17 - 01:22:18
喔，

01:22:18 - 01:22:20
稍等一下，

01:22:20 - 01:22:20
我看一下有沒有把它放進來。

01:22:21 - 01:22:22
有，我把它放進來喔。

01:22:23 - 01:22:26
好，你來看一下你的333頁。

01:22:29 - 01:22:30
各位，

01:22:30 - 01:22:31
333頁這邊，

01:22:33 - 01:22:34
這第二題喔。

01:22:35 - 01:22:37
他就是前面決議直接改的，

01:22:37 - 01:22:37
好不好？

01:22:37 - 01:22:39
所以我才說為什麼那個決議重要。

01:22:39 - 01:22:40
你看第一行，

01:22:41 - 01:22:45
假縣政府認定所有房屋為程序違建，

01:22:45 - 01:22:48
以違章拆除補辦手續通知單（下稱A函），

01:22:48 - 01:22:56
再明指其違反建築法第25條，擅自拆除，請於收到本通知30日內依建築法令檢具補辦建築執照，

01:22:56 - 01:23:01
逾期不辦，或申請執照不合規定者，依違章建築辦法辦理。

01:23:01 - 01:23:04
第五條規定拆除，以預期未補辦，

01:23:04 - 01:23:05
假借政府以違章建築拆除通函（下稱B函），

01:23:05 - 01:23:06
停。

01:23:06 - 01:23:06
我就問，

01:23:06 - 01:23:07
請看黑板。

01:23:09 - 01:23:10
我們B函是黑板上哪一個？

01:23:11 - 01:23:12
第二個通知啊，

01:23:12 - 01:23:14
那A函是什麼？

01:23:14 - 01:23:14
確認你要補辦啊，

01:23:14 - 01:23:15
這樣理解了嗎？

01:23:15 - 01:23:16
所以故事是一模一樣的。

01:23:17 - 01:23:17
哦，

01:23:18 - 01:23:18
好，

01:23:18 - 01:23:20
所以呢，你接著看一下講義，

01:23:20 - 01:23:22
你看一下倒數第二行後面，

01:23:23 - 01:23:26
以不服A函及B函有何救濟途徑？

01:23:26 - 01:23:29
所以請問表面上他在問最後要怎麼辦，對不對？

01:23:30 - 01:23:32
但是這個最後要怎麼辦的前提是什麼？

01:23:32 - 01:23:34
A函跟B函它們是不是處分？

01:23:34 - 01:23:34
這樣懂嗎？

01:23:35 - 01:23:35
哦，

01:23:36 - 01:23:37
好，那我先用黑板解一下。

01:23:39 - 01:23:42
請問各位大哥大姐，B函是不是行政處分？

01:23:43 - 01:23:45
是，因為這邊還有下命的一個動作嘛，對不對？

01:23:45 - 01:23:49
所以這邊一定是去打一個處分專用的救濟程序嘛。

01:23:49 - 01:23:50
好，那你接著看黑板，

01:23:50 - 01:23:52
那A函有沒有可能是處分？

01:23:53 - 01:23:57
如同我們前面講的，他這邊沒有把話講死，

01:23:57 - 01:23:59
所以我覺得他至少有可能是確認處分，

01:23:59 - 01:23:59
所以他依舊可以走處分的途徑。

01:23:59 - 01:24:00
但是你

01:24:00 - 01:24:01
不用擔心，

01:24:01 - 01:24:02
我們講義都有你答，

01:24:02 - 01:24:02
來，

01:24:02 - 01:24:05
我要幫你寫，你往下一頁翻。

01:24:06 - 01:24:07
334頁。

01:24:08 - 01:24:09
請看一下括號，

01:24:09 - 01:24:10
先看括號二。

01:24:11 - 01:24:15
以不服B函得循序提起撤銷訴願跟訴訟。

01:24:15 - 01:24:16
好，

01:24:16 - 01:24:18
所以這邊呢,我們先不談他的救濟,

01:24:18 - 01:24:24
可是他的定性你可以直接用第二段來引,因為次案90最高行107年7月份的決議指出,

01:24:25 - 01:24:26
好,所以請看最後一行,

01:24:27 - 01:24:31
其還有命以自行拆除，否則即為強制之意,

01:24:31 - 01:24:34
自應認為該通知單屬下確認跟下命的行政處分。

01:24:34 - 01:24:35
所以這邊請注意,

01:24:36 - 01:24:38
B函你要怎麼說它是處分？

01:24:38 - 01:24:40
怎麼寫會更到位？

01:24:40 - 01:24:44
前面有決議就把它引過來，這是實務見解使用的時機。

01:24:44 - 01:24:48
當你在寫題目，它符合某個實務見解的背景。

01:24:48 - 01:24:53
這個時候你就可以把食物見解當成是你含攝的素材,直接給它標下去就對了。

01:24:53 - 01:24:54
好,

01:24:54 - 01:24:56
那你回到最上面的括號一,

01:24:57 - 01:25:01
以不服A函得循序提起撤銷訴願跟訴訟。

01:25:01 - 01:25:04
所以呢,這邊呢,請看一下這個,好,第二段。

01:25:05 - 01:25:13
次按最高行政法院107年7月份的決議指出，本件補辦手續通知單乃確認其為程序違建。

01:25:13 - 01:25:15
好，並通知其補辦。

01:25:15 - 01:25:16
其性質爭議如下述。

01:25:17 - 01:25:21
一，有人認為該函為觀念通知，警告之受文者。

01:25:22 - 01:25:28
好，有認為一函文意指補辦這樣的不合規定，將產生何種法律效果的這個概念。

01:25:29 - 01:25:31
同時，亦有人認為該函為行政處分，

01:25:31 - 01:25:35
按此雖未命拆除，卻也確認為違建，並賦予補辦之義務。

01:25:35 - 01:25:40
所以各位，請問否定說跟肯定說卡在什麼元素？

01:25:40 - 01:25:42
卡在法律效果的判斷。

01:25:43 - 01:25:44
好，那為什麼一是觀念通知？

01:25:45 - 01:25:48
因為它雖然沒有法律效果，但也可能是告知一定的資訊。

01:25:49 - 01:25:51
所以它會進一步認為是觀念通知，

01:25:51 - 01:25:52
這樣可以嗎？

01:25:52 - 01:25:55
但是請注意，一跟二這兩說沒有定論，

01:25:55 - 01:25:57
所以三是參考答案，你喜歡就好。

01:25:57 - 01:25:58
來你看三。

01:25:59 - 01:25:59
小節。

01:26:00 - 01:26:02
從423法效性的認知以觀，

01:26:03 - 01:26:05
對不起，我打反了，不是423，是423，麻煩你改一下，

01:26:06 - 01:26:08
不是432，432是明確性原則。

01:26:08 - 01:26:10
請你把它改成423

01:26:10 - 01:26:12
抱歉，老師自己都出槌哦

01:26:13 - 01:26:14
請你把它改成423

01:26:15 - 01:26:17
有緣的朋友們，請你把它改成423

01:26:17 - 01:26:18
不要寫432

01:26:22 - 01:26:24
好，所以再講一次喔，為什麼講423，

01:26:24 - 01:26:26
因為我們法效性要客觀判斷嘛，

01:26:26 - 01:26:29
所以這個時候應認為前行為行政處分，

01:26:30 - 01:26:32
若認為無房屋不謂為程序違建，

01:26:33 - 01:26:36
那這個時候我們就不應負起補辦執照

01:26:36 - 01:26:40
好，上位接受其之前呢，得依法提起前開徵訟。

01:26:40 - 01:26:40
好，結束。

01:26:41 - 01:26:43
好，所以呢，這邊呢，我們也累積一點資訊了。

01:26:44 - 01:26:45
先幫大家來說尾一下，來請看黑板。

01:26:48 - 01:26:52
我們法效性的部分呢，你學了兩，應該說三組重要的一個順序的東西。

01:26:53 - 01:26:56
第一組就是法律效性要怎麼認定，下命形成確認。

01:26:56 - 01:26:59
第二個這個東西要怎麼發生呢？

01:26:59 - 01:27:00
我們是第二組區辨的部分。

01:27:00 - 01:27:03
表現在主觀認定還是客觀認定？

01:27:03 - 01:27:04
我們423採的是客觀認定。

01:27:04 - 01:27:09
並且呢，這個法律效果本身呢，必須是由機關這樣蹦出來有直接因果關係。

01:27:09 - 01:27:10
這樣判斷。

01:27:10 - 01:27:14
第三個，沒有這樣的法律效果，什麼都有了，叫事實行為。

01:27:14 - 01:27:15
而事實行為裡面叫觀念通知。

01:27:16 - 01:27:19
而觀念通知，常常考的東西就是我給你一個資訊。

01:27:19 - 01:27:22
他到底是很純的，沒有法律效果的觀念通知，

01:27:22 - 01:27:24
還是有這樣的一個效果的處分，

01:27:25 - 01:27:27
所以這邊，剛才尾巴收尾的是表現在那個決議，

01:27:28 - 01:27:29
107年的決議嘛，就是

01:27:29 - 01:27:30
有

01:27:30 - 01:27:33
有兩組通知單，補辦通知單跟拆組通知單。

01:27:33 - 01:27:36
那請問前面的補辦尤其有爭議嗎？對不對？

01:27:36 - 01:27:38
通知你補辦到底是單純的觀念通知，

01:27:39 - 01:27:40
還是確認的行政處分？

01:27:40 - 01:27:41
這邊是留下一個空白。

01:27:42 - 01:27:42
好。

01:27:43 - 01:27:45
那等一下還要講另外一個事實行為，

01:27:45 - 01:27:47
我們等一下休息回來20分鐘再講，這樣子。

01:27:47 - 01:27:47
先休息一下，

01:27:52 - 01:27:54
我們等一下就回到。

01:27:58 - 01:27:59
330頁，

01:28:00 - 01:28:01
等下再接著講吼

01:28:09 - 01:28:10
好，大家辛苦了吼

01:28:11 - 01:28:13
行政法就是一週兩次吼

01:28:13 - 01:28:16
所以每次進度累積起來是不容小覷吼

01:28:16 - 01:28:21
那我們就先來聊一下唸書方式吼，然後再開始等等的課程

01:28:22 - 01:28:24
那唸書要有策略嘛

01:28:24 - 01:28:26
上次一直提到這個關鍵字吼

01:28:26 - 01:28:28
所以策略之一呢我就看另外一本書吼

01:28:29 - 01:28:31
也是在講自我管理的

01:28:31 - 01:28:32
他有個公式

01:28:32 - 01:28:34
他在分析的很多運動

01:28:34 - 01:28:37
應該說那本書在講如何自我管理

01:28:37 - 01:28:41
然後其中有一個章節在講有一個公式，這是這本書的精華

01:28:41 - 01:28:47
然後他就是從很多運動員的那些實驗數據得出這樣的一個觀察

01:28:47 - 01:28:50
也就是說以你的策略來講有什麼公式呢

01:28:50 - 01:28:56
這邊有個公式叫做壓力加上休息

01:28:57 - 01:28:58
等於成長

01:29:00 - 01:29:02
也就是說以運動員為例吼

01:29:02 - 01:29:05
你不斷地去比方說跑操場

01:29:05 - 01:29:06
或者是投籃

01:29:06 - 01:29:07
就會造成你的身體壓力

01:29:07 - 01:29:10
所以你一定要適度的休息喔

01:29:10 - 01:29:14
才會在休息之後你的肌肉會恢復爆炸性的成長喔

01:29:14 - 01:29:16
有在重訓的朋友一定知道

01:29:16 - 01:29:20
你給予你的身體施加某種超過負荷的壓力

01:29:20 - 01:29:22
經過適度的休息跟營養

01:29:22 - 01:29:24
你的肌肉就會成長嘛吼

01:29:24 - 01:29:24
好

01:29:25 - 01:29:26
那對於考生來講怎麼樣

01:29:28 - 01:29:30
考生有時候就是二分法嘛

01:29:30 - 01:29:34
有些考生就是越靠近考試就給自己很大壓力

01:29:34 - 01:29:39
你會發現說這時候就算你一直拚，然後每天坐在書桌前面

01:29:39 - 01:29:40
但是都沒有適度的休息

01:29:40 - 01:29:43
你這邊沒有休息的這些情況

01:29:43 - 01:29:46
會腐蝕、會侵蝕你所累積的一些後果

01:29:46 - 01:29:49
所以到頭來你就沒有成長

01:29:49 - 01:29:50
但另外一方面

01:29:51 - 01:29:52
也有考生是毫無壓力

01:29:52 - 01:29:54
這個輕鬆式學法

01:29:54 - 01:29:56
這個佛系這個念書

01:29:56 - 01:29:59
所以都一直在休息的話，你沒有任何壓力去刺激你

01:30:00 - 01:30:02
你的大腦，你依舊也不會成長。

01:30:03 - 01:30:09
好了，那我相信這個大部分人都是比較偏好休息，而厭惡壓力，這是人性。

01:30:09 - 01:30:11
所以，我只想表達就是

01:30:12 - 01:30:16
你來補習班，就是一個很好給自己壓力的機會。

01:30:16 - 01:30:17
因為你選擇的是面授。

01:30:18 - 01:30:20
這不是業配喔，因為你屁股已經來了。

01:30:20 - 01:30:25
我的重點是，你既然都來的話，你就要把它當成是一種良性的壓力。

01:30:25 - 01:30:30
因為它可以讓你在每一堂課被迫跟著授課老師往前走。

01:30:30 - 01:30:33
你要休息的話，就是課後再好好休息嘛。

01:30:33 - 01:30:40
所以至少在這一年當中，你先好好把握你每一堂上課，給你刺激成長的這種壓力。

01:30:40 - 01:30:44
這兩個組合的好，分配的比例分配的好。

01:30:44 - 01:30:50
你就能夠成長，成長的話，你的指數往前走，就進入到前10%，你就考上了。

01:30:50 - 01:30:52
所以就共勉之吧。

01:30:52 - 01:30:53
好，那

01:30:55 - 01:30:58
上次有累積一些同學下課來問的問題。

01:30:58 - 01:31:00
那我確實在之前的講桌

01:31:00 - 01:31:02
當中沒有特別講。

01:31:02 - 01:31:03
所以就趁機先把它補一下。

01:31:04 - 01:31:09
所以待會會花個五到十分鐘，我們把一些前面的觀念給它補回來，有些小地方啦。

01:31:10 - 01:31:11
請看240頁。

01:31:11 - 01:31:13
這是前面沒有講到的東西。

01:31:13 - 01:31:15
但我們現在把它補回來。

01:31:15 - 01:31:16
好。

01:31:16 - 01:31:20
發到240頁之後呢,我們不要這個盯著講義看。

01:31:20 - 01:31:21
我們先看一下黑板喔。

01:31:22 - 01:31:22
某甲

01:31:23 - 01:31:26
他被這個鄰居某乙衝康啊。

01:31:26 - 01:31:28
某乙深夜還在那邊噠噠噠噠施工對不對?

01:31:29 - 01:31:29
好。

01:31:29 - 01:31:33
所以這個某甲呢，就想要去請機關呢，來制一制這個某乙。

01:31:34 - 01:31:38
所以呢，他就向這個機關做檢舉，希望呢，某乙能夠對甲，講…反。

01:31:38 - 01:31:42
機關能夠對某乙做出一些處分。

01:31:43 - 01:31:44
好，問題來了。

01:31:45 - 01:31:47
請問根據我們之前所學的

01:31:48 - 01:31:53
某甲如果要成功檢舉，並且請求機關做出某種處分。

01:31:53 - 01:31:59
那這個時候某甲針對這個機關做成某種處分，他就必須怎麼樣，具備一定的權利。

01:31:59 - 01:31:59
所以在

01:32:00 - 01:32:00
在這個點上面

01:32:01 - 01:32:03
我們要怎麼知道某甲有沒有特定的權利

01:32:04 - 01:32:09
這個時候我們就要去看他怎麼樣在法令上有沒有請求權

01:32:09 - 01:32:11
如果沒有的話就從憲法上去看嘛

01:32:11 - 01:32:14
我們上次這個P8講那麼多

01:32:15 - 01:32:15
好

01:32:15 - 01:32:20
但這個時候啊，如果題目中的某甲不只是去檢舉

01:32:20 - 01:32:29
他還希望這個某甲，對不起，機關呢，某甲檢舉後呢，還希望機關呢對乙呢做出一個特定內容的處分

01:32:29 - 01:32:31
那這時候我們就不禁要問了

01:32:32 - 01:32:38
如果機關在做處分的時候依照法律，他可能有ABC三種的一個裁量的選項

01:32:39 - 01:32:42
那你憑什麼要他做特定的，比方說A內容的處分呢

01:32:42 - 01:32:43
你憑什麼呢？

01:32:43 - 01:32:44
所以這個時候啊，

01:32:44 - 01:32:48
如果我們經過一番這樣的檢測，

01:32:48 - 01:32:53
我們發現他不只有要求機關做處分的權利，

01:32:53 - 01:32:59
他如果還有要求這個機關做特定某一個內容的權利的話

01:32:59 - 01:33:03
那這個權利就會叫做特定內容請求權。

01:33:03 - 01:33:05
聽起來像廢話，但這是一個對照組。

01:33:06 - 01:33:09
因為他的對照組就是他只能夠要求一定的內容

01:33:09 - 01:33:13
所以這個請求權就叫做無瑕疵裁量請求權

01:33:14 - 01:33:16
他可以要求做處分是一回事，如果他有權的話

01:33:16 - 01:33:22
他只能夠要求機關從一個裁量當中選擇一個最適合的

01:33:23 - 01:33:25
他頂多就是請他不要裁量瑕疵

01:33:26 - 01:33:28
不然裡面要做什麼裁量，那個是機關的決定

01:33:28 - 01:33:29
所以我們來看一下講義

01:33:30 - 01:33:30
請

01:33:30 - 01:33:32
請看一下，你的第一行

01:33:33 - 01:33:33
舉例

01:33:34 - 01:33:38
建商甲在相鄰的土地施工，每晚11點仍不停工

01:33:38 - 01:33:44
假設法令規定主管機關對工程方法發生激烈噪音而妨礙安寧者，得據以起必要限制

01:33:44 - 01:33:47
以是否有權要求機關禁止超過晚上8點

01:33:48 - 01:33:52
考量立法目的，除為保護公益外，也是為了保護鄰地安寧

01:33:52 - 01:33:57
但按照前述脈絡也很難說機關有特定限制，禁止工作超過晚上8點之必要

01:33:57 - 01:34:00
故以對主管機關僅有無瑕

01:34:00 - 01:34:01
瑕疵量請求權，括號做適量干涉。

01:34:03 - 01:34:09
請注意，這個無瑕疵量請求權的意思就是，他只能夠要求機關做事。

01:34:09 - 01:34:12
但要做到什麼具體的內容，那是機關的裁量。

01:34:13 - 01:34:16
好，再往下念，而無特定裁量決定之公法上請求權。

01:34:17 - 01:34:20
它的區別是一就是可不可以要求到特定的內容。

01:34:21 - 01:34:23
那你說，麻煩看一下黑板這邊。

01:34:24 - 01:34:28
那同學們就會問了，老師，我已經學會怎麼判斷權利了。

01:34:28 - 01:34:32
我幹嘛還要去知道說可不可以啟動權力要求特定內容？

01:34:33 - 01:34:41
因為我們在二試考過啊，請問某甲可，某乙可不可以根據噪音管制法，要求機關對其他人做出特定的動作，有啊。

01:34:41 - 01:34:45
所以這個時候,請注意,在題目裡面。

01:34:45 - 01:34:52
在題目裡面,我們可愛的某甲,如果要求機關做事。

01:34:53 - 01:34:57
那這個時候,我們只要去判斷某甲有沒有權利就好了。

01:34:57 - 01:35:00
可是如果這時候甲要求機關做特定的內容。

01:35:01 - 01:35:05
這個時候我們除了要判斷,我們某甲對機關有沒有權利之外。

01:35:05 - 01:35:08
我們還要再去判斷機關的裁量是否有限縮，懂嗎？

01:35:08 - 01:35:10
那是兩件事情，這是兩件事情。

01:35:11 - 01:35:14
好，那這個地方，我們在題目中就很清楚啦，所以你瞄一下就好，我們講過了。

01:35:16 - 01:35:18
你看一下你的例244頁。

01:35:21 - 01:35:22
因此你看一下你的括號一。

01:35:23 - 01:35:24
再念一次。

01:35:25 - 01:35:27
是否可以根據噪音管制法請求A市政府停止。

01:35:28 - 01:35:30
在這一part的話，我們就是問他有沒有權力而已。

01:35:31 - 01:35:35
可是如果要特定做禁止繼續使用的這樣特定措施。

01:35:35 - 01:35:38
我們就必須進一步判斷他有沒有裁量權限。

01:35:38 - 01:35:39
好，所以上次都講過了。

01:35:40 - 01:35:41
好。

01:35:41 - 01:35:42
所以精準講，如果只是要求機關動作，

01:35:44 - 01:35:46
我們就是無瑕疵履行請求權。

01:35:46 - 01:35:49
可是如果要要求特定內容的話，就是特定內容請求權。

01:35:49 - 01:35:50
前面都有講，它是不同的層次。

01:35:53 - 01:35:53
好。

01:35:53 - 01:35:54
好了，這邊總結一下。

01:35:55 - 01:35:59
以名詞來講，什麼無瑕疵量請求權、特定內容請求權，這個詞背不出來沒關係。

01:36:00 - 01:36:00
但是如果你要描述它可以做特定內容的要求

01:36:04 - 01:36:06
你就一定要做裁量收縮的判斷

01:36:06 - 01:36:08
這是考試上的巨大差別

01:36:08 - 01:36:09
OK

01:36:09 - 01:36:12
名詞背不出來沒關係,因為那個不是一個很popular的用詞

01:36:12 - 01:36:15
但是裁量收縮你一定要注意到這樣子

01:36:15 - 01:36:19
好，這是我們上次沒有特別講的一個點

01:36:19 - 01:36:19
好

01:36:19 - 01:36:19
就把它補一下

01:36:20 - 01:36:21
好，那再幫我一個忙

01:36:22 - 01:36:26
請大家翻到你的324頁一下下

01:36:29 - 01:36:32
好，324頁呢，就接到我們上半堂的尾巴

01:36:32 - 01:36:36
你看一下標題是第六個元素叫做這個法效性

01:36:36 - 01:36:39
那法效性的判斷，我們是主觀判斷還是客觀判斷

01:36:39 - 01:36:40
大法官說客觀判斷

01:36:40 - 01:36:42
因此你看一下325頁

01:36:43 - 01:36:46
325頁呢,你看一下反白的部分上面

01:36:46 - 01:36:46
來反白

01:36:46 - 01:36:48
我們稍微念一下就好,來

01:36:48 - 01:36:55
特定具體之公法事件，都要發生法律效果，是單方行為，不應以其用語形式是否後續記載聲明不符而有異

01:36:55 - 01:36:58
請看一下閃電命中,對,因為我們還沒有講這個閃電命中

01:36:58 - 01:37:00
請看一下99年司法院第一

01:37:00 - 01:37:01
題第一句話

01:37:01 - 01:37:03
大法官這句話的考法就是當

01:37:03 - 01:37:07
題目裡的機關對人民不好，卻又口口聲聲說這個不是處分，你不要給我救濟

01:37:08 - 01:37:13
這時候就要引本號釋字，說明處分效力要客觀認定，不以機關嘴巴說了算

01:37:14 - 01:37:16
所以呢,他的考點表現就是這個樣子

01:37:17 - 01:37:19
我們已經知道法律效果要客觀判斷

01:37:19 - 01:37:22
但是題目中的機關就是很壞啊,報牌啊

01:37:22 - 01:37:25
給你藥錢,給你誘拆東西,結果說不能救濟

01:37:25 - 01:37:27
這種報牌的可惡的行為,我們就要給予制裁

01:37:28 - 01:37:30
這個要423來做判斷

01:37:30 - 01:37:31
OK

01:37:31 - 01:37:34
好，這就是前面剛跳過去的閃電命中

01:37:35 - 01:37:35
好的

01:37:35 - 01:37:36
太棒了

01:37:36 - 01:37:38
我們就逐一這個各個擊破

01:37:38 - 01:37:40
來，請進到330頁

01:37:42 - 01:37:44
進到330頁之後呢

01:37:44 - 01:37:45
我們就要來學習

01:37:46 - 01:37:48
這個法律效力的最後一塊拼圖

01:37:48 - 01:37:51
好，那我們把法律效性的拼圖，再給你整理一下

01:37:57 - 01:37:57
好

01:37:58 - 01:38:00
當機關單方

01:38:00 - 01:38:00
當公權力對特定對象，然後外部的人去做，我們最關心的最後一個點就是，請問對他這個到底有沒有法律效果。

01:38:07 - 01:38:11
好，那法律效果第一個就是我們要注他的概念，三種表現。

01:38:11 - 01:38:16
那第二個的話就要注意他的這個區辨，他到底是主觀判斷、客觀判斷還是因果關係。

01:38:17 - 01:38:23
好，第三個就是我們要去做反差，如果他沒有這個第六個元素，他就是事實行為。

01:38:23 - 01:38:28
那事實行為裡面呢，我們會去關心說他到底是觀念通知還是這個行政處分。

01:38:29 - 01:38:29
好。

01:38:31 - 01:38:36
那在觀念通知裡面呢，我們剛才考的就是他到底是不是處分，對不對。

01:38:37 - 01:38:37
好。

01:38:38 - 01:38:41
那第一組考的東西是第二次裁決。

01:38:42 - 01:38:44
以及那個重複處置。

01:38:47 - 01:38:53
那第二組呢，就是他是觀念通知還是處分，這個對照組呢，有第二次裁決跟重複處置。

01:38:53 - 01:38:56
那我們現在最後一個拼圖就是檢舉函覆。

01:38:57 - 01:38:59
檢舉含糊是一個專有名詞。

01:38:59 - 01:39:02
然後他的這個考法呢,很簡單。

01:39:02 - 01:39:03
來,你看一下黑板這邊。

01:39:05 - 01:39:12
檢舉含糊的一個構造就是說,某甲他就是這個相當愛好社會和平,所以他看到這個路見不平的動作,他就拔刀相助檢舉了。

01:39:17 - 01:39:22
拔刀相助檢舉的意思就是他在題目中就會看到某乙之類的人,做一些怪事。

01:39:22 - 01:39:26
所以他就會跑去找機關怎麼樣，做一個檢舉的動作。

01:39:27 - 01:39:30
那這個檢舉的動作呢，請注意喔，他有一個基本版。

01:39:30 - 01:39:31
基本版跟變形版。

01:39:31 - 01:39:32
我們先講基本版。

01:39:33 - 01:39:36
他跑去檢舉，然後機關對他說no。

01:39:36 - 01:39:42
所以第一個基本版就是請問這個說no的動作,有沒有產生法律效果而得作為處分。

01:39:43 - 01:39:44
好,我們這邊先放慢一點。

01:39:46 - 01:39:49
這個剛才黑板上的東西跟這個觀念通知有什麼關係啊。

01:39:50 - 01:39:51
原因是因為,我們在講法律效果。

01:39:53 - 01:39:59
所以如果什麼都有,但欠缺法律效果,而且他只是通知事情,這個叫做事實行為裡面的觀念通知。

01:39:59 - 01:39:59
所以

01:40:00 - 01:40:02
為什麼這個東西可能是觀念通知？

01:40:02 - 01:40:03
因為如果你是機關，

01:40:03 - 01:40:04
那我跟你檢舉，

01:40:04 - 01:40:06
你覺得你回覆給我，

01:40:06 - 01:40:07
它只是一個通知，

01:40:07 - 01:40:09
沒有產生法律效果的話，

01:40:09 - 01:40:10
這個檢舉函覆，

01:40:10 - 01:40:13
確實有可能就只是一個單純的觀念通知而已。

01:40:14 - 01:40:17
但什麼時候這個東西不是觀念通知是處分呢？

01:40:17 - 01:40:20
這邊就要端視一個一個地方了，請看一下我的紅筆。

01:40:22 - 01:40:24
再講一次，你是行政機關。

01:40:25 - 01:40:30
那麼你這樣的一個檢舉函覆，為什麼不是觀念通知，而可能是處分？

01:40:30 - 01:40:33
呢，關鍵點就在於這個地方紅色的。

01:40:33 - 01:40:40
我們要去看處分的依據，是否兼及，就是順便有當作是某甲的保護規範。

01:40:40 - 01:40:42
有兼及保護某甲。

01:40:42 - 01:40:42
我們要確認這個事情。

01:40:43 - 01:40:46
那你要問，為什麼要背這個樣的公式？

01:40:46 - 01:40:47
這個公式有什麼道理？

01:40:47 - 01:40:48
其實道理很簡單。

01:40:49 - 01:40:53
因為它如果兼及保護某甲，某甲就有一個請求權的地位。

01:40:53 - 01:40:55
還記得嗎？我們剛剛才講的。

01:40:55 - 01:40:59
就是說我們某甲可不可以去請求機關去弄別人。

01:40:59 - 01:41:02
那這個請求機關去弄別人。

01:41:02 - 01:41:02
他就要有權力嘛。

01:41:02 - 01:41:06
所以其中一種權力的來源就是處分的依據有兼及保護某甲。

01:41:06 - 01:41:11
所以一旦某甲有一個被保護的地位，然後這個機關又對他說no，請問這個no有沒有影響到他的地位？

01:41:13 - 01:41:15
有啊，所以這個時候就會有法律效果了，懂嗎？

01:41:15 - 01:41:17
會從這邊來，好，我們講慢一點。

01:41:19 - 01:41:20
各位是行政機關。

01:41:21 - 01:41:24
我對你檢舉，你對我回覆這個檢舉函覆。

01:41:24 - 01:41:28
那到底是單純的說No的觀念通知，還是影響到我法律地位的處分？

01:41:28 - 01:41:29
好，端視於什麼？

01:41:30 - 01:41:32
處分有沒有給予假保護的地位嘛。

01:41:32 - 01:41:33
這樣可以嗎？

01:41:33 - 01:41:34
好，我們來看一下講義喔。

01:41:35 - 01:41:36
這很常考喔。

01:41:36 - 01:41:40
在選擇題裡面跟公務員的申論題，我們來看330頁。

01:41:42 - 01:41:44
330頁的檢舉函復。

01:41:44 - 01:41:47
好，請看第一行，針對檢舉函復是否為處分。

01:41:48 - 01:41:51
最高行91年裁字1475號有一個SOP。

01:41:51 - 01:41:56
注意它是一個很常見的說法，所以你不用背字號也沒關係，只是告訴你它很常見。

01:41:57 - 01:42:00
順便念，向主管機關檢舉他人違法亂紀。

01:42:00 - 01:42:04
經主管機關調查結果認為檢舉不成立，而對檢舉人的函覆是否為處分，端視

01:42:06 - 01:42:14
法律是否賦予檢舉人向國家請求制止處罰被檢舉人的權利或法律所保護的法益是否基於檢舉人私益而定，看到沒有？

01:42:14 - 01:42:20
我們就去看法律有沒有明文賦予請求權，或者是兼及保護於他而判斷，這樣子有確實看到嗎？

01:42:21 - 01:42:24
好,我們來看出底字,這只是強調而已。

01:42:24 - 01:42:30
如法律課與國家調查處罰被檢舉人的義務,且保護公益者外,同時基於檢舉人

01:42:30 - 01:42:35
私意,可認立法者有意賦予某種法律地位,使其有權請求保護之私意,避免遭受侵害。

01:42:36 - 01:42:43
其檢舉受請求之行使,主管機關為檢舉不成立之含負,影響了檢舉人之法律地位,產生不利之法律效果。

01:42:43 - 01:42:46
各位,為什麼他會有一個法律地位?

01:42:46 - 01:42:47
因為兼及保護嘛,這樣可以理解嗎?

01:42:49 - 01:42:51
哦,所以各位一定要前後貫通喔。

01:42:52 - 01:42:58
我們的保護規範通常會讓這個被保護的人產生什麼樣的狀態,請求權啊,對不對?

01:42:59 - 01:43:05
所以這個保護地位等於請求權,如果被拒絕,也是一種受損,也是一種法律效果,這樣可以嗎?

01:43:06 - 01:43:07
確認他沒有權力啊。

01:43:08 - 01:43:10
好,我們放慢腳步看,來。

01:43:11 - 01:43:12
某甲

01:43:12 - 01:43:16
根據這個處分的依據,有這樣的一個保護地位,那我這個檢舉函如果對他說no,為什麼有法律效果?

01:43:19 - 01:43:21
法律效果有三種啊。

01:43:21 - 01:43:22
下命、形成、確認。

01:43:22 - 01:43:24
請問這個說no，有什麼法律效果？

01:43:24 - 01:43:25
是下命嗎？

01:43:26 - 01:43:26
不是。

01:43:26 - 01:43:27
是形成嗎？不是，確認吧。

01:43:28 - 01:43:29
確認他沒有法律效果嗎？

01:43:30 - 01:43:30
這樣可以嗎？

01:43:31 - 01:43:35
好，所以呢，對不起，確認他沒有法律地位的法律效果。

01:43:36 - 01:43:38
好，所以呢，這邊我們就可以來收尾了，這個是基本基本的問法。

01:43:39 - 01:43:40
好，再講一次，什麼是基本的問法？

01:43:42 - 01:43:46
檢舉函如果說no，是不是行政處分，這個是最基本的問法。

01:43:48 - 01:43:51
檢舉函訴No，他是不是行政處分，這是最最最基本的問法。

01:43:53 - 01:43:55
好，那他有變形版啊。

01:43:55 - 01:43:58
他有變形版，等一下考古題就會出現了，但是我先給你看一下，等一下就會出現。

01:44:00 - 01:44:00
出現了。

01:44:01 - 01:44:03
這邊進階的問法就是，請問某甲，

01:44:04 - 01:44:06
如果被拒絕了,

01:44:06 - 01:44:08
請問他要怎麼去救濟？

01:44:08 - 01:44:12
他就會在被拒絕之後緊接著問你，他該怎麼救濟？

01:44:12 - 01:44:14
但其實這是一個變形版了。

01:44:15 - 01:44:18
因為如果他有一個地位，可以去請求他去做什麼事情的話，

01:44:19 - 01:44:22
他的救濟就是去打一個要處分的救濟。

01:44:23 - 01:44:25
他就可以去打一個要處分的救濟。

01:44:25 - 01:44:27
那為什麼是變形版呢？

01:44:28 - 01:44:29
我放慢腳步給你聽喔。

01:44:30 - 01:44:34
首先藍色的部分，檢舉函為什麼可能有法律效果？

01:44:34 - 01:44:36
因為他有請求權嘛，對不對？

01:44:36 - 01:44:36
好，

01:44:37 - 01:44:40
那反過來，如果要問被拒絕瞭如何救濟，

01:44:40 - 01:44:43
那在救濟的時候，你也要請求權才能救濟嘛，

01:44:43 - 01:44:45
所以他問來問去都是同一件事情，懂嗎？

01:44:46 - 01:44:49
你要有請求權被傷害了,才會有處分。

01:44:49 - 01:44:53
二方面,如果你想要一個處分,那麼你就要有一個救濟的請求權。

01:44:53 - 01:44:54
你就要被保護嘛。

01:44:54 - 01:44:55
所以他問來問去都一樣。

01:44:56 - 01:44:56
好。

01:44:57 - 01:44:59
所以既然問來問去都一樣的話呢,

01:44:59 - 01:45:24
我給你看一下

01:45:24 - 01:45:41
那個題目

01:45:41 - 01:45:42
我應該有放吧。

01:45:43 - 01:45:44
我沒有放,

01:45:44 - 01:45:45
不過沒關係,

01:45:45 - 01:45:47
後面就有機會看到。

01:45:47 - 01:45:48
好，那我們先收尾一下。

01:45:49 - 01:45:51
總之呢，處分有黑板上這幾個要素。

01:45:52 - 01:45:53
來，我們看黑板的左邊。

01:45:58 - 01:45:59
前面的要素就不重複了。

01:45:59 - 01:46:00
總之呢是

01:46:00 - 01:46:01
呢

01:46:01 - 01:46:02
好，先幫我翻到92條

01:46:05 - 01:46:06
K的東西有兩個

01:46:06 - 01:46:08
你先幫我翻到92條

01:46:09 - 01:46:11
好，第一個key的東西是什麼呢？

01:46:11 - 01:46:12
來，你看92條

01:46:13 - 01:46:13
來，第一項

01:46:14 - 01:46:22
本法所稱處分係指機關就公法的具體事件所為的決定或公權力措施或對外直接發生法律效果之單方行政行為

01:46:22 - 01:46:26
所以各位，對外後面有兩個字，我們一直沒講到，那什麼？

01:46:27 - 01:46:27
這叫直接

01:46:28 - 01:46:29
所以這是第一個key的點

01:46:29 - 01:46:33
92條裡面講了很多元素，那直接到底是什麼意思呢

01:46:33 - 01:46:34
還有間接的嗎

01:46:35 - 01:46:35
所以這是第一個元素

01:46:36 - 01:46:44
第二個，這個直接這個元素呢，會產生另外一個你意想不到的點，就從這個詞。

01:46:44 - 01:46:46
好，我們再複習一次喔。

01:46:48 - 01:46:51
有法律效果的行為，我們最後可能叫它處分。

01:46:51 - 01:46:54
那沒有法律效果的行為，我們最後叫它事實行為。

01:46:55 - 01:46:55
好，那我問你喔。

01:46:56 - 01:47:00
以下的動作，剛才我們在講述的時候，一直說它是

01:47:00 - 01:47:01
它是事實行為

01:47:01 - 01:47:03
可是它真的沒有產生法律效果嗎

01:47:03 - 01:47:04
如果我們硬講邏輯的話，來看黑板

01:47:06 - 01:47:10
機關所造就的沒有產生法律效果的就是事實行為

01:47:10 - 01:47:13
那等一下剛才被講的事實行為的例子

01:47:13 - 01:47:14
真的沒有法律效果嗎

01:47:14 - 01:47:14
來,你看

01:47:15 - 01:47:21
某甲,有一天走在路上,結果呢,被這個某乙開的警車給他撞到啊

01:47:22 - 01:47:27
我就問,這個乙開警車撞到甲的部分,是不是事實行為

01:47:27 - 01:47:28
是，我們剛剛不是一直舉例嗎？

01:47:28 - 01:47:29
教科書一定會講說它是事實行為啊。

01:47:30 - 01:47:32
可是我就問，以開車撞到某甲，

01:47:32 - 01:47:37
難道某甲沒有對他產生國賠請求權嗎？那這個國賠請求權

01:47:37 - 01:47:40
難道不是法律效果嗎？好，所以這個key的點。

01:47:44 - 01:47:47
其實就會回到我們剛剛前面講的直接這個字

01:47:47 - 01:47:50
好,直接這個字其實就是主觀說

01:47:51 - 01:47:57
有一些學者就踩著直接這兩個字認為法律效果應該要踩主觀說,因為是法條講的

01:47:58 - 01:48:00
但是我們這邊一定要做一個

01:48:00 - 01:48:00
清楚的切割。

01:48:01 - 01:48:05
食物跟多數見解在法律效果上採客觀說。

01:48:06 - 01:48:11
但是有些學者就認為我們的法律效果應該要採主觀說，因為我們這邊寫直接。

01:48:11 - 01:48:14
正因為我們法律效果採直接，就是主觀認定。

01:48:15 - 01:48:16
我們才能夠區分這個事，來我就問。

01:48:17 - 01:48:21
採主觀說的角度，為什麼這個車子的動作是事實行為。

01:48:22 - 01:48:25
因為他沒有那個直接要當成是處分的意思啊，難道某乙是故意的嗎？

01:48:27 - 01:48:28
對不對？

01:48:28 - 01:48:34
大部分的絕大部分的情況下，某乙開車撞到某甲都不是故意的，他不會有直接想要變成處分的意思，所以這個都是客觀的這樣的一個動作。

01:48:36 - 01:48:42
所以他才不是所謂的那個，應該說這個才會是事實行為。

01:48:42 - 01:48:42
好。

01:48:43 - 01:48:45
那我們來看一下講義，剛剛不小心多講話了。

01:48:45 - 01:48:46
你看一下331頁。

01:48:47 - 01:48:49
331頁請看深度學習的第一行。

01:48:50 - 01:48:54
前面說到處分的構成要素，其實還要隱藏版，就是所謂的直接性。

01:48:54 - 01:48:59
此說的依據在於92條第一項規定，法律效果上要由機關對外直接發生。

01:49:00 - 01:49:07
所謂直接性是指發生法律效果的目的，將前開法效意識對外產生規製作用的意向。

01:49:07 - 01:49:09
講白話就是故意讓他發生。

01:49:09 - 01:49:11
知且預嘛，知道且故意讓他發生。

01:49:12 - 01:49:17
好，那區別實益在於方能夠明確區辨事實跟行政處分。

01:49:17 - 01:49:20
比方說警方執勤而駕車之行為。

01:49:20 - 01:49:23
若採一般見解，因不生法律效果是典型的事實行為。

01:49:24 - 01:49:31
但細究前開行為之作成，法益有可能產生諸如不慎駕駛所產生的國賠請求權。

01:49:31 - 01:49:32
所以呢？

01:49:32 - 01:49:35
是為最後一句話，是為精確言。

01:49:35 - 01:49:42
行政行為因定義如後：非以發生法律效果為目的，而是間接發生效果的行政行為。

01:49:43 - 01:49:43
好。

01:49:43 - 01:49:45
所以這邊先停頓一下。

01:49:47 - 01:49:47
我們

01:49:47 - 01:49:48
現在講的

01:49:48 - 01:49:49
這個元素。

01:49:49 - 01:49:53
其實講白話就是說法律效果到底是主觀判斷還是客觀判斷。

01:49:54 - 01:49:55
有一說是採主觀判斷。

01:49:56 - 01:49:58
因為我們這邊的文字寫直接。

01:49:58 - 01:50:00
但是我一直跟你強調。

01:50:00 - 01:50:01
我就要切割看。

01:50:01 - 01:50:02
這是少數有力說，

01:50:02 - 01:50:03
但是我覺得很有趣，

01:50:03 - 01:50:07
所以而且可以突破一些這個很奇怪的盲點，

01:50:07 - 01:50:09
所以特別難得講少數說，

01:50:09 - 01:50:12
不然我們都是以這個多數說為主在教這樣子。

01:50:12 - 01:50:12
好,

01:50:13 - 01:50:15
所以你看一下332頁的第二段。

01:50:15 - 01:50:20
不過實務上過去並不重視直接性及機關的主觀意思,

01:50:20 - 01:50:22
比方說第三行中句號,

01:50:23 - 01:50:25
如是至423就提到,

01:50:25 - 01:50:26
那我就不念了，對不對？

01:50:26 - 01:50:27
因為423採的是客觀說嘛，

01:50:27 - 01:50:28
好，

01:50:29 - 01:50:30
那麼請回到黑板。

01:50:30 - 01:50:31
好。

01:50:34 - 01:50:38
如果我們，如果我們處分如果採主觀說，

01:50:39 - 01:50:41
來，檢舉函覆是不是就更簡單了？

01:50:41 - 01:50:43
誰誰給你看什麼保護地位啊？

01:50:44 - 01:50:48
檢舉函覆如果機關說是處分就是處分，如果說不是處分就不是處分了。

01:50:48 - 01:50:48
超快的。

01:50:49 - 01:50:52
所以呢,採客觀跟主觀會有一個巨大的差別,

01:50:52 - 01:50:57
就有點像是你們那個刑法,如果適用二階還是三階的那種感覺,

01:50:57 - 01:50:59
好,那只是比喻啊,不要想太多,

01:50:59 - 01:51:21
來,你看一下

01:51:21 - 01:51:40
332頁。

01:51:41 - 01:51:42
332頁請看到倒數第二段。

01:51:43 - 01:51:48
相對而言，若以直接性觀察行政行為的檢舉函覆，

01:51:49 - 01:51:50
將更顯便利。

01:51:50 - 01:51:56
此言之意，此際無庸關注保護規範理論，而僅是機關所預期直接發生的效果而定，

01:51:56 - 01:51:57
就這樣這麼簡單而已。

01:51:58 - 01:51:58
好。

01:51:58 - 01:52:00
好,那我們收尾一下。

01:52:00 - 01:52:01
清楚一點點,有些講過了,有些沒講過。

01:52:03 - 01:52:05
你看333頁,

01:52:05 - 01:52:09
333頁你看題目上面那個題目的倒數第三行,

01:52:09 - 01:52:12
甲不服上開的函文提起訴願,

01:52:12 - 01:52:16
經A市政府認該函為行政指導。

01:52:16 - 01:52:20
所以我們前面有講嘛,行政指導沒有法律效果對不對。

01:52:21 - 01:52:24
所以非處分行為決定不受理,請分析該函性質。

01:52:24 - 01:52:32
所以這邊，你看到我們下面的框框的右邊，面對罰鍰及拆除壓力是否能為當事人想到4423。

01:52:32 - 01:52:34
那我這邊要講一個很細的，請你去設想一下。

01:52:35 - 01:52:38
這邊你要去論證韓文是不是處分，三段論證的話大前提是什麼。

01:52:39 - 01:52:41
你憑什麼說韓文可能是處分，大前提是什麼。

01:52:42 - 01:52:44
你要放什麼東西進去。

01:52:44 - 01:52:50
很簡單嘛,你要放92條加423條,才能是完整的大前提,為什麼,請繼續看黑板。

01:52:51 - 01:52:53
因為92條只講到法律效果。

01:52:54 - 01:52:57
可是423條進一步談到這個法律效果怎麼樣,要客觀判斷嘛。

01:52:58 - 01:52:58
這樣理解嗎。

01:52:59 - 01:53:03
這樣子你才能夠完整的去論述這個行為有沒有可能成為處分。

01:53:03 - 01:53:04
那我們進一步來談。

01:53:05 - 01:53:08
你要涵攝這邊有客觀上的法律效果的話。

01:53:09 - 01:53:11
你這邊要涵攝什麼事實。

01:53:11 - 01:53:12
來，請回到你的講義。

01:53:12 - 01:53:17
請告訴我你要用333頁的哪一句話去論證它有客觀上的法律效果。

01:53:18 - 01:53:19
你要把它帶進去啊。

01:53:20 - 01:53:22
也就是說,請你要把這個倒數第四行。

01:53:23 - 01:53:28
限期一個月自行拆除違建，若未如期拆除將依法開罰。

01:53:28 - 01:53:32
這樣的一個將來的事實上的效力的影響。

01:53:32 - 01:53:35
把它放進,對不起,事實上會產生的法律影響把它放進去。

01:53:35 - 01:53:36
這樣可以嗎？

01:53:37 - 01:53:41
這個這樣子才會有論證到客觀法效的部分。

01:53:41 - 01:53:43
這是我的提醒。

01:53:43 - 01:53:45
也就是說，當我們在考量

01:53:45 - 01:53:48
效力是主客觀認定的時候，你的大前提。

01:53:48 - 01:53:50
就不會只有92條，你還會有423條。

01:53:52 - 01:53:55
不然你無法去證明我們的效果，要客觀判斷。

01:53:56 - 01:53:56
這樣明白嗎？

01:53:57 - 01:53:59
好，那下面這題講過了，我們就翻一下英文。

01:54:00 - 01:54:01
結束，來看一下335頁。

01:54:05 - 01:54:06
335頁的這個地方呢,

01:54:06 - 01:54:08
剛才也講過,所以再次提醒,

01:54:08 - 01:54:10
法律效果的判斷,

01:54:10 - 01:54:12
我們有時候是主客觀去爭執,

01:54:12 - 01:54:15
有時候去看法律效果是否直接來自於機關的因果關係,

01:54:15 - 01:54:17
所以這也講過了。

01:54:18 - 01:54:22
好,剩最後一題還沒有講過,你看336頁,這題沒講過。

01:54:23 - 01:54:25
所以這一題呢,一樣是法效，只是在我念過去之後,你覺得它會涉及到我們剛才哪一個呢？

01:54:29 - 01:54:30
好,我們先念一次。

01:54:30 - 01:54:31
然後我會跟你講。

01:54:31 - 01:54:40
來，北市府環保局取締排放廢棄，查獲某甲這個車輛所排放的廢棄超過標準，所以開出通知單將甲舉發。

01:54:40 - 01:54:46
通知書載明應罰1500，繳納期限跟方法，但特別附加註明。

01:54:46 - 01:54:51
本通知書非處分，汽車所有人或駕駛人不得聲明不服。

01:54:51 - 01:54:55
請從觀念通知跟處分的區別，說明通知書的性質。

01:54:56 - 01:55:00
好，所以這個最後一個問題是在講通知書的性質對不對。

01:55:01 - 01:55:03
可它前面暗示你要從哪個角度？

01:55:04 - 01:55:05
92條哪個角度？

01:55:05 - 01:55:06
法效。

01:55:06 - 01:55:08
請問哪一句話在暗示你要從法效？

01:55:09 - 01:55:11
請把第四行後面的觀念通知畫底線。

01:55:12 - 01:55:15
他都告訴你從有效果跟沒效果去區分，那我們就要從法效。

01:55:18 - 01:55:22
好，那我們已經知道要從法效之後，老師在追著請教你。

01:55:23 - 01:55:25
法效這個地方。

01:55:25 - 01:55:25
哪句話。

01:55:25 - 01:55:28
涉及客觀認定跟主觀認定，哪句話。

01:55:30 - 01:55:31
好。

01:55:31 - 01:55:34
請看第三行後面，本通知書非行政處分。

01:55:34 - 01:55:36
所以你有沒有看到包牌。

01:55:38 - 01:55:38
好。

01:55:38 - 01:55:39
這邊。

01:55:41 - 01:55:42
提醒你兩件事喔。

01:55:43 - 01:55:44
這邊為什麼在聚焦在423。

01:55:46 - 01:55:47
兩件事。

01:55:47 - 01:55:51
第一件事是第四行，他從觀念通知切入，就是在考法效。

01:55:51 - 01:55:56
然後又從第三行後面又從法效的這個是否要客觀跟主觀判斷。

01:55:57 - 01:55:59
所以這邊就聚焦考什麼。

01:55:59 - 01:56:00
聚焦在考423的理論。

01:56:00 - 01:56:01
這樣都理解嗎？

01:56:02 - 01:56:04
好，所以你看下面的那個得分關鍵字。

01:56:05 - 01:56:09
左邊，註明不得聲明不服，觀念、通知跟處分，右邊，是否能稱觀念、通知跟處分的差異，想到判斷法效性。

01:56:13 - 01:56:19
並用4423，作為依據，去論述不以機關聲明不服而有差別來論斷。

01:56:20 - 01:56:21
這樣的一個情況。

01:56:21 - 01:56:27
好，所以請問，既然我們都在判斷法效是否主客觀判斷，那麼大前提是什麼？

01:56:27 - 01:56:29
就這個92加423呢。

01:56:30 - 01:56:30
這樣OK嗎？

01:56:31 - 01:56:33
好，那請問哪邊有產生客觀的法律效果？

01:56:34 - 01:56:39
就會是第三行嗎，處罰1500跟有繳納期限嘛，對不對？

01:56:39 - 01:56:39
吼。

01:56:40 - 01:56:42
所以這個前半部就結束了。

01:56:43 - 01:56:46
好，那如果都OK的話，老師要解說一下後半部喔。

01:56:46 - 01:56:48
來，你看一下倒數第四行中間。

01:56:48 - 01:56:49
新的題目囉。

01:56:49 - 01:56:57
來，又如市政府舉辦的花博，乃公告某區段不得停放任何車輛，違者加強取締，此一公告性質為何？

01:56:57 - 01:56:57
好。

01:56:58 - 01:57:00
這邊在考處分的哪個元素？

01:57:01 - 01:57:04
這個公告涉及到處分哪個物？

01:57:04 - 01:57:08
它涉及到公務，所以它是公務的，應該是說物的一般處分。

01:57:08 - 01:57:10
我們放慢腳步，請看一下倒數第三行。

01:57:11 - 01:57:13
公告把它圈起來。

01:57:13 - 01:57:15
把某路段也圈起來。

01:57:15 - 01:57:19
所以它針對某個路段將來的一般性要怎麼用？

01:57:19 - 01:57:21
所以它是公務的什麼設定？

01:57:22 - 01:57:23
一般使用的設定，

01:57:23 - 01:57:23
有沒有看見？

01:57:24 - 01:57:25
有看見吧？

01:57:25 - 01:57:26
好。

01:57:26 - 01:57:27
所以這個時候呢，

01:57:28 - 01:57:30
再講一次倒數第二行。

01:57:30 - 01:57:32
試問此一公告的法律性質為何？

01:57:33 - 01:57:38
根據92條的二項後段，它是公務一般使用的設定，它是對物的一般處分。

01:57:39 - 01:57:41
希望大家都能夠看到。

01:57:41 - 01:57:41
吼。

01:57:42 - 01:57:44
所以呢，這邊用一句話收尾。

01:57:44 - 01:57:49
如果你在題目中看到對公務做的那四個動作，92條二項後段的四個動作，

01:57:49 - 01:57:51
它就會是出現對物的一般處分。

01:57:52 - 01:57:55
所以你那四個動作要背熟，例子要看清楚，這樣子。

01:57:55 - 01:57:59
好，以上是我們處分的所有元素。

01:57:59 - 01:57:59
好。

01:58:00 - 01:58:00
好

01:58:00 - 01:58:01
那這邊呢

01:58:01 - 01:58:02
我們要教新進度

01:58:02 - 01:58:04
順便來跟你講一下背法條的方法

01:58:05 - 01:58:08
雖然二試是open法條

01:58:08 - 01:58:09
可是一試沒有啊

01:58:09 - 01:58:12
所以你對於法條還是要背熟啊

01:58:12 - 01:58:14
所以考試很變態嘛

01:58:14 - 01:58:14
對不對

01:58:15 - 01:58:17
一試又要考背法條,二試又要考理解

01:58:17 - 01:58:20
所以考上的都是人中之龍,人中之鳳

01:58:21 - 01:58:22
當然這是半開玩笑了

01:58:22 - 01:58:25
不能用考試決定一個人的成就

01:58:25 - 01:58:28
但是呢考上確實需要具備一些元素

01:58:28 - 01:58:31
所以我要告訴你背法條的一些小技巧

01:58:36 - 01:58:36
好

01:58:36 - 01:58:39
背法條技巧會涉及到我們前後進度的連接

01:58:39 - 01:58:40
所以這是有關的

01:58:40 - 01:58:41
來，你看一下黑板這邊

01:58:42 - 01:58:44
請問處分的定義在第幾條

01:58:45 - 01:58:46
處分定義在92條

01:58:47 - 01:58:49
那我們接著要講的新進度叫做付款

01:58:50 - 01:58:51
好，所以這是一個處分

01:58:52 - 01:58:53
那什麼是處分的付款呢

01:58:54 - 01:58:56
處分的付款的一個簡單的概念就是說

01:58:57 - 01:59:00
如果一個處分不是那麼好用，我們就會去調整它

01:59:01 - 01:59:02
好，所以比方說你是行政機關

01:59:02 - 01:59:05
如果你給我一個許可,比方說電視執照的許可

01:59:05 - 01:59:06
而且永使賢尊

01:59:06 - 01:59:08
這個電視執照可以一直播下去

01:59:08 - 01:59:11
你覺得我會好好去經營我的這個電視臺嗎

01:59:11 - 01:59:11
不可能嘛

01:59:12 - 01:59:14
因為比方說中天新聞臺，他為什麼要被換照？

01:59:16 - 01:59:17
這是一個事實，所以可以講啊。

01:59:18 - 01:59:20
中天新聞臺或其他類似的電視臺

01:59:20 - 01:59:22
他的電視執照都是有年限的

01:59:23 - 01:59:24
五年一換了。

01:59:24 - 01:59:25
所以這邊

01:59:25 - 01:59:26
有一個視聽史啊

01:59:26 - 01:59:29
中天新聞臺的執照，如果他跟你講說是撤照案

01:59:29 - 01:59:31
這種資訊就不用看也不會怎麼樣

01:59:32 - 01:59:34
因為他從頭到尾就是換照案

01:59:34 - 01:59:38
他是五年時間到了,然後沒有符合NCC的標準

01:59:38 - 01:59:40
你可以去罵NCC執法不公沒有關係

01:59:40 - 01:59:42
但是NCC絕對沒有撤照

01:59:42 - 01:59:44
NCC是換照,不給他換

01:59:44 - 01:59:44
好

01:59:44 - 01:59:47
那我們先撇開中天到底能不能給換的這個事實討論

01:59:48 - 01:59:49
我們回到原點

01:59:49 - 01:59:52
為什麼一個新聞臺或類似的其他電視臺要換照

01:59:54 - 01:59:57
因為電視臺如果沒有經過換照，它的品質就沒有外力監督啊

01:59:58 - 01:59:58
好

01:59:59 - 01:59:59
所以呢

02:00:00 - 02:00:01
這個時候你可以看到

02:00:01 - 02:00:05
給予處分是一回事，就是經營電視臺的執照

02:00:06 - 02:00:15
那我們為什麼，那我們要如何讓這個執照更有它的魄力，我們就會把它外加上一些調整，就是期限，所以就包含了五年的期限

02:00:15 - 02:00:16
所以什麼是付款

02:00:17 - 02:00:22
為了讓這個處分更好用，讓機關更可以有彈性地去控制人民

02:00:22 - 02:00:28
所以他們就會在這個處分上面加一些這個外掛，那這個外掛就叫做付款

02:00:28 - 02:00:30
那付款有五種

02:00:30 - 02:00:33
所以跟法條背誦有關的點在於

02:00:33 - 02:00:35
來，你什麼時候能做？

02:00:36 - 02:00:37
你什麼時候能做

02:00:39 - 02:00:41
什麼時候做

02:00:41 - 02:00:42
就是你什麼時候需要去調啦

02:00:44 - 02:00:46
這是93條第一項

02:00:46 - 02:00:52
那接下來你可以做什麼樣子的付款的種類,這是在93條第二項

02:00:52 - 02:00:54
那再來順順的講

02:00:54 - 02:00:57
我們什麼時候做付款,這是93條第一項

02:00:57 - 02:00:59
然後你可以做什麼付款是93條第二項

02:01:00 - 02:01:02
那你做出來之後,你不可以違背什麼界線

02:01:04 - 02:01:06
這個是94條

02:01:08 - 02:01:09
所以背法條技巧就是

02:01:11 - 02:01:13
立法者，嚴格講

02:01:13 - 02:01:17
理論上一個腦子正常的立法者，他在立法的時候

02:01:17 - 02:01:22
他的每一條前後都是勾在一起，他背後有一條線是串在一起的

02:01:22 - 02:01:27
雖然老師這邊字寫的有點龍飛鳳舞，但是你注意看他的概念跟條號

02:01:27 - 02:01:29
我們處分是本體

02:01:29 - 02:01:30
就好像一臺

02:01:30 - 02:01:35
機車，你要換排氣管或換什麼照後鏡，你要拔掉，你要變得更帥、更蝦趴，那是一回事

02:01:35 - 02:01:38
但本體還是處分，本體還是機車

02:01:38 - 02:01:41
所以要幫你這個本體或什麼東西改造的話，這叫付款

02:01:42 - 02:01:47
所以付款你能不能做，你能不能改車，這個規定在93條第一項，能不能改車的標準

02:01:48 - 02:01:51
那再來如果你可以改的話，你可以換什麼改裝品

02:01:51 - 02:01:52
這個是在93條第二項

02:01:52 - 02:01:53
所以它很順嘛

02:01:53 - 02:01:55
從本體92條，然後到你可不可以改車

02:01:55 - 02:01:58
這是93條一項，跟你改車的這個改裝品

02:02:00 - 02:02:04
3條2項，一直到你改裝的界線，可不可以做，不可以踩到什麼界線，在94條，它都會有一個邏輯。

02:02:07 - 02:02:10
所以各位在背法條的時候，尤其是面對醫師，你一定要去抓準概念，然後呢搭配法條的號碼，幫前後兩個概念去找一個內在的連接。

02:02:18 - 02:02:22
有時候你讀的教科書或者是參考書，比方說我們上課，就會講。

02:02:22 - 02:02:25
那其他科一樣也會有法條背啊，那假設這個剛好我沒講到，或者其他老師沒講到，你們也可以順順的自己找一下，來強化你把每一個鄰近法條的概念，做一個更順暢的背誦，而不是隻是機械性的，這邊是處分，這邊是付款，這樣很機械性來背，你要化被動為主動這樣子。

02:02:46 - 02:02:52
好，那我們剛才都默默講了一個所謂的外掛，那我們就順順來看一下定義，來看337頁。

02:02:53 - 02:02:55
337頁，麻煩你看一下大寫二。

02:02:56 - 02:02:58
來，你看小寫一喔。

02:02:58 - 02:02:58
概念。

02:02:59 - 02:03:04
來，附款的付款是用來補充或限制處分內容的一種表現，而附款的作用在讓機關在具體的個案中適度調整它的裁量效果，使處分更能符合法律所設想的想法。

02:03:14 - 02:03:18
比方說你是NCC，怎樣做付款會更符合你的想法？

02:03:19 - 02:03:24
設定期限啊，來協助你讓這個電視才能夠更配合你的管制啊。

02:03:24 - 02:03:27
再來你可以做其他不只是期限的管制啊。

02:03:28 - 02:03:31
所以怎樣子的一個配套，這套可以讓你更順。

02:03:31 - 02:03:32
那我們等下再詳細講。

02:03:32 - 02:03:33
總之它就是一個配備套。

02:03:34 - 02:03:34
好。

02:03:35 - 02:03:37
那你緊接著看一下下面的小寫二。

02:03:38 - 02:03:39
學習等下再講。

02:03:40 - 02:03:41
小寫二。

02:03:41 - 02:03:45
於似乎各位行政機關,你們就有這個工具箱的五種,這個工具,可以協助你來讓這個處分更棒。

02:03:45 - 02:03:48
比如說來,括號一,期限,請看下一頁。

02:03:49 - 02:03:56
期限的話就可以透過期限來控制人民有壓力,那他就配合你的管制嘛,對不對?

02:03:56 - 02:03:56
好,這個你

02:04:00 - 02:04:01
就不用多說。

02:04:01 - 02:04:03
再來請看括號二，條件。

02:04:03 - 02:04:06
條件有兩種，就如同兩種，請看第二行。

02:04:07 - 02:04:10
又可分為停止條件跟解除條件。

02:04:10 - 02:04:11
好，什麼是停止條件？

02:04:12 - 02:04:13
好，停止條件我們順著念。

02:04:14 - 02:04:17
前者是因條件成就時處分效力發生。

02:04:17 - 02:04:18
好。

02:04:18 - 02:04:23
再來請看倒數第三行中間，後者解除條件就是條件的成就使處分效力消滅。

02:04:24 - 02:04:24
好，我請教你。

02:04:25 - 02:04:28
停止條件跟解除條件為什麼可以協助你管制人民？

02:04:29 - 02:04:30
因為你給人民

02:04:30 - 02:04:33
停止條件，人民才會努力去完成，得到他想要的處分嘛，不是嗎？

02:04:33 - 02:04:39
反之如果人民不想讓處分消失，他就會守著解除條件，不要讓他成就嘛。

02:04:39 - 02:04:40
好，這就是協助你管制。

02:04:41 - 02:04:44
再來請看括號三，請在括號三前面打個勾。

02:04:44 - 02:04:49
因為負擔是所有這個付款裡面最常在選擇題被考出來的。

02:04:50 - 02:04:52
好，我先講一下考情喔，請看一下黑板。

02:04:54 - 02:04:59
在負擔的種類這邊，尤其在醫師跟公務員的考試，申論題裡面。

02:05:00 - 02:05:00
好。

02:05:00 - 02:05:02
他會考一種提醒就是

02:05:02 - 02:05:05
請問題目中，我們這個可愛的付款，它是哪一個具體種類？

02:05:05 - 02:05:07
再講一次，在醫師的

02:05:07 - 02:05:11
選擇題跟公務員考試的申論題裡面，很喜歡考一個情境就是

02:05:11 - 02:05:16
請問裡面出現了，這樣某一個種類的付款，它是具體的哪一種？

02:05:16 - 02:05:21
那你現在在括號三打勾的是最常被請你辨認的種類，這個叫墊付款。

02:05:21 - 02:05:22
對不起，負擔。

02:05:23 - 02:05:24
那請問負擔是什麼東西？

02:05:24 - 02:05:26
請記得兩個字，要求。

02:05:26 - 02:05:29
他在處分當中會對你做一個額外的要求。

02:05:29 - 02:05:32
這種要求的付款就叫做負擔。

02:05:32 - 02:05:33
所以你一定要會辨認。

02:05:33 - 02:05:36
這種付款的特徵就是一種要求。

02:05:36 - 02:05:38
好，我們念一下它的定義，你就知道。

02:05:38 - 02:05:39
請看第一行。

02:05:40 - 02:05:44
這是指機關作成收益處分時，同時課與相對人作為不作為容忍的義務。

02:05:44 - 02:05:45
所以它是一種要求。

02:05:46 - 02:05:46
所以舉例

02:05:46 - 02:05:48
請看第三行。

02:05:48 - 02:05:53
例如主管機關核發設廠許可，並要求繳納一定的相關的數額的回饋金。

02:05:53 - 02:05:56
所以先不管這個回饋金要求到底過不過分。

02:05:56 - 02:05:59
總之這個東西就是一種負擔，因為它是倒數第二行中間的

02:06:00 - 02:06:01
要求，可以嗎？

02:06:01 - 02:06:02
它是一種要求。

02:06:02 - 02:06:06
然後請注意，這個負擔它有一個特徵，請看第二行中間。

02:06:08 - 02:06:12
性質上它是獨立於處分內容的新處分，所以我們一般都會說負擔作為一種付款。

02:06:16 - 02:06:20
它是獨立於本來處分的另外一個處分。

02:06:20 - 02:06:23
這不難理解嗎？

02:06:23 - 02:06:23
請問負擔是不是符合92條？

02:06:23 - 02:06:26
機關單方對外發生法律效果嗎？

02:06:26 - 02:06:28
所以負擔也會是一個獨立的行政處分。

02:06:29 - 02:06:29
好，那同學們。

02:06:30 - 02:06:31
為什麼期線不是獨立的處分？

02:06:32 - 02:06:34
因為期線是僅僅跟著法律效果綁在一起。

02:06:34 - 02:06:35
所以很難做切割。

02:06:36 - 02:06:38
所以這邊就不會認為它是獨立的處分了。

02:06:38 - 02:06:38
好。

02:06:39 - 02:06:40
那麼我們繼續看喔。

02:06:42 - 02:06:43
括號四，廢止權的保留。

02:06:44 - 02:06:46
這邊我先講一個常考的選項。

02:06:46 - 02:06:49
廢止權的保留跟解除條件有什麼不一樣？

02:06:49 - 02:06:50
這是很常考的，我們先理解一下廢止權的保留。

02:06:50 - 02:06:53
請看第一行定義，他說持職處分作成後保留事後廢止的可能性。

02:06:58 - 02:07:04
例如準許某外籍勞工居留，但復記未經受僱僱主者即可廢止該居留許可。

02:07:04 - 02:07:06
所以請問聰明的各位。

02:07:07 - 02:07:09
解除條件會讓處分變不見。

02:07:09 - 02:07:11
廢止權的保留，最後也會廢止把處分變不見。

02:07:11 - 02:07:14
請問在兩個都把處分變不見，差別在哪？

02:07:16 - 02:07:17
差別在於。

02:07:17 - 02:07:18
好，提示一下。

02:07:18 - 02:07:19
這個提示一下。

02:07:19 - 02:07:22
有一種付款會讓處分直接不見，是哪一種？

02:07:22 - 02:07:22
是括號二還是括號四？

02:07:26 - 02:07:27
括號二，因為解除條件會自動讓處分變不見。

02:07:30 - 02:07:32
可是括號四的廢止保留必須要有那個情況發生之後。

02:07:33 - 02:07:37
我們再做廢止，才會讓處分真的變不見。

02:07:38 - 02:07:41
所以哪一個付款會直接讓處分變不見？

02:07:42 - 02:07:43
解除條件。

02:07:43 - 02:07:44
解除條件。

02:07:44 - 02:07:44
所以這是區別實力很大喔。

02:07:46 - 02:07:49
因為我們括號四不另外做廢止的話，原處分還在喔。

02:07:49 - 02:07:51
這是很大的區別，實用。

02:07:52 - 02:07:54
這個冷靜一下就知道了。

02:07:57 - 02:07:57
好。

02:07:59 - 02:08:00
再來呢，我們看一下33。

02:08:00 - 02:08:00
339頁喔。

02:08:02 - 02:08:03
339頁請看括號五。

02:08:03 - 02:08:05
來，我們聞文生意，請問這個字叫什麼？

02:08:05 - 02:08:07
負擔之保留，所以它是保留什麼？

02:08:08 - 02:08:11
保留我將來做一個負擔，就是保留做一個要求，所以你直接看定義。

02:08:12 - 02:08:20
他說，這個做成處分時保留事後附加變更負擔的可能性，例如核發許可並視情形要求繳納回饋金。

02:08:20 - 02:08:21
好。

02:08:21 - 02:08:22
所以呢，我們回到黑板喔。

02:08:25 - 02:08:27
你是一個行政機關。

02:08:27 - 02:08:34
所以你根據92條做了處分之後，你為了讓處分更好用，所以你依照93條二項做了五種其中一種的這樣的一個覆款。

02:08:35 - 02:08:37
可是呢，這是你做出來的結果。

02:08:37 - 02:08:39
其實我們還隱藏了一個前提問題。

02:08:40 - 02:08:41
你真的能夠做付款嗎？

02:08:42 - 02:08:44
那這時候你就必須要依照93條一項。

02:08:45 - 02:08:46
所以這邊放慢講。

02:08:48 - 02:08:49
這邊你可能會做付款。

02:08:50 - 02:08:52
可是如果你沒有符合93條一項。

02:08:52 - 02:08:57
你這個做出來的付款，尤其是負擔，就會變成是違法的行政處分，這樣理解嗎？

02:08:58 - 02:09:00
所以呢，我們就要進一步來理解這邊。

02:09:01 - 02:09:04
你什麼時候根據93條一項能夠做付款？

02:09:05 - 02:09:07
你什麼時候能做付款？

02:09:07 - 02:09:10
你必須依照93條一項來解決。

02:09:10 - 02:09:11
來，跟你講個考情。

02:09:13 - 02:09:15
付款是一種協助我們處分資產的方式。

02:09:16 - 02:09:18
我們二試就曾經考過一次。

02:09:19 - 02:09:24
我們到底能不能在這個題目裡面做出付款的這樣的一個考題，你必須搭配93條一項。

02:09:25 - 02:09:26
好。

02:09:26 - 02:09:28
那我們就來理解一下93條一項吧。

02:09:28 - 02:09:29
請幫我看

02:09:29 - 02:09:30
一下你的頁數。

02:09:31 - 02:09:31
好。

02:09:31 - 02:09:31
欸。

02:09:31 - 02:09:31
都

02:09:31 - 02:09:31
找

02:09:31 - 02:09:31
一

02:09:31 - 02:09:31
下

02:09:31 - 02:09:31
等

02:09:31 - 02:09:32
一

02:09:32 - 02:09:32
下。

02:09:32 - 02:09:32
詼

02:09:35 - 02:09:35
好。

02:09:36 - 02:09:38
我想要先停止一下剛才那個追問，因為我發現這邊有考古題。

02:09:39 - 02:09:44
考古題的點就是我們要學會判斷種類，來，我忘記講這件事情了。

02:09:48 - 02:09:50
付款有五種。

02:09:50 - 02:09:51
我們剛停在這邊，然後我本來要順著講可不可以做。

02:09:52 - 02:09:54
但是我先倒車，針對這五種，我們公務員界的考題很喜歡進行。

02:10:00 - 02:10:00
你辨認，所以這五種你一定要知道它的特徵，來我們現在腦子複習一下，第一種是期限。

02:10:00 - 02:10:00
來各位，請問期限有什麼特徵？

02:10:00 - 02:10:00
時間到的那種感覺。

02:10:00 - 02:10:01
就是將來所確定之期日，這叫期限嘛，對不對？

02:10:12 - 02:10:15
再來什麼是條件？將來不確定的事實嘛，對不對？

02:10:16 - 02:10:18
第三個負擔，有個特徵就是要求。

02:10:19 - 02:10:22
第四個跟第五個是某種保留，保留負擔，保留廢止。

02:10:23 - 02:10:27
這是一種，呃，有狀況在做的一種情形。

02:10:27 - 02:10:30
有狀況在做廢止，有狀況在做負擔這樣子。

02:10:30 - 02:10:34
好，我們就來辨別喔，這真的會考嘛，對不對？

02:10:34 - 02:10:35
來，你看一下341頁。

02:10:36 - 02:10:40
好，341頁距離前面的付款的種類不遠。

02:10:40 - 02:10:42
所以我們這邊開始考種類。

02:10:42 - 02:10:43
所以你看第一行。

02:10:43 - 02:10:45
好，甲公司坐落於住宅區的

02:10:45 - 02:10:49
自由住宅，開設一類電子游樂場，

02:10:49 - 02:10:52
經辦妥商業登記後，申請核發營業級別證

02:10:52 - 02:10:54
及相關登記事項。

02:10:55 - 02:10:59
經審核後發給登記證及普通級電子遊戲場營業級別證。

02:10:59 - 02:11:03
當考量附近安寧電子遊戲場管理條例並無規定。

02:11:03 - 02:11:06
但登記證上附記，請把登記證畫底線。

02:11:07 - 02:11:08
寫上處分兩個字。

02:11:09 - 02:11:12
好，寫上處分兩個字之後呢，請把附記兩個字圈起來。

02:11:12 - 02:11:16
各位，這邊你要學會一個很重要的一個起手式，這個起手式是可以幫助你賺分。

02:11:16 - 02:11:17
來看黑板喔。

02:11:20 - 02:11:22
我一直講。

02:11:22 - 02:11:25
付款是一種掛在處分上的東西。

02:11:26 - 02:11:29
所以你要怎麼知道這題在考付款的種類的辨別？

02:11:29 - 02:11:32
邏輯上就是這邊先真的有付款啊。

02:11:32 - 02:11:34
那你怎麼知道這一筆的處分有付款？

02:11:34 - 02:11:36
他通常會寫附記這兩個字。

02:11:37 - 02:11:37
懂嗎？

02:11:37 - 02:11:40
因為付款跟處分必須同時出現。

02:11:40 - 02:11:44
所以他通常在字面上會寫一個附記這樣的一個表現。

02:11:44 - 02:11:45
好，所以再講最後一次。

02:11:46 - 02:11:49
這邊如果要考付款種類的判斷，前提就是他有付款。

02:11:49 - 02:11:53
而付款真的有出現在這題嗎？通常他會用附記等類似文字夾在處分的旁邊。

02:11:57 - 02:11:59
所以呢，你看一下剛才那個登記證。

02:12:00 - 02:12:01
為什麼要叫你寫處分？

02:12:01 - 02:12:04
因為它是處分，然後接著就附記。

02:12:04 - 02:12:05
好，所以我們順著念。

02:12:06 - 02:12:10
附記：營業時間不得超過夜間12時。

02:12:11 - 02:12:13
好，所以請把這個不得超過畫底線。

02:12:13 - 02:12:16
你告訴我，這是哪一種付款，根據我們前面的特徵。

02:12:17 - 02:12:20
期限、條件、負擔、兩種保留，哪一種？

02:12:20 - 02:12:21
它是一種要求。

02:12:21 - 02:12:24
所以這個不得超過是哪一種要求，負擔。

02:12:25 - 02:12:25
這樣懂了嗎？

02:12:26 - 02:12:26
好,

02:12:27 - 02:12:29
好,那你說,這題真的在考負擔嗎?

02:12:29 - 02:12:29
對,

02:12:30 - 02:12:30
因為你看完題目,

02:12:31 - 02:12:38
他說,是問,關於上開營業時間不得超過12點的附記,如果不服如何救濟,

02:12:38 - 02:12:40
請你把附記圈起來,

02:12:41 - 02:12:42
然後寫上處分。

02:12:42 - 02:12:43
為什麼？

02:12:43 - 02:12:43
為什麼？

02:12:44 - 02:12:45
因為負擔它是一種處罰啊。

02:12:46 - 02:12:47
所以這個問題就等於在問什麼？

02:12:48 - 02:12:52
附記等於處分，附記等於負擔等於處分，如何救濟？

02:12:52 - 02:12:54
走處分專屬的救濟程序。

02:12:55 - 02:12:55
這樣懂了嗎？

02:12:56 - 02:12:57
我們前面一直跟你宣導嘛。

02:12:58 - 02:13:00
它是不是處分有專屬的救濟程序對不對？

02:13:01 - 02:13:04
所以這題的邏輯就是它是負擔等於處分，

02:13:04 - 02:13:08
那作為處分的話，它後續就有對應處分的專屬救濟程序。

02:13:09 - 02:13:11
所以這題表面上在問他怎麼救濟，

02:13:11 - 02:13:14
骨子裡在問的就是它是不是處分。

02:13:14 - 02:13:15
這樣懂了嗎？

02:13:15 - 02:13:16
那他為什麼是處分？

02:13:17 - 02:13:19
因為它是這個負擔，

02:13:19 - 02:13:20
所以它才是處分。

02:13:21 - 02:13:21
這樣懂嗎？

02:13:21 - 02:13:25
所以這一題骨子裡考的是付款的辨別。

02:13:25 - 02:13:25
好,

02:13:26 - 02:13:27
請問聽不太懂的舉手,我再講一次,

02:13:28 - 02:13:30
好,我看你一臉剛才需要,好,

02:13:31 - 02:13:32
口號,來你哪邊聽不太清楚?

02:13:33 - 02:13:39
負擔是一種處分那一段。

02:13:40 - 02:13:40
好,

02:13:40 - 02:13:44
負擔是一種處分喔,你幫我朗讀一下好不好,

02:13:44 - 02:13:47
來你當代表,我們一起看338頁。

02:13:48 - 02:13:50
好,你當代表喔,

02:13:50 - 02:13:52
老師會引導，不要介意喔。

02:13:53 - 02:13:54
來，你看一下括號三。

02:13:54 - 02:13:57
括號三的話，你幫老師念一下性質上開始，看到了嗎？

02:13:57 - 02:13:59
唸到句號就好，來幫我念一下性質上。

02:14:06 - 02:14:09
好，老師現在就要講解，為什麼負擔是一種處分。

02:14:09 - 02:14:11
首先負擔是不是一種要求，對不對？

02:14:12 - 02:14:18
那負擔如果是一種要求的話，它是不是滿足了92條的元素，機關對外產生法律效果的一種行為。

02:14:19 - 02:14:20
所以負擔它是一種處分。

02:14:21 - 02:14:24
好，所以這時候全班再幫我一個忙，請翻到341頁。

02:14:27 - 02:14:28
好，你當代表一下。

02:14:28 - 02:14:30
你看一下倒數第二行，老師請你念。

02:14:30 - 02:14:32
任語看到了嗎？任語。

02:14:32 - 02:14:32
好。

02:14:33 - 02:14:38
任語登記證上附記，營業時間不得超過晚上12點，請問這個不得超過的附記是屬於哪種負擔？

02:14:42 - 02:14:42
負擔。

02:14:42 - 02:14:43
好。

02:14:43 - 02:14:50
所以呢，請再看一下最後一行，上開營業時間不得超過12點的附記，這個附記就是哪一種付款？

02:14:54 - 02:14:55
這邊，你看我前面講了嗎？

02:14:55 - 02:14:56
來。

02:14:56 - 02:14:58
我幫你講一次，好，來看倒數第二行。

02:15:00 - 02:15:04
任語登記證上附記不得超過12點，請問這個附記是哪一種付款？

02:15:04 - 02:15:05
是不是負擔？

02:15:06 - 02:15:07
所以你看下一句。

02:15:07 - 02:15:11
於是上開不得超過12點的附記，是不是一種負擔？

02:15:12 - 02:15:13
那請問這個負擔是不是處分？

02:15:14 - 02:15:17
所以這邊是不是就是在問處分要怎麼救濟嗎？

02:15:18 - 02:15:19
所以倒回去。

02:15:19 - 02:15:20
處分怎麼救濟？

02:15:20 - 02:15:22
付款怎麼、這個負擔怎麼救濟？

02:15:22 - 02:15:24
好，付款怎麼救濟，這樣懂了嗎？

02:15:24 - 02:15:27
所以它本質上在問這邊有什麼付款。

02:15:27 - 02:15:29
它最源頭在問這邊有什麼付款。

02:15:29 - 02:15:32
然後帶出處分要走處分的救濟。

02:15:33 - 02:15:34
好,OK嗎?

02:15:34 - 02:15:35
好。

02:15:35 - 02:15:36
其他人有沒有聽不清楚的？

02:15:37 - 02:15:38
你深呼吸是可以嗎？

02:15:39 - 02:15:39
可以喔，好好。

02:15:41 - 02:15:41
蛤？

02:15:42 - 02:15:42
合理啊。

02:15:42 - 02:15:44
你下課在吃炸雞嗎？

02:15:45 - 02:15:45
當然。

02:15:45 - 02:15:47
開玩笑，開玩笑。

02:15:48 - 02:15:49
炸雞好吃喔，我剛問你在死背餓死了。

02:15:52 - 02:15:54
不過炸雞真的，以下不是說教，你現在吃當然不要緊。

02:15:54 - 02:15:58
考試當天任何人都不要吃炸雞喔，因為考試的，因為那個炸的。

02:16:00 - 02:16:00
解釋什麼會讓腦袋變笨了，不信你繼續實驗嘛，這都有科學證明，我就不多講了，我不是專業。

02:16:05 - 02:16:11
好，那那個，所以我們一起來看34頁最後一句話。

02:16:12 - 02:16:16
相關的複記就是負擔這樣的一個做法，如果有不服如何救濟？

02:16:17 - 02:16:19
這邊是一個複合式的問題，為什麼？

02:16:20 - 02:16:25
除了判斷付款的定性，也去講說後面的救濟路徑。

02:16:25 - 02:16:29
所以這個複合式的命題就是一個是付款，一個是救濟途徑。

02:16:30 - 02:16:32
所以我們沒有辦法在現在講。

02:16:32 - 02:16:34
但是我就簡單講個邏輯啊。

02:16:35 - 02:16:37
你看一下下面的括號二。

02:16:39 - 02:16:42
對不起,先看括號一好了,這是很單純的。

02:16:42 - 02:16:46
複記營業時間不得超過12點的行為,係屬處分的負擔。

02:16:47 - 02:16:49
北市審核後發給登記證跟級別證,

02:16:49 - 02:16:52
並於登記證上複記不得超過12點,

02:16:52 - 02:16:55
相當於在這個營利事業電子許可的範圍外,

02:16:55 - 02:16:57
額外對假設定營業時間的限制,

02:16:57 - 02:16:59
係屬決三條二項的負擔。

02:16:59 - 02:17:01
請你就要做到這樣的一個論證。

02:17:01 - 02:17:07
說明他是什麼,這樣子,三段論證,他的定義,然後他該當與否,然後是什麼這樣子。

02:17:08 - 02:17:08
好。

02:17:09 - 02:17:13
那至於救濟的話，真的沒辦法現在講，因為救濟會有救濟路徑的選擇跟邏輯。

02:17:14 - 02:17:16
那個是下冊的第五章的東西，所以

02:17:16 - 02:17:18
我們先賣個關子，因為

02:17:18 - 02:17:20
你回頭過來看就能夠理解了。

02:17:20 - 02:17:20
好。

02:17:22 - 02:17:24
所以我先跟你說明一下，麻煩你看一下黑板。

02:17:27 - 02:17:30
我要說明的是講義的編排邏輯跟為什麼要跳過。

02:17:31 - 02:17:36
我們剛才在講付款的定義以及付款的種類。

02:17:36 - 02:17:40
那講到付款的種類的時候，會岔開來講一下它的救濟。

02:17:40 - 02:17:42
但這個是因為題目的關係，所以

02:17:43 - 02:17:45
針對救濟本身，我現在沒辦法講。

02:17:45 - 02:17:47
因為那是下冊第五章的東西，可是在講救濟之前，

02:17:48 - 02:17:51
其實這個救濟的本質就是要去判斷這邊有什麼種類，這樣懂嗎？

02:17:52 - 02:17:54
所以我們還是可以講一點點這種題目。

02:17:55 - 02:17:57
那至於說某一種種類對應到什麼救濟，那真的是要搭配第五章。

02:17:58 - 02:18:00
回頭過來看你。

02:18:00 - 02:18:00
再看才能理解，所以我們有放你達，第二遍回來看了時候，才比較準。

02:18:05 - 02:18:05
好，請繼續看黑板。

02:18:06 - 02:18:09
所以判斷付款的種類是一個獨立的命題喔。

02:18:10 - 02:18:14
所以你要對那五種付款瞭然於心，它的特徵是什麼。

02:18:14 - 02:18:18
那我們繼續來看，還有別題喔，還有別題，沒有要放過你的意思。

02:18:18 - 02:18:21
來，你看一下這個343頁。

02:18:26 - 02:18:29
好，請看一下你的，這邊還有兩題喔。

02:18:30 - 02:18:38
好，所以你看第一行，高雄市政府核准，這個申請自貿區開設製專場，經審查核準開設。

02:18:38 - 02:18:43
若高雄市政府在處分書主文準許某甲開設專場，

02:18:43 - 02:18:45
但不得損害附近農作物，

02:18:45 - 02:18:47
這個是批准此，

02:18:47 - 02:18:50
是對此核准處分為何種的付款。

02:18:50 - 02:18:52
這邊請，請注意喔。

02:18:53 - 02:18:55
第二行後面是不是有在講付款？

02:18:55 - 02:18:57
好，那請問付款在哪邊？

02:18:58 - 02:18:59
付款在哪邊？

02:19:00 - 02:19:02
我剛才是不是跟妳講了。

02:19:02 - 02:19:06
請看第一行的中間，他是不是說主文，然後冒號。

02:19:06 - 02:19:07
各位。

02:19:07 - 02:19:12
如果是在處分中附加或附註記某個東西。

02:19:12 - 02:19:16
這樣類似的一個操作，它就是付款出現了，這樣懂嗎。

02:19:16 - 02:19:18
因為他主文後面寫嘛。

02:19:18 - 02:19:23
所以它就是一個附記或註記或附加的一個類似動作。

02:19:24 - 02:19:25
請舉一反三喔。

02:19:25 - 02:19:26
好。

02:19:26 - 02:19:28
這邊收攏一下。

02:19:28 - 02:19:31
請看第一行後面的「不得損害」畫一下底線。

02:19:32 - 02:19:34
請問這邊出現了一個「不得損害」的付款了。

02:19:35 - 02:19:36
它是一個註記。

02:19:36 - 02:19:39
請問這個「不得損害」是付款的哪一種特徵的什麼行為？

02:19:40 - 02:19:40
要求，對不對？

02:19:40 - 02:19:42
它是一種要求，所以它就是一種負擔。

02:19:44 - 02:19:45
所以這題的答案就是負擔。

02:19:47 - 02:19:48
這題的答案就是負擔。

02:19:49 - 02:19:49
好。

02:19:50 - 02:19:53
那麼各位，如果這個是你看得懂的話喔。

02:19:55 - 02:19:56
我們再來看括號二。

02:19:56 - 02:19:57
因為其他問題現在沒有辦法講，真的。

02:19:59 - 02:20:00
來，我們明天再

02:20:00 - 02:20:00
看括號二，

02:20:01 - 02:20:02
請看第一行。

02:20:02 - 02:20:06
高市府之處分主文書：準許開設專責自用農場,

02:20:06 - 02:20:11
但如有損害附近農作物或妨礙糾葛時及撤銷登記並禁止營業,

02:20:11 - 02:20:13
請把撤銷登記畫底線,

02:20:13 - 02:20:15
請把第一行的如有把它圈起來。

02:20:16 - 02:20:18
所以這邊所註記的重點是什麼?

02:20:19 - 02:20:22
如果有點點點就把你拍照。

02:20:22 - 02:20:25
請問如果有點點點就把你拍照,

02:20:26 - 02:20:27
請問它是涉及到哪一種付款?

02:20:28 - 02:20:29
某種保留吧,

02:20:30 - 02:20:34
因為某種保留就是如果有的文字才會出現的一個動作嘛,

02:20:34 - 02:20:36
所以我們只剩下兩種保留了,

02:20:36 - 02:20:37
剛才大家嘴型好像不太對,

02:20:37 - 02:20:40
請問這兩種保留是哪兩種保留？

02:20:40 - 02:20:41
是保留我要做出要求嗎？

02:20:42 - 02:20:43
還是我保留要拔掉你的東西？

02:20:44 - 02:20:45
保留拔掉東西吧。

02:20:46 - 02:20:47
所以這邊應該是哪一種保留？

02:20:49 - 02:20:50
這邊就是廢止權的保留,

02:20:50 - 02:20:51
OK嗎？

02:20:52 - 02:20:54
這邊會涉及到一個很細的,

02:20:54 - 02:20:56
如果你處分以前學得好的話,

02:20:57 - 02:20:59
我要講得很細的點就是,

02:20:59 - 02:21:01
它的第二行它是指什麼登記?

02:21:02 - 02:21:03
撤銷還是廢止登記?

02:21:03 - 02:21:04
撤銷。

02:21:04 - 02:21:05
也就是說,

02:21:05 - 02:21:07
雖然這邊他寫的是撤銷登記,

02:21:08 - 02:21:10
但它骨子裡還是一種廢止,

02:21:10 - 02:21:12
那至於說詳細怎麼講,

02:21:12 - 02:21:17
這個你要到後面學行政處分的那個瑕疵才會完整理解

02:21:17 - 02:21:17
好,

02:21:17 - 02:21:18
總之你先不要管了,

02:21:18 - 02:21:19
好,

02:21:19 - 02:21:21
如果剛才一點懵逼的人就不用擔心了,

02:21:21 - 02:21:21
沒關係,

02:21:22 - 02:21:23
這邊的意思，

02:21:23 - 02:21:23
我們回到原點。

02:21:24 - 02:21:26
第二行中間是如果有點點，

02:21:26 - 02:21:28
我們就拔掉處分，

02:21:28 - 02:21:31
所以既然是如果有點點就拔掉處分。

02:21:31 - 02:21:33
所以它是前面的那個廢止權的保留,

02:21:33 - 02:21:34
這樣可以嗎?

02:21:35 - 02:21:35
好,

02:21:36 - 02:21:37
哪邊有聽不太懂的?

02:21:41 - 02:21:41
啊對不起,

02:21:41 - 02:21:42
大聲一點。

02:21:44 - 02:21:45
OK。

02:21:46 - 02:21:47
我們再複習一次條件。

02:21:48 - 02:21:48
好。

02:21:48 - 02:21:48
來。

02:21:48 - 02:21:49
你幫我當代表，

02:21:49 - 02:21:50
條件有哪兩種？

02:21:50 - 02:21:51
你可以看講義。

02:21:52 - 02:21:53
條件有哪兩種？

02:21:55 - 02:21:57
你覺得它最像哪一種條件？

02:21:57 - 02:21:57
如果要講的話？

02:22:00 - 02:22:01
解除條件

02:22:01 - 02:22:02
好，解除條件的定義是什麼？

02:22:07 - 02:22:10
好，所以解除條件的一個特徵就是

02:22:10 - 02:22:13
一旦條件成就，處分就會自動爆炸。

02:22:13 - 02:22:15
可是你看一下第二行的文字，

02:22:15 - 02:22:16
我幫你念喔，

02:22:16 - 02:22:20
農作物或妨礙公衛發生糾葛時，即撤銷登記。

02:22:20 - 02:22:23
所以需不需要另外做一個把登記處分弄掉的動作？

02:22:23 - 02:22:24
要不要另外做？

02:22:26 - 02:22:27
對啊,要不要另外做？

02:22:28 - 02:22:29
要另外做對不對？

02:22:30 - 02:22:31
所以處分不會自動爆發，

02:22:31 - 02:22:33
所以這邊沒有一個解除條件，

02:22:33 - 02:22:36
你必須額外做一個動作，所以這個叫做廢止權的保留。

02:22:36 - 02:22:41
它如有發生保留的情況，我們必須要做一個額外的廢止的動作。

02:22:41 - 02:22:43
所以這邊是廢止權的保留，

02:22:43 - 02:22:44
它不是解除條件。

02:22:45 - 02:22:45
好，

02:22:45 - 02:22:48
所以這個同學的問題可能也是大家的問題。

02:22:49 - 02:22:51
因為我前面跟剛才就預告過了,

02:22:52 - 02:22:55
解除條件跟廢止權的保留，它很常弄混,

02:22:55 - 02:23:22
因為解除條件是條件成就，

02:23:22 - 02:23:40
處分就會自動消滅

02:23:40 - 02:23:42
就是俗稱的爆炸嘛,

02:23:43 - 02:23:48
可是廢止權的保留是如有某個事情發生，我們還要另外去做一個廢止的動作,

02:23:48 - 02:23:49
那個處分才會不見

02:23:50 - 02:23:51
所以這是巨大的區別實益

02:23:52 - 02:23:53
剛剛前面有跟各位分享

02:23:53 - 02:23:54
好。

02:23:55 - 02:23:56
好。

02:23:57 - 02:23:59
那麼，如果你各位都OK的話，

02:24:00 - 02:24:00
都有理，

02:24:01 - 02:24:04
所以不要太執著說它一定是什麼，除非它是顯而易見的。

02:24:04 - 02:24:08
不然有時候它就是兩邊的說法，剛好決議採其中某一說而已。

02:24:09 - 02:24:09
好，

02:24:10 - 02:24:15
所以現在老師呢就要帶你去思考，這個東西到底橫看怎麼成嶺，側看又怎麼成峰。

02:24:15 - 02:24:17
來你看一下，343頁。

02:24:18 - 02:24:21
343頁這邊要做到兩件事情，注意聽我講。

02:24:21 - 02:24:24
我直接寫下來好，我相信大家現在比較累了。

02:24:24 - 02:24:25
我們就放慢一點腳步。

02:24:26 - 02:24:28
這一題我們要練習兩個動作，來，第一個，

02:24:29 - 02:24:31
有沒有出現付款？

02:24:32 - 02:24:35
就是去辨別哪邊有註記的類似動作。

02:24:36 - 02:24:38
第二個的話就是去確認它的種類，

02:24:39 - 02:24:39
就這麼簡單。

02:24:40 - 02:24:42
發現附記的動作

02:24:43 - 02:24:44
第二個確認它的種類。

02:24:44 - 02:24:45
好，

02:24:45 - 02:24:47
我們一起來念343。

02:24:47 - 02:24:49
來，第一，最下面寫第一行。

02:24:50 - 02:24:59
A公司以工廠生產產生大量廢水，必須增置汙染防治設施，原設廠用地無適當空間可資利用。

02:24:59 - 02:25:08
向經濟部工業局提報增置汙染防治，增加使用毗鄰之非土地擴增計畫書，經工業局核定發給工業用地證明書。

02:25:08 - 02:25:08
好,

02:25:09 - 02:25:12
所以這個時候呢，這邊先停頓一下。

02:25:13 - 02:25:14
前四行，老實說，

02:25:15 - 02:25:20
我的老實說就是，這些挖溝計畫書我也是壓根這輩子沒看過。

02:25:21 - 02:25:22
遑論是寫過了。

02:25:22 - 02:25:29
所以我前面就一再跟各位提過，行政法的考題會出現一堆各位這輩子根本沒碰過的事實背景。

02:25:29 - 02:25:31
然後千萬不要慌，

02:25:31 - 02:25:32
因為呢，你不知道，

02:25:32 - 02:25:34
這個你隔壁的考生也不知道，

02:25:34 - 02:25:36
你臺上的老師也不知道，

02:25:36 - 02:25:38
所以我們解題不在於包裝，

02:25:38 - 02:25:40
而在於它背後的考點。

02:25:40 - 02:25:42
所以這邊的考點不在於它的包裝。

02:25:43 - 02:25:44
我們看第四行，

02:25:44 - 02:25:44
逗號，

02:25:45 - 02:25:52
BA公司憑以辦理細增必連用地由特定農業區農牧用地變更編定為丁種建築地，

02:25:52 - 02:25:54
並於細增核准函說明在名，

02:25:54 - 02:25:56
請把細增核准函畫底線。

02:25:57 - 02:25:58
細項增核准函是不是處分？

02:25:59 - 02:26:00
它是。

02:26:00 - 02:26:00
45份啊，因為它核准某個東西嘛，對不對？

02:26:03 - 02:26:03
好，出現了，請問哪邊有類似註記的文字？

02:26:07 - 02:26:08
說明欄載明嘛，有沒有看到？

02:26:10 - 02:26:11
這就是付款的棲息地啊。

02:26:13 - 02:26:13
哦。

02:26:14 - 02:26:17
各位一定要學會在試題中辨別付款的棲息地。

02:26:18 - 02:26:20
因為他不一定會考付款，但是你要先辨別。

02:26:21 - 02:26:23
好，所以他載明什麼呢？

02:26:23 - 02:26:32
順著念哦，細增並聯用地，應確實提報擴增計劃書規劃之配置使用，不得移作他用，否則應予註銷。

02:26:32 - 02:26:34
來，你把不得移作他用畫底線。

02:26:35 - 02:26:37
各位，橫看成嶺側成峰。

02:26:37 - 02:26:40
如果我們只看不得移作他用的話，你會把它認定成什麼？

02:26:41 - 02:26:42
負擔嘛。

02:26:42 - 02:26:46
負擔，因為他是一種這個要求，不得，對不對？

02:26:47 - 02:26:51
好，那我給各位一個提示，大家試著去感受一下。

02:26:51 - 02:26:53
哪邊比較像廢止權的保留？

02:26:53 - 02:26:55
在這裡倒數兩行。

02:26:55 - 02:26:59
哪邊比較像廢止權的保留，請找出類似保留的文字。

02:27:00 - 02:27:01
好。

02:27:01 - 02:27:03
我們是否心有靈犀呢？

02:27:03 - 02:27:04
就是否則啊，你有沒有看到？

02:27:05 - 02:27:07
否則是不是一種虛無的概念，衣服嘛，衣服嘛，對不對？

02:27:09 - 02:27:09
好。

02:27:09 - 02:27:12
所以呢,這邊橫看側嶺側成峰，落點就是,如果你從不得一用，你就會覺得它是一種負擔。

02:27:15 - 02:27:17
否則的話,我們順著念,否則應予註銷。

02:27:19 - 02:27:21
你把否則應註銷畫一下底線,這邊是不是看起來超像廢止權的保留。

02:27:24 - 02:27:27
因此這號決議,當時在做成決議之前,就是有兩種說法。

02:27:29 - 02:27:31
一個是採負擔說。

02:27:31 - 02:27:33
一個是採廢子權的保留說。

02:27:34 - 02:27:34
這樣可以理解嗎？

02:27:35 - 02:27:37
主因不是因為你cue笑了，主因就是因為他就是一個很曖昧的文字，而有兩種以上的詮釋空間。

02:27:44 - 02:27:44
這樣理解嗎？

02:27:44 - 02:27:46
不是你的問題，是這個文本寫作本身的情況。

02:27:49 - 02:27:49
好。

02:27:49 - 02:27:51
所以你看題目的最後一句話的中間，試問核准函的法律性質。

02:27:55 - 02:27:59
是細微負擔之處分，還是附保留廢止權的處分，請分析。

02:27:59 - 02:28:00
你

02:28:00 - 02:28:00
既說明之。

02:28:00 - 02:28:02
所以這題要怎麼寫？

02:28:02 - 02:28:06
你就把這兩種可能寫出來，然後選擇一個就可以了。

02:28:06 - 02:28:08
不過這個選擇還是選擇決議寫的那個比較好。

02:28:09 - 02:28:10
所以這邊是有答案的。

02:28:11 - 02:28:12
好，所以你來看一下這個你答。

02:28:13 - 02:28:17
此可參考最高行103年2月份的爭議。

02:28:18 - 02:28:22
好，所以括號一，假說負擔之處分。

02:28:23 - 02:28:27
好，所以，呃，我們就節省一點時間喔。

02:28:28 - 02:28:32
這兩說都有描述為何是其中的結論。

02:28:33 - 02:28:36
我剛才都有口頭跟你講了，我就不再贅述了。

02:28:37 - 02:28:41
因為我這邊要講一個就是現在還教不到的東西,但是會涉及到結論。

02:28:41 - 02:28:43
請大家先幫我翻開你的法條,

02:28:43 - 02:28:44
這涉及到結論,

02:28:44 - 02:28:47
就是這號決議的結論他採,他用123條去解,

02:28:47 - 02:28:48
來,你看一下程序法123條。

02:28:49 - 02:28:50
我們後面才會詳細教喔。

02:28:51 - 02:28:53
所以這邊你就當獨立的額外看一下。

02:28:53 - 02:28:55
來，你看一下程序法123條。

02:28:59 - 02:28:59
好。

02:29:00 - 02:29:02
請幫我念一下題幹，一起念，我來說。

02:29:03 - 02:29:08
授予利益之合法處分，有下列各款情形者，得由原處分機關依職權廢止。

02:29:09 - 02:29:11
所以如果發生下列情況是可以廢止的。

02:29:11 - 02:29:12
請看第三款。

02:29:13 - 02:29:15
負負擔之處分，受益人未履行該負擔。

02:29:15 - 02:29:17
所以這邊的負負擔就是那個付款。

02:29:18 - 02:29:23
所以請問，我們如果沒有履行這個負擔的話，會觸發什麼效果？

02:29:23 - 02:29:28
就跟你打線上遊戲一樣，會觸發副本啊，這邊的副本就是廢止，就被廢止了。

02:29:29 - 02:29:31
所以我們冷靜一點想喔，

02:29:32 - 02:29:33
你回到你的343頁。

02:29:34 - 02:29:35
來，我們一起放慢動作喔。

02:29:38 - 02:29:40
請看到倒數第二行中間,

02:29:40 - 02:29:42
不得已做其他用是不是負擔？

02:29:43 - 02:29:45
如果它是負擔的話，為什麼後面會被註銷？

02:29:46 - 02:29:47
不用寫也會被註銷，為什麼？

02:29:48 - 02:29:52
因為你沒有履行負擔的話，就會觸發法條的123條第三款。

02:29:53 - 02:29:54
這樣會不會太快？

02:29:55 - 02:29:57
好，我再講一次喔，你們法條還在吧，對不對？

02:29:57 - 02:29:59
來，你看一下123條。

02:30:00 - 02:30:02
123條第三款我們念一下。

02:30:03 - 02:30:07
負擔之處分未履行該負擔者會觸發該條什麼效果？

02:30:07 - 02:30:08
廢止啊。

02:30:09 - 02:30:11
所以就算你回到你的講義。

02:30:12 - 02:30:15
就算倒數第二行沒有寫註銷。

02:30:15 - 02:30:20
你光認定它是負擔就會自動啟動這樣的一個爆炸效果了。

02:30:20 - 02:30:23
所以不用寫也不會發生，所以這號決議認為它就是一個負擔。

02:30:24 - 02:30:28
它就是一個負擔，它不用歸類到否廢止權的保留。

02:30:29 - 02:30:33
因為負擔沒有履行，本來就會有後面被廢止的狀況。

02:30:33 - 02:30:35
所以它不用特別寫也沒關係。

02:30:35 - 02:30:38
所以最後決議認為它是一個負擔之處分。

02:30:39 - 02:30:40
好，所以你看一下345頁。

02:30:41 - 02:30:43
345頁，你看中間的括號三。

02:30:43 - 02:30:44
然後麻煩你。

02:30:46 - 02:30:48
幫我看一下這個粗體字。

02:30:49 - 02:30:49
不過。

02:30:50 - 02:30:50
不過。

02:30:51 - 02:30:59
後段否則應註銷並恢復其原來土地前之編定，並非法律規定違反前段所舉法定義務之效果。

02:30:59 - 02:31:03
而是經濟部工業局作成上開發及證明書的收益處分。

02:31:04 - 02:31:12
同時結合處分相對人因案計劃完成，不得為反使用或不依該定計劃使用之作為跟不作為義務。

02:31:12 - 02:31:13
講白話。

02:31:14 - 02:31:15
我們這是一個負擔。

02:31:15 - 02:31:17
他是不是強調這邊有一個要求，對不對？

02:31:18 - 02:31:21
然後這個倒數第三行出粗體字。

02:31:22 - 02:31:25
在處分相對人違反此作為跟不作為義務。

02:31:26 - 02:31:26
停。

02:31:26 - 02:31:27
你把義務圈起來。

02:31:28 - 02:31:29
寫上兩個字：負擔。

02:31:29 - 02:31:30
負擔。

02:31:31 - 02:31:34
然後主管機關得廢止該收益處分。

02:31:34 - 02:31:35
你把廢止圈起來。

02:31:35 - 02:31:36
然後寫上條號，來，聰明的你拿一條。

02:31:38 - 02:31:40
123條第三款嘛，對不對？

02:31:41 - 02:31:42
這個我們後面會詳細教。

02:31:43 - 02:31:45
所以這邊我們先念完，我再幫你整理。

02:31:47 - 02:31:50
此收益處分應認為為附負擔之處分。

02:31:50 - 02:31:51
好，總整理。

02:31:52 - 02:31:55
這一題明明有兩個可能，很可能看成另一個。

02:31:55 - 02:31:59
一個是認為是不得已而為之，而被認為是負擔。

02:31:59 - 02:32:00
一個就是否定，

02:32:00 - 02:32:00
因此註銷這個廢止權的保留。

02:32:02 - 02:32:04
為什麼這一題決議認為是負擔？

02:32:05 - 02:32:09
因為如果是負擔的話，他不履行就會自動觸發法條。

02:32:09 - 02:32:12
不用再另外去寫他的那個廢止權的保留。

02:32:12 - 02:32:13
是這樣子。

02:32:13 - 02:32:14
以上講完。

02:32:14 - 02:32:15
有沒有聽不太清楚的？

02:32:16 - 02:32:16
好。

02:32:17 - 02:32:18
所以呢,回到我們的主軸。

02:32:19 - 02:32:23
上課難免會講一些接連相關的東西。

02:32:23 - 02:32:25
但是你一定要從一個鳥瞰的視角。

02:32:25 - 02:32:27
我他媽到底學了什麼東西？

02:32:27 - 02:32:27
好。

02:32:27 - 02:32:29
所以你看一下，你剛才的學費花在這邊了。

02:32:30 - 02:32:31
我們再講種類了。

02:32:32 - 02:32:33
跟種類對應的考古題啊。

02:32:33 - 02:32:34
懂嗎？

02:32:34 - 02:32:35
就是你要從鳥瞰下去。

02:32:36 - 02:32:40
原來我上半堂學的是這個法效，最後,對不起,處分最後的法效。

02:32:41 - 02:32:45
然後順順的在下半堂學到了付款的定義,以及這個定義所延伸的種類。

02:32:45 - 02:32:47
而我們剛才繞來繞去都是繞什麼？

02:32:48 - 02:32:50
這個種類的某個考古題。

02:32:50 - 02:32:51
懂嗎？

02:32:51 - 02:32:52
在辨別它的特徵。

02:32:52 - 02:32:53
你要事實的回神。

02:32:54 - 02:32:57
那個我們各科老師都會試著讓你回神了。

02:32:57 - 02:33:00
但是有時候老師們會進入到一個zone裡面。

02:33:00 - 02:33:00
裡面就忘掉了。

02:33:00 - 02:33:02
所以你自己要想一下。

02:33:02 - 02:33:03
好。

02:33:03 - 02:33:08
不要就是，當然老師上課聽很重要，但是偶爾自己想一下老師們到底上到哪邊。

02:33:08 - 02:33:12
因為老師有時候自己也會，我是說各科老師難免都會不小心太嗨了。

02:33:13 - 02:33:13
好。

02:33:14 - 02:33:17
所以這個就是我們種類辨別的考題。

02:33:18 - 02:33:18
好。

02:33:18 - 02:33:19
應該都差不多了。

02:33:20 - 02:33:21
我們先放回到339頁。

02:33:25 - 02:33:26
所以這邊就補兩個細節。

02:33:27 - 02:33:30
339頁是一個叫做深度學習的東西。

02:33:30 - 02:33:34
所以請你看第二遍的時候回頭再過來看。

02:33:34 - 02:33:37
也就是說你看標題，應如何針對付款發動救濟。

02:33:38 - 02:33:45
這是一個超級在我們一式選擇題跟公務員申論題很常出現的命題。

02:33:46 - 02:33:47
先講結論。

02:33:48 - 02:33:50
一式選擇題，它會採這個。

02:33:51 - 02:33:52
我看一下。

02:33:54 - 02:33:55
他通常採括號一這一說。

02:33:55 - 02:33:58
因為一式選擇題會考那個實務見解。

02:33:59 - 02:34:00
食物見解是採購。

02:34:00 - 02:34:00
好一再說。

02:34:01 - 02:34:05
可是如果你要寫公務員的申論題，你就必須兩說並陳，這就很麻煩了。

02:34:06 - 02:34:11
而且這個麻煩是建立在我們的第五章的一個一個一個一個學習一個討論。

02:34:12 - 02:34:15
所以這個真的要學完之後整個在你回去自己再複習。

02:34:16 - 02:34:17
所以我先跟你講一下。

02:34:17 - 02:34:22
總之呢，這個東西請你在我們兩側學完之後，你回頭過來看一下。

02:34:22 - 02:34:24
這樣回頭看就能夠懂。

02:34:25 - 02:34:28
好，那我再補一個東西，請回到337頁。

02:34:32 - 02:34:37
好，那我這邊借用一下黑板，因為剛好時間剩下五分鐘不到，我們就來補一個小細節，如黑板，來。

02:34:39 - 02:34:41
剛才一直講說付款的定義。

02:34:41 - 02:34:44
所以接下來就要講，

02:34:44 - 02:34:46
在我們的選擇題裡面，

02:34:46 - 02:34:49
或者是那個公務員申論題裡面，

02:34:49 - 02:34:52
會出現的一個情境。

02:34:52 - 02:34:52
請問。

02:34:52 - 02:35:00
這邊到底是付款，還是長得像付款的其他東西？懂嗎？再講一次。

02:35:04 - 02:35:10
從付款的定義這邊呢，會延伸出就是說，長得像付款的一個東西。

02:35:10 - 02:35:12
所以我們在定義是付款。

02:35:12 - 02:35:13
什麼是付款？

02:35:14 - 02:35:19
針對主要的處分，我們提供補充或限制的一種外掛的東西。

02:35:20 - 02:35:21
所以補充是補充什麼？

02:35:21 - 02:35:21
補充負擔呢？

02:35:22 - 02:35:25
限制限制什麼，條件啊，或者是這個期限之類的。

02:35:25 - 02:35:26
好。

02:35:26 - 02:35:29
所以針對主要處分，我們給他補充或限制。

02:35:29 - 02:35:31
那反之就不是付款。

02:35:31 - 02:35:31
好。

02:35:31 - 02:35:34
那反之就不是付款有兩種情境。

02:35:34 - 02:35:37
來，你看一下你的這個學習小提醒。

02:35:38 - 02:35:38
好。

02:35:38 - 02:35:39
你你看一下，我畫一個圖給你看。

02:35:40 - 02:35:41
個圖給你看。

02:35:45 - 02:35:45
好。

02:35:46 - 02:35:47
第一種情況。

02:35:47 - 02:35:51
這兩種情況都長得超像付款，但實際上不是。

02:35:51 - 02:35:51
好。

02:35:51 - 02:35:52
第一種情況。

02:35:52 - 02:35:53
你是一個某甲。

02:35:54 - 02:35:59
好，你要跟建管機關申請20層樓的這樣的建造。

02:35:59 - 02:36:00
結果建管機關給你10層樓。

02:36:00 - 02:36:00
是一種付款太棒了，100分，不是。

02:36:03 - 02:36:04
首先你要去設想。

02:36:04 - 02:36:09
所謂的付款的意思不只是強調所謂的補充跟限制，它有一個受詞。

02:36:11 - 02:36:14
它必須是先有一個處分，然後我們去補充或限制它。

02:36:15 - 02:36:19
所以呢，請問這個十樓是處分本身，還是對處分的額外限制？

02:36:20 - 02:36:22
這個十樓是處分本身啊。

02:36:22 - 02:36:29
因為它是一個建造，而建管機關本來對建造就會填充內容啊，填充的內容就包含了樓層。

02:36:29 - 02:36:31
類似的考題考過很多啊。

02:36:32 - 02:36:35
我們針對建造成本會填充這個樓層的高度。

02:36:36 - 02:36:37
類似的考題曾經考過一個選項。

02:36:38 - 02:36:40
來，請問這個選項是付款還是處分本身？

02:36:40 - 02:36:43
針對醫生可以執業的內容。

02:36:44 - 02:36:46
你可以職業界哪一科，婦產科還是什麼科？

02:36:47 - 02:36:51
請問針對這樣職業內容的這樣的一個動作，它是付款還是處分本身？

02:36:52 - 02:36:53
處分本身，懂嗎？

02:36:53 - 02:36:55
所以你看一下框框。

02:36:56 - 02:36:56
來，你看首先。

02:36:57 - 02:37:02
首先機關對處分內容的具體設定，常與付款的概念弄混。

02:37:02 - 02:37:04
所以我們要弄清楚的就是。

02:37:04 - 02:37:11
請問這邊雖然是一個限制，或者是設定，但它設定的是處分本身，就是處分本身一開始就做的設定。

02:37:12 - 02:37:14
還是你額外去對它做的補充或限制，你一定要弄清楚。

02:37:16 - 02:37:16
好。

02:37:16 - 02:37:17
所以這邊順著念。

02:37:18 - 02:37:23
例如主管機關對於建造記載基地面積、地界線跟樓層高度自費付款。

02:37:24 - 02:37:25
因為這個是機關，因為。

02:37:25 - 02:37:29
機關就人民內容予以限縮或修正，再做成處分。

02:37:30 - 02:37:32
這是對處分本身內容的具體設定，而非付款。

02:37:34 - 02:37:35
又或稱部分許可。

02:37:36 - 02:37:37
這個可備可不備。

02:37:37 - 02:37:40
如申請20層樓，卻給予10層樓的執照。

02:37:40 - 02:37:40
這是一個很經典的例子。

02:37:42 - 02:37:42
好。

02:37:42 - 02:37:44
以上是第一個常搞混的，再講一次。

02:37:45 - 02:37:51
雖然我們強調的是補充或限制，但它有受詞，它是針對處分本身再額外去做補充或限制。

02:37:52 - 02:37:54
而不是設定處分本身，不能搞混。

02:37:55 - 02:37:56
好，再來另外一個，請看黑板。

02:38:00 - 02:38:00
今天呢毛甲呢

02:38:02 - 02:38:06
去跟機關申請某個東西

02:38:07 - 02:38:09
那機關準了，給他打勾

02:38:09 - 02:38:10
可是加上六個月

02:38:11 - 02:38:11
六個月什麼？

02:38:11 - 02:38:14
六個月要開工喔，不可以偷懶喔

02:38:14 - 02:38:16
請問這六個月是不是一種負擔？

02:38:16 - 02:38:18
喔，是負擔，那邊是一種要求，好過分。

02:38:19 - 02:38:19
好，不對。

02:38:20 - 02:38:22
這六個月呢，當然這是上帝視角了。

02:38:22 - 02:38:27
這六個月呢，是一個依法本來就有的義務。

02:38:28 - 02:38:28
也就是說

02:38:29 - 02:38:34
某甲根據這個法律，他本來就有六個月要開工的義務，本來就有

02:38:34 - 02:38:36
而機關只是提醒他而已

02:38:37 - 02:38:38
這不是額外的限制

02:38:38 - 02:38:40
這是法律本身的限制，有點像因果關係了

02:38:41 - 02:38:43
再講一次，這個六個月是誰給的限制？

02:38:44 - 02:38:46
是他給的限制，還是法律給的限制？

02:38:46 - 02:38:47
法律給的限制。

02:38:47 - 02:38:49
法律給的限制，他只是通知而已。

02:38:50 - 02:38:51
所以這邊不是一個付款。

02:38:52 - 02:38:53
你看一下我們講義

02:38:53 - 02:38:54
其次，其次

02:38:55 - 02:38:59
其次，若有法令就處分內容補充或限制，則該等

02:39:00 - 02:39:01
補充或限制是出於法令本身

02:39:02 - 02:39:05
那機關對此的表示就只是確認而不是付款

02:39:05 - 02:39:11
如建築法54條規定，起造人自得領得建照或雜照之日起六個月開工

02:39:11 - 02:39:14
則以前該規定所謂因為六個月開工的註記及非付款

02:39:15 - 02:39:19
也就是說，它看起來很像註記，又看起來很像一種要求

02:39:19 - 02:39:21
你就會傻乎乎覺得說，哦，負擔

02:39:22 - 02:39:25
但這個東西是本來就按照法律要做的

02:39:25 - 02:39:27
它是這個好心的提醒，它不會產生新的法律效果

02:39:30 - 02:39:32
所以它就不會有新的補充或限制，這樣懂了嗎

02:39:32 - 02:39:33
那就不會是付款

02:39:34 - 02:39:36
所以這個是學習小提醒，我們放在最前面

02:39:37 - 02:39:40
但因為它最抽象，蠻抽象的，所以我們最後才講

02:39:40 - 02:39:41
好

02:39:41 - 02:39:42
時間差不多了

02:39:42 - 02:39:43
我們來總整理一下好

02:39:43 - 02:39:44
來回想一下吧

02:39:44 - 02:39:46
今天的前半段，我們學到的是

02:39:47 - 02:39:49
這個處分的最後一塊拼圖是合法性

02:39:50 - 02:39:52
那合法性我們強調的東西就是有兩個

02:39:52 - 02:39:57
第一個就是我們主觀，這個423採客觀說判斷為主

02:39:57 - 02:39:59
再來辨別上要注意因果關係

02:40:00 - 02:40:06
然後呢有幾個延伸的考點，就是他到底是不是觀念通知，例如說重複處置跟第二次裁決，重點在實體審理

02:40:06 - 02:40:10
然後,檢舉函負是建立在這個處分的法令和是否兼及保護檢舉人

02:40:11 - 02:40:12
好,這是法學性的部分

02:40:13 - 02:40:18
好,那我們進入到付款,付款是針對主要處分所給的一個額外的補充或額外的限制,而不是處分本身

02:40:19 - 02:40:26
那如果說這個處分做出來之後呢,我們可以將給他一個好,法令本身所有的註記,那這也不是額外的補充或限制

02:40:27 - 02:40:28
那針對補充或限制有五種

02:40:28 - 02:40:32
那我們的考古題目前介紹的就是辨別這五種的特徵

02:40:33 - 02:40:33
OK嗎

02:40:33 - 02:40:35
有沒有任何聽不懂的，現在可以再講一下

02:40:36 - 02:40:38
好，那如果沒有的話，大家回家小心

02:40:38 - 02:40:39
我們明天見

02:40:39 - 02:40:40
謝謝